Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari

BOE núm. 70, 23/03/2023

TEXT CONSOLIDAT

Vigència 22/08/2024 -

Preàmbul

I

La universitat és una institució fonamental en la societat del coneixement en què vivim. De la universitat, i del sistema educatiu en el seu conjunt, depèn l'educació avançada de les persones, i el que això comporta en relació amb la igualtat d'oportunitats per a totes i el desenvolupament econòmic, científic i tecnològic de la nostra societat en moments d'emergència climàtica. A més, la comunitat universitària ha constituït a través de la història un espai de llibertat intel·lectual, d'esperit crític, de tolerància, de diàleg, de debat, d'afirmació de valors ètics i humanistes, d'aprenentatge del respecte al medi ambient i de preservació i creació cultural, obert a la diversitat d'expressions de l'esperit humà.

La universitat ha estat, és i ha de ser font de coneixement, de benestar material, de justícia social, d'inclusió, d'oportunitats i de llibertat cultural per a totes les edats.

Com a institució secular que és, ha demostrat la seva capacitat per combinar el manteniment dels seus valors essencials amb l'adequació als canvis que s'anaven succeint. Ara arriba el moment en què ha de tornar a demostrar la seva força adaptant-se i acompanyant les transformacions i els reptes socials, culturals, tecnològics, mediambientals, científics i institucionals que caracteritzen el canvi d'època que travessem.

A partir de la restauració de la democràcia, la societat ha experimentat una transformació multidimensional a escala global. S'ha aprofundit la revolució científica i tecnològica, particularment en l'àmbit de la informació i la comunicació. La societat s'ha beneficiat d'una digitalització creixent. La globalització ha augmentat la interdependència dels països i les regions a tots els nivells. El feminisme ha modificat les relacions humanes en termes d'equitat de gènere, ha canviat profundament l'educació de les persones i ha contribuït a la feminització majoritària de l'estudiantat de la universitat. La transició ecològica, l'emergència climàtica i el repte demogràfic han cobrat un protagonisme extraordinari. La

mobilitat internacional de persones i talent està ocasionant una interrelació cultural que revalora la diversitat i obre noves perspectives a la creativitat. Han sorgit nous models pedagògics que incorporen metodologies digitals en l'activitat docent, requalifiquen l'educació a distància i obliguen a potenciar el valor de la presencialitat. La creixent importància i significació social de la formació al llarg de la vida complementa la formació universitària en la joventut. L'autonomia de l'aprenentatge en un entorn digital permet al professorat centrar-se a guiar la reflexió, i innovar l'experiència docent, i complementar així el paper tradicional centrat fonamentalment en el control de la memorització, tenint en compte la disponibilitat i l'accessibilitat de la informació a través d'Internet.

De conformitat amb aquestes transformacions, el sistema universitari de l'Estat, complex i multinivell, ha protagonitzat un esforç continuat de transformació i democratització, i s'ha allunyat d'una concepció elitista socialment per abraçar sectors cada vegada més amplis de la població, i d'una concepció intel·lectual tancada i excloent del saber, per entaular una relació de diàleg i col·laboració, a través del coneixement, el pensament crític i la recerca, amb el conjunt de la societat, amb entitats, empreses i agents socials. Aquest diàleg i col·laboració contribueixen a la construcció d'una societat democràtica avançada en un marc normatiu caracteritzat per un espai europeu d'educació superior cada vegada més present i expansiu, i per l'autonomia universitària i el desenvolupament competencial de l'Estat de les autonomies que ha anat enriquint i diversificant el nostre sistema universitari. Les universitats són, avui més que mai, no només dipositàries del coneixement, sinó productores d'aquest coneixement. Docència, recerca i capacitat de compartir i transferir aquest coneixement constitueixen funcions centrals de la seva activitat. En efecte, la universitat del segle XXI no es pot replegar en una torre d'ivori, sinó que ha de continuar la tasca empresa i ha de continuar aprofundint en la inserció, significació i capacitat de servei en relació amb el teixit social, cultural i econòmic. Així mateix, la governança multinivell creixent del sistema exigeix esforços intensos de coordinació i cooperació entre els actors. El marc jurídic universitari s'ha anat desplegant aquestes últimes quatre dècades. Cal destacar-ne, principalment, dues fites: la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, inclosa la modificació d'aquesta feta per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril. La primera d'aquestes lleis va posar les bases d'un sistema universitari propi d'un Estat social i democràtic de dret i va garantir l'autonomia universitària, mentre que la llei aprovada el 2001 va desplegar aquest sistema i va reformar l'organització dels ensenyaments universitaris de conformitat amb l'espai europeu d'educació superior.

Han transcorregut ja dues dècades des de la promulgació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i s'han produït no només els canvis i les transformacions generals ja esmentats i que exigeixen una renovació de les bases del sistema, sinó també evolucions significatives en el nostre panorama universitari. Les últimes dècades s'ha produït un increment molt considerable del nombre d'universitats, particularment universitats privades. Si bé això ha permès una ampliació de l'oferta educativa, els requisits per a la creació i el funcionament d'aquestes universitats han de poder assegurar els criteris de qualitat exigibles en institucions d'aquest tipus. La crisi econòmica iniciada a la fi de la primera dècada del segle XXI va plantejar desafiaments inèdits a totes les institucions educatives, i va sotmetre,

especialment les universitats públiques, a tensions i limitacions pressupostàries molt profundes els efectes de les quals persisteixen encara. Si bé aquestes últimes quatre dècades s'ha duplicat l'estudiantat universitari i ha superat àmpliament el milió i mig d'estudiants, el finançament públic insuficient, l'augment de les taxes universitàries, les disfuncions en la configuració del seu professorat a causa de les baixes taxes de reposició, la precarització de part del professorat associat, interí, substitut o visitant i l'envelliment de les plantilles universitàries, així com l'aprofundiment de les desigualtats socials, han posat en risc la sostenibilitat i la qualitat del sistema.

La despesa pública en educació universitària es va reduir la segona dècada d'aquest segle el doble que la despesa general educativa i tres vegades més que la despesa en educació no universitària. En efecte, la desinversió en educació universitària ha estat més accentuada i prolongada en el temps que en l'educació no universitària. A més, en l'àmbit universitari, s'ha produït una reducció significativament més gran del finançament públic i, simultàniament, un augment del finançament d'origen privat de les universitats mitjançant l'increment notable dels preus públics que suporten les famílies. Així el finançament públic universitari ens va allunyar de la mitjana de la inversió del nostre entorn europeu més pròxim. Més finançament públic ha d'implicar més capacitat de servei i d'aliances amb el conjunt de sectors socials que es puguin beneficiar d'aquesta font de formació i coneixement que sempre ha estat i vol continuar sent la universitat.

El nostre sistema universitari ha anat reforçant i intensificant la seva integració a l'espai europeu d'educació superior. Ja no és possible imaginar que puguem articular i orientar el futur de les universitats a Espanya sense incorporar la perspectiva, les iniciatives i la regulació que procedeix de la Unió Europea. L'europeïtzació del sistema universitari espanyol no hauria d'impedir-nos ampliar el procés d'internacionalització cap a altres àrees de cooperació, en especial amb l'espai iberoamericà d'educació superior i del coneixement que disposa d'una base idiomàtica comuna de prop de 600 milions de persones. Tot això ha comportat i ha de continuar comportant adaptacions estructurals i institucionals en l'oferta acadèmica, l'organització dels ensenyaments, el reconeixement de les titulacions, l'assegurament de la qualitat de conformitat amb criteris compartits o en el reforç de la cooperació interuniversitària internacional. L'Estratègia europea més recent sobre això marca objectius i ritmes molt concrets en aquesta línia. En aquest sentit convé destacar que, si bé l'Estat espanyol és la primera destinació de l'estudiantat del programa Erasmus els últims anys i un dels principals emissors d'estudiants d'aquest programa, la xifra de l'estudiantat estranger a Espanya, en termes relatius, és inferior a la de molts països del nostre entorn europeu. D'altra banda, amb prou feines el tres per cent del personal docent i investigador universitari està en possessió d'una nacionalitat diferent a l'espanyola quan, en canvi, prop del 15 per cent dels residents a Espanya han nascut fora del país. La presència significativa i creixent d'universitats espanyoles en les aliances d'universitats europees ens indica el camí a seguir en aquest procés imparable de compartir coneixement, docència i recerca a escala europea, i les universitats són l'expressió més evident dels valors d'humanisme, defensa dels drets i valors democràtics, de llibertat de pensament i creació, que Europa vol projectar al món.

II

En aquest context, s'han d'abordar reformes essencials relacionades amb els desajustos entre el sistema universitari i les necessitats de la societat.

Per fer front a aquests reptes estructurals, es revela necessari i oportú abordar una reforma integral del marc jurídic del sistema universitari. En el context de la governança multinivell, el sistema universitari, sobre la base de la transformació digital a través de serveis i equips multidisciplinaris, ha de promoure una maduresa organitzativa i documental que afavoreixi aquesta governança i que li permeti garantir, ampliar i posar al dia el conjunt de serveis públics d'educació superior de qualitat, mitjançant una universitat autònoma i internacionalitzada, que garanteixi i incentivi tant la docència com la recerca i l'intercanvi i transferència del coneixement, i que sigui efectivament accessible, equitativa, democràtica i participativa. Una universitat que, com a principal productora i difusora de coneixement, estigui al servei de la societat, contribueixi al desenvolupament social i econòmic sostenible, promogui una societat inclusiva i diversa compromesa amb els drets dels col·lectius més vulnerables, que constitueixi un espai de llibertat, de debat entre perspectives culturals, sense jerarquies i impulsi el desenvolupament personal, i compti per a això amb recursos humans i financers adequats i suficients.

Les universitats són un lloc privilegiat de formació i de coneixement, i al mateix temps un espai crític en què es poden abordar els reptes als quals ens enfrontem, experimentar respostes i generar ponts de col·laboració i acció amb l'entorn social més pròxim i amb moltes altres universitats i centres de recerca de tot el món. Aquesta Llei orgànica pretén proporcionar instruments i habilitar espais i dinàmiques perquè les universitats puguin continuar sent un espai d'experimentació, innovació i participació. Es tracta d'aconseguir universitats al servei de la societat en què s'insereixen; universitats en xarxa per vincular comunitats, compartir coneixement, crear noves idees i instruments per a una nova societat.

Així mateix, aquesta Llei orgànica desplega un model acadèmic que assegura una formació integral avançada i àmplia i el desenvolupament d'habilitats personals i professionals, tant docents com investigadores, per desenvolupar el pensament crític i per accedir a ocupacions de qualitat.

Juntament amb la tasca imprescindible de potenciar la recerca i de generar coneixement, que contribueixi a la seva divulgació i contrast amb la comunitat científica, es tracta, a més, de convertir aquest coneixement en útil socialment i generar vincles amb els actors socials més propers a la temàtica de cada investigador, de cada grup i centre de recerca, partint de l'especialitat de cada un, però cercant en la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat les vies amb les quals respondre a la complexitat creixent dels reptes als quals ens enfrontem com a humanitat. Necessitem una ciència oberta que assumeixi aquest coneixement com un bé comú, accessible i no mercantilitzat, una ciència ciutadana en què es construeixi coneixement de manera compartida i s'assumeixi la complexitat de la recerca de manera col·lectiva. Per això, aquesta Llei orgànica promou la tasca conjunta amb la societat de creació i

difusió del coneixement i fomenta la ciència oberta i ciutadana mitjançant l'accés a publicacions, dades, codis i metodologies que garanteixin la comunicació de la recerca.

Les universitats han estat essencialment espais de formació per als joves. Ara s'ha d'anar més enllà, i reforçar la capacitat de servei al conjunt de la societat per aconseguir una universitat per a totes les edats; un lloc en què la formació al llarg de la vida per a qualsevol persona i col·lectiu sigui un objectiu bàsic; una universitat en què l'experiència d'una docència presencial i compartida sigui un valor central i diferencial; un lloc en què convergeixin i es relacionin científiques i científics, estudiantat, professionals que cerquen actualitzar les seves capacitats, especialistes i agents socials, i totes elles i ells cerquin reforçar coneixements, construir competències i plantejar camins de transformació i innovació de manera compartida.

Per això, aquesta Llei orgànica inclou la formació permanent o al llarg de tota la vida com a dimensió essencial de la funció docent de la universitat. Igualment, s'estableixen fórmules de transferència i connexió entre la formació professional superior i la universitat al servei dels processos d'actualització laboral i personal del conjunt de la població.

A més de la plena integració ja esmentada a l'espai europeu d'educació superior, s'entén necessari incentivar les xarxes de coneixement i de formació compartida amb l'espai iberoamericà d'educació superior i del coneixement, i reforçar les dinàmiques de col·laboració obertes a la conca mediterrània o l'obertura de nous vincles amb els centres d'educació superior d'Amèrica del Nord, Àsia i Oceania. Amb aquesta finalitat, aquesta Llei orgànica incorpora, per primera vegada, un títol dedicat a la internacionalització, i fomenta un sistema universitari de qualitat, amb mecanismes àgils i fiables d'avaluació d'aquesta, en línia amb el que la Unió Europea proposa. S'hi preveu, a més, l'elaboració d'estratègies d'internacionalització per part de les diferents administracions públiques i de les mateixes universitats, la creació d'aliances interuniversitàries i la participació en projectes de caràcter internacional, supranacional i euroregional. D'altra banda, s'impulsa la mobilitat del conjunt de la comunitat universitària, s'incentiven els doctorats en cotutela internacional i s'insta les administracions públiques a eliminar els obstacles a l'atracció de talent internacional, de manera que s'agilitin i facilitin els procediments de reconeixement i homologació de títols, d'admissió en les universitats o de caràcter migratori.

Aquesta Llei orgànica no vol imposar solucions ni traçar camins concrets en què tot això s'hagi de resoldre. Cerca obrir possibilitats, facilitar connexions, des d'un compromís dels poders públics de finançar adequadament aquest nou escenari de transformació i canvi. Les universitats públiques espanyoles han patit de manera persistent un finançament públic insuficient l'últim decenni, i una gran precarització i deteriorament de les condicions de treball, que han passat inadvertides socialment sense que això hagi generat una reacció social a l'altura del retrocés sofert. Recuperar els nivells de finançament adequats ha d'anar en consonància amb una presència més gran de les universitats en els entorns socials en què s'assenten i una contribució més gran i visible a les necessitats que tenen

plantejades el conjunt de persones i col·lectius del país, més implicació en les dinàmiques de desenvolupament local, en la recerca d'alternatives davant el repte demogràfic o l'emergència climàtica. Assolir un mínim de finançament públic de l'1% del PIB, com recull aquesta Llei orgànica, hauria de ser una exigència de tots i totes. Però també hauria de ser-ho reforçar la docència, millorar els processos formatius de la ciutadania sense distinció d'edats, orígens, gènere o capacitat econòmica, treballar per l'ocupabilitat o generar més i millor recerca des d'una lògica de transferència i d'intercanvi.

L'estudiantat, sigui quina sigui la seva edat, ha de tenir el paper de protagonista. Amb aquest objectiu, aquesta Llei orgànica reforça la docència, és a dir, es preocupa per la formació i l'actualització de les capacitats del professorat, per generar espais perquè es vetlli per l'adequació de continguts i formats d'ensenyament, per facilitar que sigui el mateix estudiantat el qui assumeixi tasques de tutoria, mentoria i experiències de pràctiques efectives, per la salut emocional de l'estudiantat, i també promou la seva participació en el govern de la universitat en les diferents unitats i en la mateixa gestió de serveis. Addicionalment, i en defensa dels drets de l'estudiantat, la Llei permet avançar cap a l'horitzó de la gratuïtat de l'educació superior universitària pública, mitjançant la reducció de preus públics, així com la disminució de la seva disparitat entre comunitats autònomes i la concepció de la beca com un dret subjectiu vinculat a la situació socioeconòmica de les persones sol·licitants. Així mateix, la Llei incorpora modificacions substancials en les disposicions relatives a l'estudiantat. D'una banda, l'Estatut de l'estudiantat s'incorpora a aquesta norma, consolida i amplia un catàleg de drets i deures que fins ara es recollia en una norma reglamentària, i afegeix l'atur acadèmic com a dret de l'estudiantat. De l'altra, s'atorga més publicitat a l'oferta acadèmica i s'aclareix el règim d'accés i admissió. Així mateix, es preveu que cada universitat fomenti la participació estudiantil en tots els serveis i aspectes que els afecta en la trajectòria acadèmica i vital, la qualitat i intensitat de l'experiència universitària i es proposa el reconeixement a l'estudiantat de crèdits acadèmics per la seva implicació en activitats socials i universitàries.

La construcció d'una universitat equitativa impregna el contingut de tota la Llei. Així, s'estableixen requisits en matèria d'igualtat entre dones i homes previs a la creació d'una universitat com els plans d'igualtat, o l'eliminació de la bretxa salarial i de qualsevol forma d'assetjament. Al mateix temps, la Llei estableix que els òrgans col·legiats i les comissions d'avaluació i selecció a les universitats han de garantir una composició equilibrada entre dones i homes, mesures d'acció positiva en els concursos i a favor de la conciliació i el foment de la corresponsabilitat de les cures, entre moltes altres actuacions. En matèria d'accessibilitat les universitats han de garantir a les persones amb discapacitat un accés universal als edificis i els seus entorns físics i virtuals, així com al procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació.

Aquesta norma aposta per una universitat com a espai de llibertat, de debat cultural i de desenvolupament personal. A aquests efectes, es fomenta la condició de les universitats com a agents de creació i reflexió cultural, així com de protecció, conservació i difusió del patrimoni històric i cultural del qual són dipositàries. D'altra banda, les universitats es configuren com a actors clau en la promoció i

el foment de la diversitat i riquesa lingüística de l'Estat, en el desenvolupament local i en la cohesió territorial en un context de lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta norma parteix del reconeixement dels recursos humans del sistema universitari com a nucli de la seva fortalesa. Respecte del personal docent i investigador, aquesta Llei orgànica té com un dels seus objectius prioritaris l'eliminació de la precarietat en l'ocupació universitària i la implantació d'una carrera acadèmica estable i predictible. S'estableixen tres nivells de progressió davant els quatre vigents fins ara. Així, la carrera acadèmica ha de seguir les etapes d'incorporació, consolidació i promoció. D'altra banda, es redueix del 40 al 8 per cent el màxim de contractes de caràcter temporal del personal docent i investigador que poden estar vigents a les universitats públiques. Aquesta norma persegueix posar fi a la precarietat associada a determinades figures del professorat laboral, i ofereix als qui es troben en aquesta situació vies d'entrada adequades perquè continuïn la carrera acadèmica si compleixen determinats requisits. Així mateix, s'incentiven programes d'estabilització i de promoció de forma transitòria i es garanteix l'equiparació de drets i deures acadèmics del professorat funcionari i laboral permanent. Finalment, en matèria de personal investigador aquesta norma configura passarel·les entre la carrera investigadora i la universitat. Entre altres qüestions, s'incentiva l'atracció de personal investigador de programes d'excel·lència mitjançant la reserva d'un percentatge de determinades places universitàries.

Aquesta nova Llei revalora la figura del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, com un actor clau per al funcionament eficient i eficaç de la institució universitària. En línia amb aquest objectiu, s'incorpora la carrera professional horitzontal d'aquest personal, així com el marc per a l'avaluació del seu desenvolupament. Igual que s'esdevé amb el personal docent i investigador, la norma persegueix la reducció de la temporalitat i es fomenta la formació i la mobilitat d'aquest personal.

Per assegurar una universitat autònoma, democràtica i participativa, en què, simultàniament, la presa de decisions i la seva gestió es pugui realitzar de manera eficaç i eficient, la Llei consagra la transparència i la rendició de comptes de les universitats públiques, en correlació amb el desenvolupament i la protecció de la seva autonomia. Com a part del sector públic institucional, el binomi autonomia-transparència n'ha de regir tota l'activitat, especialment en el que es relaciona amb el seu règim econòmic i financer i la selecció del seu personal. Així, en aquest últim cas, es reforça l'objectivitat en l'accés als cossos docents i a les modalitats de contractació laboral i s'estableix que la majoria dels membres de les comissions de selecció no pertanyi a la universitat convocant i que siguin elegits majoritàriament mitjançant un sorteig.

Pel que fa a les estructures internes i la governança de la universitat, la Llei reforça l'autonomia universitària en el marc de les bases comunes del sistema universitari, la necessària connexió i col·laboració amb l'entorn en el qual s'insereix la universitat mitjançant el Consell Social, al mateix temps que adopta novetats en relació amb l'elecció de la rectora o del rector, i en relació amb els límits dels mandats de les persones titulars dels òrgans unipersonals electes. Finalment, aquesta Llei orgànica

fomenta la multidisciplinarietat i interdisciplinarietat mitjançant una estructura interna que permeti la cooperació entre els seus diferents elements.

D'altra banda, la participació dels diferents sectors de la comunitat universitària s'erigeix en un component definitori de les universitats públiques. D'aquesta manera, s'aposta pel desenvolupament de processos participatius, consultes i altres mecanismes de participació del conjunt de la comunitat universitària i s'assegura la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació. A més, entre altres aspectes, s'augmenta la representació mínima de l'estudiantat en diversos òrgans de govern de la universitat, i es dona el manament de la creació d'un consell d'estudiants en cada universitat.

El conjunt de reformes que s'aprova parteix del ple respecte al principi d'autonomia universitària, integrat en el dret fonamental a l'educació que reconeix l'article 27 de la Constitució espanyola. Així mateix, aquestes reformes es fonamenten en el reconeixement de la distribució competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de política i gestió universitàries. En aquesta línia, la Llei estableix un mínim comú denominador, i habilita un ampli marge al desplegament de les seves disposicions mitjançant la tasca normativa de les comunitats autònomes i les concrecions dels estatuts i les normes d'organització i funcionament de les mateixes universitats.

III

El contingut que expressa aquesta Llei orgànica es divideix en 100 articles, que s'articulen en un títol preliminar al qual segueixen deu títols. El títol I regula les funcions del sistema universitari i l'autonomia de les universitats, mentre que el títol II es dedica a la seva creació i reconeixement, així com a la qualitat del sistema universitari. El títol III versa sobre la funció docent i l'organització dels ensenyaments. D'altra banda, el títol IV aborda allò relatiu a la recerca, la transferència i l'intercanvi del coneixement i la innovació, i el títol V organitza la coordinació, cooperació i participació en el sistema universitari. Els títols VI i VII tracten de la imbricació de la universitat en la societat i en la cultura, així com de la internacionalització del sistema universitari, respectivament. El títol VIII incorpora l'Estatut de l'estudiantat en el sistema universitari, al qual segueix el títol relatiu a les universitats públiques. Així, el títol IX, en els seus cinc capítols, s'ocupa del règim jurídic i l'estructura d'aquestes, la governança, el règim econòmic i financer, el personal docent i investigador i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, respectivament. Finalment, aquesta Llei orgànica s'ocupa en el títol X del règim específic de les universitats privades.

D'altra banda, la part final de la Llei orgànica es divideix en disset disposicions addicionals, dotze disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dotze disposicions finals. Així, les disposicions addicionals recullen determinacions particulars respecte a la regulació que conté l'articulat, que es refereixen majoritàriament a institucions universitàries amb elements que les singularitzen.

A continuació, les disposicions transitòries persegueixen fonamentalment facilitar el trànsit al règim jurídic que preveu la nova regulació tant a les institucions universitàries com al personal que hi desenvolupa la seva tasca.

Per la seva banda, la disposició derogatòria deixa sense vigència expressament, per a més seguretat jurídica, tres normes de rang legal: la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, llevat de les disposicions finals segona i quarta, i el Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu.

Les disposicions finals, a més de les determinacions típiques, inclouen la modificació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, amb la finalitat d'autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, pel que fa a la vinculació assistencial del personal docent universitari laboral; la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pel que fa a la vigència de les autoritzacions inicials d'estada per estudis superiors la durada dels quals s'estengui més enllà d'un curs acadèmic i a les pròrrogues de les autoritzacions d'altres categories, així com respecte dels llocs de presentació de les sol·licituds i l'exigència de compareixença personal; la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, per aclarir la regulació relativa als requisits per a l'exercici professional de la psicologia en l'àmbit sanitari i la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, per ampliar els períodes d'eficàcia de les autoritzacions de residència de l'estudiantat per a recerca d'ocupació i l'autorització de residència per a pràctiques.

IV

En l'elaboració i tramitació d'aquesta Llei orgànica s'han observat els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que exigeix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, la seva necessitat resulta dels reptes que ha d'afrontar el sistema universitari ja descrits. La Llei compleix els principis d'eficàcia i proporcionalitat atès que aborda aquests reptes a través d'innovacions normatives idònies i necessàries per portar a terme les transformacions que requereix el sistema universitari per adequar-se al que se li demana al segle XXI. Igualment compleix el principi de seguretat jurídica, atès que el seu contingut és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, així com internacional, en particular amb l'espai europeu d'educació superior i, d'altra banda, ofereix un marc normatiu sistemàtic, ordenat i clar, que facilita la presa de decisions pels particulars i la gestió dels seus recursos per les administracions públiques amb competències en la matèria. Així mateix, en aplicació del principi d'eficiència, en aquesta Llei orgànica es limiten les càrregues administratives a les

imprescindibles per a la consecució dels fins descrits prèviament, sempre dins del marc de l'ordenament jurídic nacional, de la Unió Europea i internacional. Finalment, en nom del principi de transparència, a més de la realització dels tràmits de consulta prèvia i audiència i informació públiques, i a fi d'obtenir la màxima participació possible de les parts interessades, s'ha possibilitat la participació de la societat i de les administracions públiques restants; participació que s'ha vist reforçada amb la informació al Consell d'Universitats, la Conferència General de Política Universitària i el Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat.

Aquesta Llei orgànica es dicta a l'empara de les regles 30a i 1a de l'article 149.1 de la Constitució espanyola, que reserven a l'Estat la competència per a l'aprovació de les normes bàsiques per al desplegament de l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria i la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets, així com en el compliment dels deures constitucionals, respectivament.

De tot això s'exceptuen el títol IV, l'article 56.4, l'article 57.7 i els articles 60, 61, 62 i 63, que es dicten a l'empara de l'article 149.1.15a de la Constitució que atribueix a l'Estat el foment i la coordinació general de la recerca científica i tècnica, així com la disposició final primera de modificació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; la disposició final segona de modificació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la disposició final tercera de modificació de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social; la disposició final quarta de modificació de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, i la disposició final cinquena de modificació de Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que s'incardinen en les competències expressades en les lleis objecte de modificació.

Títol preliminar
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1. Constitueix l'objecte d'aquesta Llei orgànica la regulació del sistema universitari, així com dels mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre les administracions públiques amb competències en matèria universitària.

2. Als efectes d'aquesta Llei orgànica, s'entén per sistema universitari el conjunt d'universitats, públiques i privades, i dels centres i estructures que els serveixen per a l'exercici de les seves funcions.

D'altra banda, s'entén per universitats les institucions, públiques o privades, que exerceixen les funcions centrals de docència, recerca i transferència i intercanvi del coneixement, a més de les que recull l'article

2.2 i que ofereixen títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat en la majoria de les branques de coneixement, les quals poden desenvolupar altres activitats formatives.

Títol I
Funcions del sistema universitari i autonomia de les universitats

Article 2
Funcions del sistema universitari

1. El sistema universitari presta i garanteix el servei públic de l'educació superior universitària mitjançant la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

2. Són funcions de les universitats:

a) L'educació i la formació de l'estudiantat a través de la creació, desenvolupament, transmissió i avaluació crítica del coneixement científic, tecnològic, social, humanístic, artístic i cultural, així com de les capacitats, competències i habilitats que hi són inherents.

b) La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació i actualització de coneixements i mètodes científics, tecnològics, socials, humanístics, culturals i per a la creació artística.

c) La generació, desenvolupament, difusió, transferència i intercanvi del coneixement i l'aplicabilitat de la recerca en tots els camps científics, tecnològics, socials, humanístics, artístics i culturals.

d) La promoció de la innovació a partir del coneixement en els àmbits socials, econòmics, mediambientals, tecnològics i institucionals.

e) La contribució al benestar social, al progrés econòmic i a la cohesió de la societat i de l'entorn territorial en què estiguin inserides, així com a la promoció de les llengües oficials d'aquestes, a través de la formació, la recerca, la transferència i l'intercanvi del coneixement i la cultura de l'emprenedoria, tant individual com col·lectiva, a partir de fórmules societàries convencionals o d'economia social.

f) La generació d'espais de creació i difusió de pensament crític.

g) La transferència i l'intercanvi del coneixement i de la cultura al conjunt de la societat a través de l'activitat universitària i la formació permanent o al llarg de la vida del conjunt de la ciutadania.

h) La formació de la ciutadania a través de la transmissió dels valors i principis democràtics.

i) El foment de la participació de la comunitat universitària i de la ciutadania en activitats promogudes per entitats de voluntariat i del tercer sector que estiguin en línia amb els principis i valors del sistema

universitari.

j) Les altres funcions que se'ls atribueixin legalment.

3. L'exercici de les funcions anteriors ha de tenir com a referent els drets humans i fonamentals, la memòria democràtica, el foment de l'equitat i la igualtat, l'impuls de la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i els valors que es desprenen dels objectius de desenvolupament sostenible.

Article 3
Autonomia de les universitats

1. Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i exerceixen les seves funcions en règim d'autonomia en virtut del dret fonamental que reconeix l'article 27.10 de la Constitució espanyola.

2. En els termes d'aquesta Llei orgànica, l'autonomia de les universitats comprèn i requereix:

a) L'establiment de les línies estratègiques de la universitat, entre d'altres, en les polítiques docents, de recerca i innovació, d'assegurament de la qualitat, de gestió financera, de personal, d'estudiantat, de cultura i d'internacionalització.

b) L'elaboració dels seus estatuts, en el cas de les universitats públiques, i de les seves normes d'organització i funcionament, en el cas de les universitats privades, així com de les altres normes de règim intern.

c) La determinació de la seva organització i estructures, inclosa la creació d'organismes i entitats que actuïn com a suport per a les seves activitats.

d) L'elecció, designació i remoció de les persones titulars dels òrgans de govern i de representació corresponents.

e) L'autonomia econòmica i financera.

f) La proposta i determinació de l'estructura i organització de l'oferta d'ensenyaments universitaris oficials, així com d'ensenyaments propis universitaris, inclosa la formació al llarg de la vida.

g) L'elaboració i aprovació de plans d'estudi conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials de grau o de màster universitari, o que condueixin a l'obtenció de títols propis, així com l'oferta de programes de doctorat.

h) L'expedició dels títols corresponents als ensenyaments universitaris de caràcter oficial, així com de

títols propis, inclosa la formació al llarg de la vida.

i) L'establiment i la implantació de programes de recerca i de transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

j) La selecció, formació i promoció del personal docent i investigador i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, així com la determinació de les condicions en què han de desenvolupar les activitats i les característiques d'aquestes.

k) L'establiment de les relacions de llocs de treball o plantilles, i la seva modificació eventual.

l) L'admissió de l'estudiantat, el règim de permanència, la verificació de coneixements, les competències i habilitats, i la gestió dels seus expedients acadèmics.

m) El foment i la gestió de programes de mobilitat propis o promoguts per les administracions públiques.

n) L'organització i el desenvolupament d'activitats de tutoria acadèmica i de suport a l'estudiantat.

ñ) L'impuls de programes específics de beques i ajuts a l'estudiantat, així com, si s'escau, la col·laboració en la gestió d'aquests quan són establerts per les administracions públiques.

o) La definició, estructuració i desenvolupament de sistemes interns de garantia de la qualitat de les activitats acadèmiques.

p) La definició, estructuració i desenvolupament de polítiques pròpies que contribueixin a la internacionalització de la universitat.

q) L'establiment de relacions amb altres universitats, institucions, organismes, corporacions de dret públic, administracions públiques o empreses i entitats locals, nacionals i internacionals, amb l'objecte de desenvolupar algunes de les funcions que són pròpies a la universitat.

r) El desenvolupament de les normes de convivència i dels mecanismes de mediació per a la solució alternativa dels conflictes en l'àmbit universitari.

s) Qualsevol altra competència o actuació necessària per al compliment adequat de les funcions que estipula l'article 2.

3. L'autonomia universitària garanteix la llibertat de càtedra del professorat, que es manifesta en la llibertat en la docència, la recerca i l'estudi.

4. Per al desenvolupament efectiu de l'autonomia universitària, totes les administracions públiques amb competències en la matèria han d'assegurar a les universitats públiques la seva suficiència i estabilitat financeres de conformitat amb el que estableix el títol IX.

5. En l'exercici de la seva autonomia, les universitats han de retre comptes a la societat de l'ús dels seus mitjans i recursos humans, materials i econòmics, han de dur a terme les activitats mitjançant una gestió transparent i han d'oferir un servei públic de qualitat.

Títol II
Creació i reconeixement de les universitats i qualitat del sistema universitari

Article 4
Creació i reconeixement de les universitats

1. La creació de les universitats públiques i el reconeixement de les universitats privades del sistema universitari espanyol es porta a terme:

a) Per una llei de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma en el territori de la qual s'hagin d'establir, amb l'informe previ preceptiu de la Conferència General de Política Universitària.

b) Per una llei de les Corts Generals a proposta del Govern, d'acord amb el Consell de Govern de la comunitat autònoma en l'àmbit territorial de la qual s'hagin d'establir, quan es tracti d'universitats de característiques especials, amb l'informe previ preceptiu de la Conferència General de Política Universitària.

En el cas d'aquestes últimes universitats, les referències que en aquesta Llei orgànica es fan a les comunitats autònomes i els seus òrgans s'entenen efectuades al Ministeri d'Universitats.

2. Per garantir la qualitat del sistema universitari i, en particular, de la docència i recerca, el Govern, mitjançant un reial decret, ha de determinar les condicions i els requisits bàsics per a la creació d'universitats públiques i el reconeixement d'universitats privades, així com per al desenvolupament de les seves activitats. Correspon als òrgans competents de la comunitat autònoma en què radiqui la universitat atorgar l'autorització per a l'inici de les seves activitats una vegada comprovats el compliment de les condicions i els requisits establerts, així com la supervisió i el control periòdic del seu compliment. L'incompliment greu de les condicions i els requisits de l'autorització és causa de la seva revocació, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

3. En tot cas, com a requisit per a la seva creació i reconeixement, les universitats han de tenir plans que garanteixin la igualtat de gènere en totes les seves activitats, mesures per a la correcció de la bretxa salarial entre dones i homes, condicions d'accessibilitat i ajustos raonables per a les persones amb

discapacitat, i mesures de prevenció i resposta davant la violència, la discriminació o l'assetjament emparades en la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària.

Article 5
La qualitat del sistema universitari

1. El sistema universitari ha de garantir nivells de bon govern i qualitat contrastables amb els estàndards reconeguts internacionalment, en particular, amb els criteris i les directrius que estableix per a l'assegurament de la qualitat l'espai europeu d'educació superior.

2. La promoció i l'assegurament de la qualitat esmentada és responsabilitat compartida per les universitats, les agències d'avaluació i les administracions públiques amb competències en aquesta matèria.

L'assegurament de la qualitat s'ha de fer efectiu en les condicions i mitjançant els procediments d'avaluació, certificació i acreditació que estableixi el Govern, mitjançant un reial decret, amb l'informe previ de la Conferència General de Política Universitària.

3. Les universitats han de garantir la qualitat acadèmica de les activitats dels seus centres, a través dels sistemes interns de garantia de qualitat.

4. Les funcions d'acreditació i avaluació del professorat universitari, d'acreditació institucional, d'avaluació de titulacions universitàries, de seguiment de resultats i informe en l'àmbit universitari, i de qualsevol altra que els atribueixin les lleis estatals i autonòmiques corresponen a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat I Acreditació (d'ara endavant, ANECA) i a les agències d'avaluació de les comunitats autònomes inscrites en el Registre Europeu d'Agències de Qualitat (EQAR), en l'àmbit de les competències respectives, tot això sense perjudici dels acords internacionals de col·laboració en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat, així com del paper que agències de qualitat d'altres estats membres inscrites a EQAR puguin dur a terme en el marc de l'espai europeu d'educació superior.

Les agències d'avaluació esmentades han de disposar de mesures d'igualtat relatives als seus processos d'avaluació i, en cas que tinguin més de 50 persones treballadores, d'un pla d'igualtat relatiu a la seva organització.

5. El Govern ha de regular el procediment i les condicions per a l'acreditació institucional dels centres universitaris, basada en el reconeixement de la capacitat de la universitat per garantir la qualitat acadèmica d'aquests.

Títol III
Organització d'ensenyaments

Article 6
La funció docent

1. La docència i la formació són funcions fonamentals de les universitats i s'han d'entendre com la transmissió ordenada del coneixement científic, tecnològic, humanístic i artístic, i de les competències i habilitats inherents a aquest. La funció docent l'exerceix el professorat universitari.

La docència també constitueix un dret i un deure del personal docent i investigador sense més límits que els que estableixen la Constitució i les lleis i els derivats de l'organització dels ensenyaments en les seves universitats. Aquesta docència s'ha d'exercir garantint la llibertat de càtedra en els termes de l'article 3.3.

La docència, preferentment presencial, es pot impartir també de manera virtual o híbrida.

2. S'ha de garantir la participació plena i efectiva de l'estudiantat en l'elaboració, seguiment i actualització dels plans d'estudi i els seus efectes en les guies docents.

3. La innovació en les formes d'ensenyar i aprendre ha de ser un principi fonamental en l'exercici de les activitats docents i formatives universitàries.

4. Les universitats han de dur a terme la formació inicial i contínua per a l'exercici de les activitats docents del professorat i han de proporcionar les eines i els recursos necessaris per aconseguir una docència de qualitat.

5. Les universitats han d'avaluar permanentment la qualitat de l'activitat docent. En aquesta avaluació s'ha de garantir a l'estudiantat de cada universitat una participació efectiva.

6. La docència i la formació universitàries s'estructuren, d'una banda, en la docència oficial amb validesa i eficàcia en tot l'Estat, configurada pels títols de grau, màster universitari i doctorat, i, d'altra banda, en l'articulada en els títols propis. En tots dos casos, aquestes titulacions es poden organitzar com a titulacions conjuntes entre universitats espanyoles o entre universitats espanyoles i estrangeres.

Els títols propis també es poden establir conjuntament entre universitats i l'Administració pública, amb la finalitat d'orientar-ne el contingut a les característiques i necessitats específiques de determinats col·lectius.

7. La docència i la formació universitàries formen part del conjunt del sistema educatiu. Les administracions públiques, d'acord amb les seves competències, han de garantir la interrelació entre totes les etapes que formen el sistema esmentat especialment des de la perspectiva de la formació al llarg de la vida.

Article 7
Els títols universitaris

1. Les universitats han d'impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, amb validesa i eficàcia a tot l'Estat, i poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols propis, inclosos els de formació al llarg de la vida, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

2. Tots els títols universitaris han de tenir els estàndards de qualitat que estableix l'espai europeu d'educació superior.

3. Els títols universitaris de caràcter oficial s'han d'inscriure en el Registre d'universitats, centres i títols. Aquesta inscripció té efectes constitutius respecte de la creació de títols universitaris oficials i comporta la consideració inicial de títol acreditat als efectes establerts legalment i reglamentàriament. Igualment, es poden inscriure altres títols no oficials a efectes informatius.

El Govern ha de regular el procediment i les condicions per a la inscripció dels títols universitaris.

4. Les universitats i altres centres d'estudis superiors han d'evitar que la denominació o el format dels seus títols propis puguin induir a confusió respecte dels títols universitaris oficials. Les universitats han d'informar l'estudiantat del caràcter oficial o propi dels seus títols.

5. La formació al llarg de la vida es pot dur a terme mitjançant diferents modalitats d'ensenyament, inclosos microcredencials, micromòduls o altres programes de curta durada.

Article 8
Els títols universitaris oficials

1. El Govern, mitjançant un reial decret, amb l'informe previ de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Universitats, ha d'establir les directrius i condicions per a l'obtenció i expedició dels títols universitaris oficials. Aquests els han d'expedir, en nom del rei, el rector o la rectora de la universitat.

2. La iniciativa per impartir un ensenyament requereix l'informe preceptiu i favorable sobre la necessitat i viabilitat acadèmica i social de la implantació del títol universitari oficial de la comunitat autònoma competent, l'informe favorable als efectes de la verificació de la qualitat de la memòria del pla d'estudis de l'agència de qualitat corresponent, la verificació del Consell d'Universitats del pla d'estudis i l'autorització de la implantació d'aquest de la comunitat autònoma indicada.

3. Una vegada completats els tràmits anteriors, el Govern ha d'establir el caràcter oficial del títol i n'ha

d'ordenar la inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols, després de la qual cosa el rector/a ha d'ordenar publicar-ne el pla d'estudis en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i en el diari oficial de la comunitat autònoma competent.

4. Correspon al Govern, mitjançant un reial decret, establir el termini màxim de què disposa la universitat per implantar i iniciar la docència des de la publicació oficial del pla d'estudis del títol, així com els efectes del seu incompliment.

Article 9
Estructura dels ensenyaments oficials

1. Els ensenyaments universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster universitari i doctorat. La superació d'aquests ensenyaments dona dret a l'obtenció dels títols oficials corresponents.

2. Els estudis de grau tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiantat d'una formació bàsica i generalista en una disciplina determinada.

3. Els estudis de màster universitari tenen com a objectiu la formació avançada, de caràcter especialitzat temàticament, o de caràcter multidisciplinari o interdisciplinari, dirigida a l'especialització acadèmica o professional, o bé encaminada a la iniciació en tasques de recerca.

4. Els estudis de doctorat tenen com a finalitat l'adquisició de les competències i les habilitats concernents a la recerca dins d'un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic, artístic o cultural.

5. Les pràctiques acadèmiques externes en els estudis de grau i màster universitari constitueixen una activitat de naturalesa plenament formativa la finalitat de la qual és la de complementar la formació acadèmica.

6. Les directrius generals per al disseny dels plans d'estudi en els ensenyaments de grau i màster universitari, incloent-hi el nombre de crèdits del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS, en la sigla en anglès) que els componen, les ha d'establir el Govern reglamentàriament.

7. Els estudis de doctorat s'han d'organitzar en la forma que determinin els estatuts o les normes d'organització i funcionament de les universitats, d'acord amb els criteris que per a l'obtenció del títol de doctor o doctora aprovi el Govern, mitjançant un reial decret, amb l'informe previ del Consell d'Universitats. Aquest Reial decret ha de regular, entre d'altres, les mencions internacional i industrial en el títol de doctor/a.

El doctorat amb menció industrial, que requereix en tot cas un conveni amb la universitat, es pot desenvolupar mitjançant el contracte predoctoral que preveu l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny,

de la ciència, la tecnologia i la innovació, bé per entitats públiques, bé per empreses o entitats privades quan siguin beneficiàries d'ajuts o subvencions públiques que tinguin com a objecte la contractació de personal predoctoral per a aquesta modalitat de doctorat.

8. En relació amb les estructures curriculars en els ensenyaments universitaris oficials, les universitats, en l'exercici de la seva autonomia, poden desenvolupar estratègies d'innovació docent específiques, com els títols oficials amb itinerari obert, menció dual, dobles titulacions o altres modalitats, en la forma que es desplegui reglamentàriament.

Article 10
Convalidació o adaptació d'estudis, homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers, validació d'experiència i reconeixement de crèdits

Correspon regular al Govern, amb l'informe previ del Consell d'Universitats:

a) Els criteris generals als quals s'han d'ajustar les universitats en matèria de convalidació i adaptació d'estudis cursats en centres acadèmics espanyols o estrangers. Aquest procediment s'ha d'estructurar partint dels principis que sustentin l'espai europeu d'educació superior, pel que fa al reconeixement mutu de títols acadèmics dels països que l'han implementat, així com d'acord amb el Conveni sobre reconeixement de qualificacions relatives a l'educació superior a la regió europea (número 165 del Consell d'Europa), fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997.

b) Les condicions d'homologació de títols oficials estrangers d'educació superior amb títols universitaris oficials espanyols.

c) Les condicions per a la declaració d'equivalència d'un títol oficial estranger d'educació superior en relació amb el nivell acadèmic universitari oficial de grau o de màster universitari. Els títols de grau expedits per universitats als estats membres de la Unió Europea són equivalents, a tots els efectes, als expedits per les universitats espanyoles.

d) Les condicions per al reconeixement acadèmic de l'experiència laboral o professional, així com la formació al llarg de la vida.

e) El règim de convalidacions i de reconeixement de crèdits entre els ensenyaments oficials universitaris i els altres ensenyaments que constitueixen l'educació superior.

Títol IV
Recerca i transferència i intercanvi del coneixement i innovació

Article 11
Normes generals

1. La recerca és una de les funcions fonamentals de les universitats.

2. La recerca, de la mateixa manera que la docència, és un dret i un deure del personal docent i investigador. Per això, el personal docent i investigador les pot desenvolupar amb intensitats diferents al llarg de la seva trajectòria acadèmica, sense perjudici de les normes que estableix cada universitat.

3. La recerca universitària ha d'abraçar tots els àmbits de coneixement, ja siguin de tipus científic, tecnològic, humanístic, artístic o cultural.

4. Les universitats han d'impulsar estructures de recerca i de transferència i intercanvi del coneixement i innovació que facilitin la interdisciplinarietat i multidisciplinarietat. De la mateixa manera, la recerca universitària es pot desenvolupar juntament amb altres organismes o administracions públiques, així com amb entitats i empreses públiques, privades i d'economia social.

5. Les universitats han de promoure les relacions entre la recerca universitària, les necessitats socials i culturals i la seva articulació amb el sistema productiu, atenent especialment l'estructura social i econòmica del territori en què estan implantades. Al seu torn, han d'impulsar iniciatives per compartir, difondre i divulgar els resultats de la recerca al conjunt de la societat a través de diversos canals, en particular els espais de formació al llarg de la vida. També han de promoure la recerca, la transferència i intercanvi del coneixement en les llengües oficials dels seus territoris.

6. Les activitats de recerca, i de transferència i intercanvi del coneixement i innovació dutes a terme pel personal docent i investigador es consideren conceptes avaluables a efectes retributius i de promoció.

7. La interdisciplinarietat o multidisciplinarietat en la recerca constitueix un mèrit en l'avaluació de l'activitat del personal docent i investigador.

Les universitats han d'impulsar la formació de xarxes de recerca entre grups, departaments, centres, institucions, entitats i empreses.

Article 12
Foment de la ciència oberta i ciència ciutadana

1. El coneixement científic té la consideració d'un bé comú. Les administracions públiques i les universitats han de promoure i contribuir activament a la ciència oberta mitjançant l'accés obert a publicacions científiques, dades, codis i metodologies que garanteixin la comunicació de la recerca, a fi d'assolir els objectius de recerca i innovació responsables que s'impulsin des de la comunitat científica, així com els objectius de lliure circulació dels coneixements científics i les tecnologies que promulga la política europea de recerca i desenvolupament tecnològic.

2. El personal docent i investigador ha de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a publicació i les dades associades a aquesta en repositoris institucionals o temàtics d'accés obert, de forma simultània a la data de publicació.

3. La versió digital de les publicacions acadèmiques s'ha de dipositar en els repositoris institucionals, sense perjudici d'altres repositoris de caràcter temàtic o generalista.

4. Els ministeris d'Universitats i de Ciència i Innovació i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes, cada un en el seu àmbit d'actuació, han de promoure altres iniciatives orientades a facilitar el lliure accés a les dades generades per la recerca (dades obertes) i a desenvolupar infraestructures i plataformes obertes.

5. Les dades, enteses com les fonts primàries necessàries per validar els resultats de les recerques, han de seguir els principis FAIR (dades fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables) i, sempre que sigui possible, s'han de difondre en accés obert.

6. Les universitats han de promoure la transparència en els acords de subscripció amb editorials científiques.

7. Les biblioteques i altres unitats universitàries han de facilitar l'accés de la ciutadania als recursos informatius, digitals i no digitals, així com la formació necessària per promoure la difusió de la ciència oberta en la comunitat universitària i en el conjunt de la societat.

8. Les agències de qualitat estatal i autonòmiques han d'incloure entre els seus criteris i requisits d'avaluació l'accessibilitat en obert dels resultats científics del personal docent i investigador.

9. Les agències de qualitat han d'utilitzar els repositoris institucionals com a forma d'accés a la documentació, per garantir l'agilitat dels procediments d'avaluació.

10. S'ha de fomentar la ciència ciutadana com un camp de generació de coneixement compartit entre la ciutadania i el sistema universitari de recerca. Amb l'objectiu de promoure la reflexió científica, tecnològica, humanística, artística i cultural i la seva aplicació als reptes socials, les universitats han d'afavorir i impulsar la col·laboració amb els actors socials, i amb les administracions públiques, en especial amb les comunitats autònomes i l'Administració local.

11. Això és compatible amb la possibilitat de prendre les mesures oportunes per protegir, amb caràcter previ a la publicació científica, els drets sobre els resultats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació, d'acord amb les normatives nacionals i europees en matèria de propietat intel·lectual i industrial, obtencions vegetals o secret empresarial.

Article 13
Desenvolupament de projectes per a la recerca, creació i transferència i intercanvi del coneixement

1. Les administracions públiques han de fomentar la recerca i, així mateix, el desenvolupament tecnològic en l'àmbit universitari, sense perjudici del desenvolupament de programes propis de les universitats, mitjançant, entre d'altres, les actuacions següents:

a) Connectar les universitats amb altres centres educatius, culturals i científics per incentivar la recerca i reforçar les activitats educatives científiques i les vocacions científiques. El desenvolupament d'aquestes activitats ha d'atendre especialment a criteris de renda, origen, territori i gènere.

b) Impulsar convocatòries de programes de recerca conduents a la contractació de personal investigador per a l'obtenció del títol de doctorat i que permetin la incorporació posterior de joves investigadores i investigadors a la carrera acadèmica.

c) Impulsar convocatòries per al desenvolupament de projectes de recerca, programes de doctorat i de formació al llarg de la vida, que es portin a terme en universitats i entitats o empreses de manera col·laborativa, que prioritzin les de l'entorn local, per contribuir a la creació i transferència i intercanvi del coneixement, així com a promoure la incorporació de talent en el teixit social i econòmic.

d) Impulsar convocatòries per garantir el lideratge de joves investigadores i investigadors en projectes de recerca.

e) Impulsar activitats de recerca entre el conjunt del professorat universitari, i fomentar la qualitat i la competitivitat internacional de la recerca duta a terme per les universitats espanyoles.

f) Desenvolupar la recerca interdisciplinària i transdiciplinària entre els diversos camps de coneixement i, així mateix, facilitar la compatibilitat entre activitats de recerca i docents.

g) Impulsar programes de cooperació entre universitats i instituts universitaris de recerca per potenciar accions i programes conjunts de recerca, transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

h) Impulsar programes d'atracció de talent mitjançant la incorporació d'investigadors i investigadores de rellevància especial dins de les iniciatives de recerca implementades per les universitats.

i) Impulsar programes de mobilitat nacional i internacional d'investigadors i investigadores i de grups de recerca per a la formació d'equips i centres d'excel·lència.

j) Impulsar programes que incentivin activitats conjuntes de recerca, transferència i intercanvi del

coneixement i innovació entre grups i instituts universitaris espanyols amb altres d'internacionals.

k) Promocionar polítiques de creació de patents i de generació d'entitats o empreses basades en el coneixement, així com la incentivació dels processos de transferència i intercanvi del coneixement científic, tecnològic, humanístic, social i cultural universitari i la seva transformació en processos d'innovació en el sistema productiu tant a escala local com internacional.

l) Potenciar i desenvolupar estructures, serveis i unitats que serveixin de suport tècnic a les activitats de recerca, transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

2. La composició de les comissions d'avaluació i selecció de totes aquestes convocatòries i projectes s'ha d'ajustar al principi de composició equilibrada entre homes i dones, i s'han d'incloure mecanismes per evitar els biaixos de gènere. Alhora, s'han d'incentivar la promoció de projectes científics amb perspectiva de gènere, la paritat de gènere en els equips de recerca i els mecanismes que facilitin la promoció de més dones investigadores principals.

Títol V
Cooperació, coordinació i participació en el sistema universitari

Article 14
Cooperació i coordinació en el sistema universitari

1. La Conferència General de Política Universitària i el Consell d'Universitats són els òrgans de cooperació i coordinació entre les universitats i les administracions públiques amb competències en política universitària, per al funcionament adequat del sistema universitari.

2. Les universitats, en el marc de les funcions que els són pròpies, han de fomentar la cooperació i col·laboració entre elles, amb altres institucions d'educació superior, amb organismes públics de recerca, amb organismes de recerca d'altres administracions públiques, amb altres organismes o administracions públiques, amb entitats, empreses, agents socials i organitzacions de la societat civil i amb altres agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació o del sistema europeu de recerca i innovació, o pertanyents a altres països, mitjançant, entre altres instruments, la creació d'aliances estratègiques i xarxes de col·laboració.

Sense perjudici del respecte i ple desenvolupament del principi constitucional d'autonomia universitària, correspon al Govern i a les comunitats autònomes el desenvolupament de les tasques de coordinació de les universitats del seu àmbit competencial respectiu.

Article 15
La Conferència General de Política Universitària

1. La Conferència General de Política Universitària, sense perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de coordinació universitària de les comunitats autònomes, és l'òrgan de cooperació i coordinació de la política universitària entre les diferents administracions públiques, al qual corresponen les funcions de:

a) Planificar, informar, consultar i assessorar sobre la programació general i pluriennal de l'educació universitària.

b) Informar sobre les disposicions legals i reglamentàries que afectin el conjunt del sistema universitari.

c) Formular propostes per assegurar la transparència, avaluació, desburocratització i eficàcia dels principals processos docents, investigadors i de finançament i gestió de recursos humans i econòmics, que es duen a terme a les universitats.

d) Informar amb caràcter preceptiu sobre la creació i el reconeixement d'universitats.

e) Aprovar, per a cada curs, l'oferta general d'ensenyaments i les places de les titulacions oficials del sistema universitari.

f) Plantejar mesures i accions que garanteixin l'accés als estudis universitaris, la continuïtat i la finalització d'aquests, en igualtat de condicions per a tot l'estudiantat.

g) Formular propostes i informar sobre els plans per fomentar la relació entre el sistema universitari i l'entorn social i econòmic.

h) Elaborar informes sobre l'aplicació del principi d'igualtat de gènere, i de les polítiques antidiscriminació o de reconeixement de la diversitat en tots els aspectes de la vida universitària.

i) Establir i valorar les línies generals de política universitària, la seva internacionalització i, en especial, la seva articulació a l'espai europeu d'educació superior i la seva interrelació amb les polítiques de recerca científica i tecnològica.

j) Exercir totes les altres funcions que li atribueixi l'ordenament jurídic.

2. Sota la presidència del ministre o ministra d'Universitats, està composta per les persones responsables de l'educació universitària en els consells de govern de les comunitats autònomes.

3. L'organització i el funcionament de la Conferència s'han d'establir en el reglament intern, en el marc del que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 16

El Consell d'Universitats

1. El Consell d'Universitats és l'òrgan de coordinació acadèmica del sistema universitari espanyol, així com de cooperació, consulta i proposta en matèria universitària. Està adscrit al Ministeri d'Universitats i li corresponen les funcions següents, que desenvolupa amb plena autonomia funcional:

a) Servir d'espai per a la col·laboració, la cooperació i la coordinació en l'àmbit acadèmic entre les universitats.

b) Informar sobre les disposicions legals i reglamentàries que afectin el conjunt del sistema universitari.

c) Prestar l'assessorament que en matèria universitària sigui requerit pel Ministeri d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària o, si s'escau, per les comunitats autònomes.

d) Formular propostes al Govern i a la Conferència General de Política Universitària en matèries relatives al sistema universitari.

e) Verificar l'adequació dels plans d'estudis, d'acord amb el que estableix l'article 8.

f) Coordinar les característiques que s'han de seguir en les diferents modalitats d'impartició docent en el conjunt del sistema universitari, per garantir-ne la qualitat.

g) Desenvolupar totes les altres tasques que li encomanin les lleis i les seves disposicions de desplegament.

2. El Consell d'Universitats és presidit pel ministre o ministra d'Universitats i està compost per les vocalies següents:

a) Els rectors o rectores de les universitats del sistema universitari.

b) Cinc membres designats pel president o presidenta del Consell, un dels quals ha de ser una persona pertanyent a la Conferència de Consells Socials de les universitats espanyoles i l'altre al Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat, a proposta d'aquests òrgans de representació, i un altre un representant a proposta dels sindicats més representatius en l'àmbit universitari. Dels dos restants, un ha de ser el titular d'un òrgan directiu del ministeri que ha d'exercir com a secretari, i un altre, un professional de reconegut prestigi. S'ha de procurar, en tot cas, la presència equilibrada de dones i homes.

3. L'organització i el funcionament del Consell d'Universitats s'han de regular per un reial decret del Consell de Ministres. En els assumptes que afectin en exclusiva les universitats públiques tenen dret a

vot el president o la presidenta del Consell, els rectors i rectores de les universitats públiques i els cinc membres del Consell designats pel president o la presidenta.

Article 17
El Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat

1. El Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat és l'òrgan de participació, deliberació i consulta de l'estudiantat universitari davant el Ministeri d'Universitats.

2. El Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat s'adscriu al Ministeri d'Universitats.

3. Corresponen al Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat les funcions següents:

a) Ser interlocutor davant el Ministeri d'Universitats, en els assumptes que concerneixen l'estudiantat.

b) Informar sobre els criteris de les propostes del Govern en matèria d'estudiants universitaris i en les matèries per a les quals se li requereixi un informe.

c) Contribuir activament a la defensa dels drets estudiantils, cooperant amb les associacions d'estudiants i els òrgans de representació estudiantil.

d) Vetllar per l'adequada actuació dels òrgans de govern a les universitats pel que fa als drets i deures de l'estudiantat que estableixen els estatuts de cada una d'aquestes.

e) Elevar propostes al Govern en matèries relacionades amb la seva competència.

f) Pronunciar-se sobre qualsevol assumpte per al qual li ho requereixi el Ministeri d'Universitats.

g) Tenir la representació de l'estudiantat universitari i participar en la fixació de criteris per a la concessió de beques i altres ajuts, en l'àmbit de les competències de l'Estat.

h) Fomentar l'associacionisme estudiantil i la participació de l'estudiantat en la vida universitària.

i) Desenvolupar qualssevol altres funcions que se li assignin legalment o reglamentàriament.

4. La composició, l'organització i el funcionament del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat s'han de determinar per reglament. En la seva composició s'ha de garantir el principi de presència equilibrada de dones i homes, de manera que incloguin com a mínim un quaranta per cent de cadascun dels sexes. En tot cas, hi han d'estar representades totes les universitats i l'ha de presidir el ministre o ministra d'Universitats. El secretari o la secretària general d'universitats actua com a vicepresident o

vicepresidenta primera, i la vicepresidència segona correspon a l'estudiantat.

Títol VI
Universitat, societat i cultura

Article 18
Cohesió social i territorial

1. Les universitats han de fomentar la participació de la comunitat universitària en activitats i projectes relacionats amb la promoció de la democràcia, la igualtat, la justícia social, la pau i la inclusió, així com amb els objectius de desenvolupament sostenible.

2. Les universitats han de vetllar pel fet que els seus campus siguin sostenibles climàticament, mitjançant el desenvolupament d'una estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic, i han de compartir el seu coneixement amb la societat per fer front a l'emergència climàtica i els seus efectes.

3. Les universitats s'han d'implicar de manera directa en el desenvolupament del seu entorn i, en particular, han de contribuir a revertir les dinàmiques de despoblament d'alguns territoris.

4. Les universitats ha de promoure un desenvolupament econòmic i social equitatiu, inclusiu i sostenible que pugui afavorir la creació d'ocupació de qualitat i millorar els estàndards de benestar del territori en què s'ubiquin. A aquest efecte, han de reforçar la col·laboració amb les administracions locals i amb els actors socials del seu entorn mitjançant els projectes de ciència ciutadana i d'aprenentatge servei, entre altres mecanismes.

5. Les universitats han d'impulsar el voluntariat universitari de conformitat amb la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, i la normativa de les comunitats autònomes sobre la matèria.

Article 19
La cultura a la universitat

1. La creació i transmissió de la cultura universitària en tota la seva diversitat constitueix una missió fonamental de la universitat. Amb aquesta finalitat, les universitats han de vetllar per mantenir i reforçar la dimensió cultural de totes les seves activitats, i també n'han d'impulsar l'obertura, la transmissió i la difusió a l'entorn social amb una perspectiva intercultural, de formació al llarg de la vida i de democratització del coneixement.

2. Les universitats han de fomentar el protagonisme actiu de l'estudiantat en la vida universitària i han d'afavorir un aprenentatge integral mitjançant activitats universitàries de caràcter cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries, de voluntariat i de cooperació al desenvolupament.

3. Les universitats han d'adoptar les mesures oportunes per assegurar a l'estudiantat l'accés, la participació i la contribució a aquestes activitats, així com la diversitat cultural i lingüística en el seu disseny i implementació.

Article 20
Universitat i diversitat lingüística

Les universitats han de fomentar i facilitar el coneixement i l'ús com a llengua de transmissió universitària de les llengües oficials pròpies dels seus territoris, de conformitat amb el que disposen els seus estatuts i la normativa autonòmica particular, i han de desenvolupar plans específics sobre això.

Les administracions públiques han de donar suport al desenvolupament de les polítiques universitàries orientades a la cooficialitat i a la diversitat lingüística i l'han de facilitar. Pel que fa a les universitats públiques, la singularitat lingüística ha de ser objecte de finançament, en els termes del que disposa l'article 56.

Article 21
El patrimoni històric, artístic i cultural universitari i les biblioteques

1. Les universitats han de conservar i protegir el seu patrimoni històric, artístic, cultural i documental, en totes les seves variants, d'acord amb la legislació aplicable en la matèria. Per això, han de registrar i catalogar amb criteris científics els béns, materials i immaterials, que l'integren.

2. Les universitats han de conèixer aquest patrimoni i l'han de fer accessible a la ciutadania. A aquest efecte, n'han de promoure l'exposició pública a través de col·leccions, exposicions i museus.

3. Les universitats han de procurar col·laborar entre elles i amb altres entitats responsables del patrimoni cultural, per assolir millor els seus objectius.

4. Les universitats han de digitalitzar i fer accessibles de manera progressiva els seus arxius i fons bibliotecaris amb la finalitat de democratitzar l'accés al saber científic i cultural.

5. Els arxius, biblioteques, museus i altres entitats culturals universitàries, en la forma que cada universitat determini, han de ser els agents instrumentals que han de coadjuvar en la consecució d'aquests objectius en l'àmbit de les seves competències i en el desenvolupament de les seves funcions.

Article 22
L'esport i l'activitat física a la universitat

1. Les universitats han de promoure la pràctica de l'esport i l'activitat física amb caràcter transversal en tot el seu àmbit d'actuació i, si s'escau, han de proporcionar instruments per afavorir la compatibilitat

efectiva d'aquesta pràctica amb la formació acadèmica de l'estudiantat. Així mateix, les activitats esportives han de ser accessibles per a totes les persones, amb una atenció especial a les desigualtats per raons socioeconòmiques i de discapacitat.

2. Correspon a les universitats l'ordenació i organització d'activitats i competicions esportives en el seu àmbit respectiu i, si s'escau, l'articulació de fórmules per compatibilitzar els estudis d'esportistes d'alt nivell amb les seves activitats esportives.

Títol VII
Internacionalització del sistema universitari

Article 23
Foment de la internacionalització del sistema universitari

1. Les universitats han de fomentar la internacionalització de la docència, la recerca, la transferència i l'intercanvi del coneixement, de la formació i dels seus plans d'estudi, així com l'acreditació internacional d'aquests especialment a l'espai europeu d'educació superior. Així mateix, han de promoure la internacionalització del seu personal i de totes les seves activitats.

Les universitats han de fomentar i facilitar el coneixement i l'ús de llengües estrangeres en el conjunt de la seva activitat. Igualment, han de vetllar pel fet que el procés d'internacionalització no representi una segregació en l'estudiantat per raons econòmiques.

2. El Ministeri d'Universitats, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes i de les mateixes universitats, ha d'articular les mesures que siguin necessàries per promoure la internacionalització del sistema universitari en tots els àmbits de la seva activitat i, en particular, l'articulació a l'espai europeu d'educació superior. Així mateix, ha d'impulsar l'espai iberoamericà d'educació superior i del coneixement i altres àrees de cooperació regional.

El Ministeri d'Universitats, el Ministeri de Ciència i Innovació, les comunitats autònomes i les mateixes universitats han de potenciar la participació d'investigadors/es, grups i centres de recerca en xarxes internacionals de recerca, així com la concurrència competitiva d'aquests en projectes de l'àmbit internacional.

3. D'acord amb el que preveu l'article 26.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'acció i del servei exterior de l'Estat, l'acció exterior en matèria educativa ha de col·laborar amb les estratègies d'internacionalització de les universitats espanyoles. Les universitats, per a la consecució d'aquestes finalitats, poden tenir suport i implementar les seves actuacions a través del servei exterior.

Així mateix, poden col·laborar amb altres administracions públiques en la seva dimensió exterior.

Article 24
Estratègia d'internacionalització del sistema universitari

1. El Govern, en col·laboració amb les comunitats autònomes i les universitats, ha d'aprovar l'Estratègia d'internacionalització del sistema universitari, prestant una atenció especial a la plena incorporació a l'espai europeu d'educació superior, i també ha de promoure la seva relació amb l'espai iberoamericà d'educació superior i del coneixement, l'Euroregió Pirineus Mediterrània i altres espais de cooperació internacional en l'àmbit de l'educació superior.

Aquesta Estratègia ha de definir els principis bàsics i els objectius generals i específics, així com els seus indicadors de seguiment i avaluació de resultats, tenint en compte l'Estratègia d'acció exterior vigent.

2. Les universitats han d'elaborar les seves pròpies estratègies o plans d'internacionalització, prenent en consideració els objectius que estableixen l'estratègia a què es refereix l'apartat 1 i les estratègies que, si s'escau, hagin adoptat les comunitats autònomes en aquesta matèria. La implantació dels plans o estratègies i el seu nivell de compliment han de constituir criteris per al finançament per objectius, d'acord amb l'article 56.

Article 25
Aliances interuniversitàries

Les administracions públiques i les universitats, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de fomentar i facilitar la creació i participació en aliances interuniversitàries, així com la participació en projectes internacionals, supranacionals o euroregionals amb institucions d'educació superior i organismes de recerca pertanyents a altres països o organitzacions internacionals.

Article 26
Títols i programes conjunts

1. Les universitats han d'impulsar i facilitar la internacionalització de la seva oferta acadèmica, de títols oficials i propis, mitjançant, entre altres mesures, la creació de títols i programes conjunts. Així mateix, han de fomentar l'elaboració de títols i programes conjunts que incorporin com a opció l'ús d'idiomes estrangers.

2. Les universitats han d'incentivar els doctorats en cotutela internacional.

3. El Ministeri d'Universitats i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'impulsar i facilitar la creació i el reconeixement d'aquests títols i programes conjunts.

Article 27
Mobilitat internacional de la comunitat universitària

1. El Govern, les comunitats autònomes i les mateixes universitats han de promoure programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiantat, del personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, i han d'assegurar la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació. Amb aquesta finalitat, han de fomentar programes de beques i ajuts a l'estudi i a la formació al llarg de la vida que poden anar dirigits a àrees geogràfiques i àmbits de coneixement estratègics específics.

2. El Ministeri d'Universitats, les comunitats autònomes i les mateixes universitats han de promoure i difondre els programes de mobilitat finançats amb fons de la Unió Europea, amb una referència particular al programa Erasmus+, així com altres programes de mobilitat que tinguin finançament públic, i han d'assegurar la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i la inclusió de les llengües oficials de l'Estat espanyol.

3. El Ministeri d'Universitats, les comunitats autònomes i les mateixes universitats han de promoure la presència d'universitats, estudiants i les diferents instàncies del sistema universitari espanyol en els òrgans i fòrums de representació internacional universitària.

Article 28
Atracció de talent

1. El Govern, les comunitats autònomes i les mateixes universitats han de cooperar per fomentar l'atracció de talent internacional al sistema universitari.

A aquest efecte, s'han de promoure programes d'informació, acollida, orientació, acompanyament i formació, i qualssevol altres mesures que facilitin la incorporació de l'estudiantat, del personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis internacionals.

2. El Govern ha d'agilitar i simplificar els tràmits d'homologació i de declaració d'equivalència dels títols expedits a l'estranger i els procediments d'accés a les universitats atenent el principi de reciprocitat. Així mateix, el Govern ha d'agilitar els procediments migratoris establerts legalment per a l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis internacionals.

Article 29
Centres a l'estranger

1. Les universitats poden crear centres a l'estranger, que imparteixin ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa i eficàcia en tot l'Estat o títols propis, per si sols o mitjançant acords amb altres institucions nacionals, supranacionals o estrangeres, que han de tenir l'estructura i el règim que estableixi la normativa aplicable.

2. Els centres a l'estranger poden actuar com a agents d'internacionalització de les universitats que els

hagin creat, en col·laboració amb el servei exterior de l'Estat, en exercici de les competències d'acció exterior en matèria educativa que preveu la seva normativa específica.

3. La proposta de creació i supressió dels centres que preveu l'apartat 1 correspon al Consell de Govern de la universitat i l'ha d'aprovar la comunitat autònoma competent, amb l'informe previ favorable dels ministeris d'Universitats i d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Article 30
Cooperació internacional universitària per a la solidaritat i el desenvolupament

Les universitats han de fomentar la realització d'activitats orientades al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, de conformitat amb la normativa sobre la matèria.

Títol VIII
L'estudiantat en el sistema universitari

Article 31
Dret d'accés

1. El dret d'accés als estudis universitaris, d'acord amb l'article 27 de la Constitució, s'exerceix en els termes que estableix l'ordenament jurídic. Les administracions públiques han de garantir la igualtat d'oportunitats i de condicions en l'exercici d'aquest dret a totes les persones, sense discriminació d'acord amb el que disposa l'article 37.

2. Correspon al Govern, amb l'informe previ de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Estudiants Universitari, mitjançant un reial decret, establir les normes bàsiques per a l'accés de l'estudiantat als ensenyaments universitaris oficials, sempre amb respecte dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat i, en tot cas, d'acord amb l'article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com amb la resta de normes de caràcter bàsic que li siguin aplicables.

3. Amb la finalitat de facilitar l'actualització de la formació i la readaptació professionals, el Govern, amb l'informe previ del Consell d'Universitats, ha d'establir reglamentàriament les condicions i ha de regular els procediments per a l'accés a la universitat dels qui, tot i acreditar una determinada experiència laboral o professional, no disposin de la titulació acadèmica legalment requerida a aquest efecte amb caràcter general.

En relació amb l'accés a la universitat de les persones més grans de 25 anys i les titulades en ensenyaments esportius, d'arts plàstiques i disseny i de formació professional, cal atenir-se al que disposen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, i la resta de les normes de caràcter bàsic que li siguin aplicables.

4. Les comunitats autònomes han d'efectuar la programació de l'oferta d'ensenyaments de les universitats de competència seva i dels seus diferents centres, d'acord amb aquestes i de conformitat amb els procediments que estableixin. Aquesta oferta s'ha de comunicar a la Conferència General de Política Universitària perquè l'estudiï i aprovi, i el Ministeri d'Universitats li ha de donar publicitat. En l'oferta esmentada les universitats han de reservar, com a mínim, un 5 per cent de les places ofertes en els títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat per a estudiants amb discapacitat, en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

5. D'acord amb el Conveni marc europeu sobre cooperació transfronterera entre comunitats i autoritats territorials (Madrid, 21 de maig de 1980), i en l'àmbit geogràfic comprès en els respectius convenis de cooperació transfronterera subscrits, es reconeix el dret de l'estudiantat a disposar de mecanismes transparents que facilitin el reconeixement automàtic d'estudis, de conformitat amb els principis d'igualtat, reciprocitat i no-discriminació.

Les comunitats autònomes partícips en les euroregions formades pels acords assenyalats han d'establir els mecanismes esmentats que s'han de remetre a la Conferència General de Política Universitària per al seu coneixement, ratificació i difusió.

6. El Govern, amb l'acord previ de la Conferència General de Política Universitària, pot establir límits màxims d'admissió d'estudiants en els estudis de què es tracti per complir les exigències derivades de la Unió Europea o del dret internacional, o bé per motius d'interès general acordats igualment en aquesta Conferència. Aquests límits afecten el conjunt de les universitats públiques i privades.

Article 32
Beques i ajuts a l'estudi

1. S'ha de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la Universitat i en la continuïtat en els ensenyaments universitaris de l'estudiantat, independentment de la capacitat econòmica de les persones o famílies i del seu lloc de residència. Amb aquesta finalitat, es reconeix el dret subjectiu de l'estudiantat universitari a accedir a beques i ajuts a l'estudi, sempre que compleixi els requisits que en recullen les normes reguladores, i de conformitat amb els principis fonamentals d'igualtat i no-discriminació.

2. L'Estat, amb càrrec als pressupostos generals i sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes, ha d'establir un sistema general de beques i ajuts a l'estudi.

Les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves competències, poden oferir i regular un sistema propi de beques i ajuts a l'estudi amb càrrec als seus pressupostos. Així mateix, les universitats, en l'àmbit de les seves competències, poden establir el seu propi sistema de beques i ajuts a l'estudi amb càrrec als seus pressupostos.

3. El Govern ha de regular de forma bàsica amb caràcter de mínims les modalitats i quanties de les beques i ajuts a l'estudi a les quals es refereix l'apartat anterior, les condicions econòmiques i acadèmiques que han de complir els beneficiaris, així com els supòsits d'incompatibilitat, revocació, reintegrament i tots els requisits que siguin necessaris per assegurar la igualtat en l'accés a aquestes beques i ajuts, preservant les competències de les comunitats autònomes que, amb càrrec als seus pressupostos, regulin i gestionin un sistema de beques i ajuts a l'estudi.

Per assegurar l'eficàcia del sistema i una gestió descentralitzada, s'han d'establir els mecanismes oportuns d'informació, coordinació i cooperació entre l'Administració General de l'Estat i les administracions de les comunitats autònomes.

4. La concessió de les beques i ajuts a l'estudi que preveuen els apartats 2 i 3 respon prioritàriament i fonamentalment a criteris socioeconòmics, sense perjudici dels criteris acadèmics i d'altres criteris que, de conformitat amb els principis d'igualtat i inclusió, puguin, si s'escau, establir les bases reguladores atenent la discapacitat i les seves necessitats de suport, l'origen nacional i ètnic, les circumstàncies socials, càrregues familiars, situacions de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona, així com altres característiques específiques de l'estudiantat.

En particular, s'han de tenir en compte la distància al territori peninsular i la insularitat i la necessitat de trasllat entre les diferents illes i entre aquestes i la península, amb la finalitat d'afavorir la mobilitat i l'exercici del dret d'accés i continuïtat de l'estudiantat en els ensenyaments universitaris en condicions d'igualtat.

5. Independentment del sistema general de beques a què es refereixen els paràgrafs anteriors, les comunitats autònomes poden oferir beques i ajuts per al foment de l'estudi amb càrrec als seus fons propis, de conformitat amb el que estableixen els seus estatuts d'autonomia corresponents.

6. Per garantir l'accés i la permanència en els estudis universitaris, les universitats públiques poden establir, amb càrrec als seus pressupostos, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics i drets per prestació de serveis acadèmics que, en tot cas, han de prendre en consideració la diversitat del nucli familiar atenent criteris socioeconòmics. L'estudiantat amb discapacitat i les víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona tenen dret a una bonificació total pels serveis acadèmics universitaris liquidats en la matrícula en els termes que estableix la normativa específica i mitjançant una acreditació formal.

Article 33
Drets relatius a la formació acadèmica

En relació amb la seva formació acadèmica, l'estudiantat té els drets següents, sense perjudici dels que reconeix l'Estatut de l'estudiant universitari aprovat pel Govern:

a) A una educació inclusiva a la universitat de la seva elecció, en els termes i les condicions que estableix l'ordenament jurídic.

b) A una formació acadèmica inclusiva de qualitat, que fomenti l'adquisició dels coneixements i les competències acadèmiques i professionals programades en cada cicle d'ensenyaments, per als estudis de què es tracti.

c) A conèixer els plans docents de les assignatures en què es prevegi matricular i ser informat de la llengua d'impartició.

d) A ser informat prèviament al període de matriculació de les modalitats, presencial, virtual o híbrida, de la docència i l'avaluació.

e) A les tutories i a l'assessorament, a l'orientació psicopedagògica i a la cura de la salut mental i emocional, en els termes que disposa la normativa universitària.

f) A una avaluació objectiva i a la publicitat de les normes que regulin els procediments d'avaluació i verificació dels coneixements, inclosos el procediment de revisió de qualificacions i els mecanismes de reclamació disponibles.

g) A la publicitat de les normes que regulin el progrés i la permanència de l'estudiantat a la universitat, d'acord amb les característiques dels estudis respectius.

h) A l'orientació i la informació sobre les activitats que l'afectin i, en especial, a un servei d'orientació que en faciliti l'itinerari formatiu i la inserció social i laboral.

i) A l'accés prioritari als cursos d'actualització d'estudis i de formació al llarg de la vida que la seva universitat d'origen dugui a terme.

j) A accedir i participar als programes de mobilitat, nacionals i internacionals, en condicions que garanteixin la igualtat d'oportunitats, atenent en especial les desigualtats per raó socioeconòmica i per discapacitat.

k) Al reconeixement acadèmic i a afavorir la compatibilitat de la seva participació en activitats universitàries de mentoria, aprenentatge servei, ciència ciutadana, culturals, esportives, de representació estudiantil, associacionisme universitari, solidàries, de cooperació i de creació de noves iniciatives socials i empresarials.

l) A l'accés a formació per al desenvolupament de les capacitats digitals, així com a recursos i

infraestructures digitals.

m) A la seguretat dels mitjans digitals i a la garantia dels drets fonamentals a Internet.

n) A un disseny de les activitats acadèmiques que faciliti la conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar.

ñ) A l'accés i, si s'escau, la gestió dels diferents serveis universitaris dirigits a l'estudiantat.

o) A la protecció de la Seguretat Social, en els termes i condicions que estableixi la legislació vigent.

p) A l'atur acadèmic, respectant el dret a l'educació de l'estudiantat. Les universitats han de desenvolupar les condicions per a l'exercici d'aquest dret i el procediment de declaració de l'atur acadèmic, que l'ha d'efectuar l'òrgan de representació de l'estudiantat. L'atur acadèmic pot ser total o parcial.

q) A l'accessibilitat universal dels edificis i els seus entorns físics i virtuals, així com els serveis, procediments, subministraments i comunicació d'informació, els materials educatius i els processos d'ensenyament-aprenentatge i avaluació.

Article 34
Drets de participació i representació

1. Les universitats han de garantir a l'estudiantat una participació activa, lliure i significativa en el disseny, la implementació i l'avaluació de la política universitària, així com l'exercici efectiu de les llibertats d'expressió i els drets de reunió, manifestació i associació, en els termes que estableixen la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.

2. Les universitats han de promoure i facilitar la participació de l'estudiantat en activitats de representació i associacionisme estudiantil, així com la seva implicació activa en la vida i l'activitat universitàries. Així mateix, han de garantir la seva participació en:

a) la creació del coneixement i la seva concreció en els plans d'estudis,

b) l'avaluació dels títols universitaris i de la docència,

c) la gestió dels serveis vinculats a la vida universitària,

d) la promoció activa de la innovació docent,

e) la vinculació amb la societat i l'entorn local i internacional,

f) i la convivència universitària i la mediació i resolució alternativa de conflictes.

3. L'estudiantat té dret a una representació activa, significativa i participativa en els òrgans de govern i representació de la universitat, així com en els processos per a la seva elecció, en particular, en els consells d'estudiants de la seva universitat i en el Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat, així com, si n'hi ha, en els consells autonòmics d'estudiants.

4. Les universitats han de garantir a l'estudiantat un accés real a la informació i a mecanismes adequats per a l'exercici efectiu dels drets de participació i representació, inclosos els mecanismes destinats al seguiment i l'avaluació.

Així mateix, han d'adoptar mesures perquè aquests drets siguin compatibles amb la seva activitat acadèmica, com el reconeixement de crèdits per la seva implicació en les polítiques, les activitats i la gestió universitàries, incloses les activitats d'associacionisme i representació estudiantil, culturals, solidàries, de cooperació i de col·laboració amb l'entorn.

Article 35
Eficàcia i garantia dels drets

1. Les universitats han de garantir a l'estudiantat l'exercici dels seus drets en l'àmbit universitari, tant en la dimensió individual, com col·lectiva. Amb aquesta finalitat, han d'assegurar la disponibilitat de procediments adequats per a la seva implementació i compliment efectius.

2. Les universitats han d'informar l'estudiantat dels seus drets en l'àmbit universitari.

3. Les universitats han de garantir la participació de la representació estudiantil en l'elaboració de les diferents normes que afecten l'estudiantat.

Article 36
Deures de l'estudiantat

L'estudiantat universitari queda subjecte als deures següents:

a) Participar de forma activa i responsable en les activitats docents i en les altres activitats universitàries.

b) Respectar la normativa universitària, inclosa la reguladora de la convivència en l'àmbit universitari, en els termes que recull la normativa específica.

c) Observar les directrius del professorat i de les autoritats universitàries.

d) Respectar els membres de la comunitat universitària, així com el personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis a la universitat.

e) Exercir, si s'escau, les responsabilitats pròpies dels càrrecs de representació.

Article 37
Equitat i no-discriminació

1. Les universitats han de garantir a l'estudiantat que en l'exercici dels seus drets i el compliment dels seus deures no ha de ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, condició socioeconòmica, lingüística, afinitat política i sindical, per raó de la seva aparença, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

2. Les universitats han d'afavorir que les estructures curriculars dels ensenyaments universitaris siguin inclusives i accessibles. En particular, han d'adoptar mesures d'acció positiva perquè l'estudiantat amb discapacitat pugui gaudir d'una educació universitària inclusiva, accessible i adaptable, en igualtat amb la resta de l'estudiantat, i han d'efectuar els ajustos raonables, tant curriculars com metodològics, als materials didàctics, als mètodes d'ensenyament i al sistema d'avaluació.

Les universitats han de facilitar a les persones usuàries dels llenguatges de signes la seva utilització quan sigui necessari.

Les universitats han de promoure l'accés a estudis universitaris de les persones amb discapacitat intel·lectual i per altres raons de discapacitat mitjançant el foment d'estudis propis adaptats a les seves capacitats.

Títol IX
Règim específic de les universitats públiques

Capítol I
Règim jurídic i estructura de les universitats públiques

Article 38
Règim jurídic

1. Les universitats públiques es regeixen per aquesta Llei orgànica, per la Llei de la seva creació i pels seus estatuts, que aquestes han d'elaborar i, després que se n'hagi comprovat la legalitat, els ha d'aprovar la comunitat autònoma, així com per les normes que dictin l'Estat i les comunitats autònomes

en l'exercici de les seves competències respectives en el que els sigui aplicable.

2. La comunitat autònoma disposa d'un termini de quatre mesos per elaborar l'informe de legalitat.

3. Una vegada aprovats per la comunitat autònoma que correspongui, els estatuts s'han de publicar en el diari oficial de la comunitat autònoma. Així mateix, s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

En especial, quan els estatuts només hagin de ser aprovats per un reial decret del Consell de Ministres perquè es tracta d'una universitat de les que preveu l'article 4.1.*b*, aquests únicament s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

4. Les resolucions del rector o rectora i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre Universitari posen fi a la via administrativa. Els estatuts poden substituir el recurs previ de reposició per qualsevol dels procediments que recull l'article 112.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb el respecte del seu caràcter potestatiu per a l'interessat, així com els principis, les garanties i els terminis que aquesta Llei reconeix a les persones i als interessats en qualsevol procediment administratiu, tot això sense perjudici de la possibilitat d'impugnació directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 39
Rendició de comptes, transparència i integritat

1. Les universitats, en l'exercici de la seva autonomia, han d'establir mecanismes de rendició de comptes i de transparència en la gestió, de conformitat amb la normativa de la comunitat autònoma corresponent, o de l'Estat, en el cas que preveu l'article 4.1.*b*.

2. En particular, les universitats han d'establir en els seus estatuts els mecanismes de rendició de comptes respecte a la gestió dels recursos econòmics i de personal, la qualitat i l'avaluació de la docència i del rendiment de l'estudiantat, les activitats de recerca i de transferència i intercanvi del coneixement, la captació de recursos per al seu desenvolupament, la política d'internacionalització, i la qualitat de la gestió i la disponibilitat dels serveis universitaris.

3. Les universitats han de disposar d'un portal de transparència i han de garantir el dret d'accés a la informació que considerin rellevant institucionalment, d'acord amb la normativa específica en la matèria.

4. Les universitats han de vetllar pel compliment dels principis ètics i d'integritat acadèmica, així com de les directrius antifrau, que han de guiar la funció docent i la recerca, en col·laboració amb els organismes i plans dels quals, per a aquests efectes, disposi cada universitat.

Article 40
Centres i estructures

1. Les universitats es poden estructurar, segons ho determinin els seus estatuts, en campus, facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, escoles de doctorat o en altres centres o estructures necessaris per a l'exercici de les funcions que els són pròpies.

2. Els estatuts han d'establir les funcions dels centres o estructures que componen la universitat per proposar i organitzar els ensenyaments universitaris oficials i els procediments acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols corresponents, per proposar i organitzar els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols propis i les estructures encarregades de la seva gestió, així com, si s'escau, les creades específicament per desenvolupar, transferir, intercanviar i promoure la recerca científica, tecnològica, humanística, social, cultural o la creació artística.

Aquests centres i estructures han de fomentar la cooperació, la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat, així com una gestió administrativa integrada, i tenir els mitjans necessaris per desenvolupar adequadament i amb eficàcia les funcions que tinguin assignades.

Article 41
Creació, modificació i supressió de centres i estructures

1. La creació, modificació i supressió de facultats i escoles l'ha d'acordar la comunitat autònoma, a iniciativa de la universitat mitjançant una proposta i l'aprovació del seu Consell de Govern.

2. La creació, modificació i supressió de departaments, instituts, escoles de doctorat i altres centres o estructures corresponen a la universitat, de conformitat amb el que estipulen aquesta Llei orgànica i la seva normativa de desplegament, així com en els seus estatuts.

Article 42
Adscripció de centres

1. L'adscripció de centres docents universitaris requereix la formalització prèvia d'un conveni amb la universitat, d'acord amb el que preveuen els estatuts d'aquesta universitat, i amb el que estableix reglamentàriament el Govern, el qual també estableix els requisits bàsics que han de complir els centres adscrits.

2. L'adscripció de centres docents a universitats públiques requereix l'aprovació de la comunitat autònoma corresponent a l'àmbit territorial en què estiguin ubicats els centres. La proposta l'ha d'elevar el Consell de Govern de la universitat, una vegada que hagi estat objecte d'informe pel Consell Social i un cop coneguda la necessitat que en justifica l'adscripció.

3. Els centres, que poden tenir naturalesa pública o privada, només es poden adscriure a una única universitat. De manera excepcional, aquesta condició es pot dispensar, legalment o reglamentàriament, si s'aprecien en un centre o en determinats tipus de centres característiques particulars que així ho justifiquen.

Article 43
Unitats bàsiques

1. Les universitats han de disposar d'unitats d'igualtat i de diversitat, que es poden constituir de manera conjunta o separada, de defensoria universitària i d'inspecció de serveis, així com serveis de salut i acompanyament psicològic i pedagògic i serveis d'orientació professional, dotats amb recursos humans i econòmics suficients.

2. Les unitats d'igualtat són les encarregades d'assessorar, coordinar i avaluar la incorporació transversal de la igualtat entre dones i homes en el desenvolupament de les polítiques universitàries, així com d'incloure la perspectiva de gènere en el conjunt d'activitats i funcions de la universitat. Correspon als estatuts de la universitat establir el règim de funcionament d'aquesta unitat.

3. Les unitats de diversitat són les encarregades de coordinar i incloure de manera transversal el desenvolupament de les polítiques universitàries d'inclusió i antidiscriminació en el conjunt d'activitats i funcions de la universitat. Aquestes unitats han de tenir un servei d'atenció a la discapacitat.

Correspon als estatuts de la universitat establir el règim de funcionament d'aquesta unitat.

4. La defensoria universitària s'encarrega de vetllar pel respecte dels drets i les llibertats del professorat, estudiantat i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i pot assumir tasques de mediació, conciliació i bons oficis. Les seves actuacions estan regides pels principis d'independència, autonomia i confidencialitat.

Correspon als estatuts de la universitat establir el règim de funcionament i l'estructura de la defensoria universitària, el màxim càrrec de la qual pot ser un òrgan unipersonal o col·legiat, així com el procediment per a la seva elecció pel Claustre Universitari.

5. Les universitats, en col·laboració amb les comunitats autònomes en què estiguin ubicades, han d'oferir serveis gratuïts dirigits a l'orientació psicopedagògica, de prevenció i foment del benestar emocional de la seva comunitat universitària i, en especial, de l'estudiantat, així com serveis d'orientació professional.

6. La inspecció de serveis actua regida pels principis d'independència i autonomia. Té per funció vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta la institució universitària d'acord amb les lleis i

normes que els regeixen. Així mateix, en el marc de la legislació aplicable en la matèria, té les funcions d'incoació i instrucció dels expedients disciplinaris que afectin membres de la comunitat universitària.

La direcció d'aquest servei és atribuïda a personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la universitat amb els requisits de titulació necessaris per a l'acompliment de les funcions que aquesta inspecció té encomanats.

La inspecció de serveis actua motu proprio, a instància dels diferents òrgans de govern de la universitat o després d'una denúncia escrita interposada per algun membre de la comunitat universitària.

Capítol II
Governança de les universitats públiques

Article 44
Normes generals de governança, representació i participació a les universitats públiques

1. Els estatuts de les universitats han d'establir i regular els òrgans col·legiats següents: Claustre Universitari, Consell de Govern i Consell d'Estudiants. Així mateix, han d'establir el Consell Social i poden establir i regular consells d'escola i de facultat, consells de departament o altres òrgans específics que es determinin.

2. Els estatuts de les universitats han d'establir i regular, entre d'altres, els òrgans unipersonals següents: rector o rectora, vicerectors o vicerectores, secretari o secretària general, gerent, així com, si s'escau, degans o deganes de facultats, directors o directores d'escoles, de departaments, o d'altres òrgans específics per als centres o estructures que determinin els estatuts.

3. El mandat dels titulars d'òrgans unipersonals electes és, en tots els casos, de sis anys improrrogables i no renovables. La dedicació a temps complet del professorat universitari és un requisit necessari per a l'exercici d'òrgans unipersonals de govern. En cap cas, es pot exercir la titularitat de més d'un càrrec simultàniament.

4. L'elecció de les i els representants dels diferents sectors de la comunitat universitària al Claustre Universitari o, en cas de tenir facultats, escoles o departaments, als consells o juntes de facultat o escola i als consells de departament s'ha de fer mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

5. Els estatuts han d'establir les normes electorals aplicables, les quals han de garantir en tots els òrgans col·legiats el principi de composició equilibrada, entre dones i homes, tal com indica la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

6. Els estatuts han d'establir mecanismes incentivadors de la participació i representació dels diferents sectors de la comunitat universitària als òrgans de govern de la universitat, centres, departaments i

instituts, amb especial atenció a la participació de l'estudiantat, i amb informació actualitzada als portals de transparència dels espais de participació que s'habilitin en cada moment. Amb aquesta finalitat, poden desenvolupar processos participatius, consultes i altres mecanismes de participació del conjunt de la comunitat universitària.

Article 45
El Claustre Universitari

1. El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i participació de la comunitat universitària.

2. Les funcions fonamentals del Claustre són:

a) Elaborar i aprovar els estatuts de la universitat i, si s'escau, modificar-los, sense perjudici del que disposa l'article 38.1, així com el reglament general de centres i estructures, i altres normes.

b) Debatre i fer propostes de política universitària perquè siguin elevades a l'Equip de Govern. Quan aquestes propostes puguin tenir un caràcter normatiu s'han d'elevar al Consell de Govern.

c) Elaborar i modificar el seu reglament de funcionament.

d) Elegir els representants del Claustre en altres òrgans de govern de la universitat.

e) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector o rectora a iniciativa d'un terç dels seus components, que inclogui, com a mínim, un 30 per cent del personal dels cossos docents universitaris funcionaris i professores i professors permanents laborals. L'aprovació de la iniciativa com a mínim per dos terços del Claustre en comporta la dissolució i el cessament del rector o rectora, que ha de continuar en funcions fins a la presa de possessió del nou rector o de la nova rectora. Si la iniciativa no és aprovada, cap dels sol·licitants no pot participar en la presentació d'una altra iniciativa d'aquest caràcter fins que hagi transcorregut un any des de la votació.

f) Exercir qualsevol altra funció que estableixin els estatuts de la universitat.

g) Analitzar i debatre altres temàtiques d'especial transcendència.

3. Els estatuts han d'establir la durada del mandat i el nombre de components del Claustre; són membres nats d'aquest òrgan el rector o rectora, que l'ha de presidir, el secretari o secretària general i el o la gerent. Els estatuts de cada universitat han d'establir els percentatges de representació del personal docent i investigador no permanent, personal investigador no permanent, professorat associat, estudiantat i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, i han d'assegurar un mínim del 25 per cent de representació de l'estudiantat. El personal dels cossos docents universitaris funcionaris i

professores i professors permanents laborals ha de tenir una representació del 51 per cent dels membres del Claustre.

Article 46
El Consell de Govern

1. El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern de la universitat.

2. Corresponen al Consell de Govern les funcions següents:

a) Promoure i aprovar els plans estratègics de la universitat a proposta de l'Equip de Govern.

b) Fixar les directrius fonamentals i els procediments d'aplicació de totes les polítiques de la universitat.

c) Proposar al Consell Social per a la seva aprovació el Pla pluriennal de finançament.

d) Aprovar l'oferta i la programació docent de la universitat.

e) Aprovar les convocatòries de places i la relació de llocs de treball, i la seva modificació, del personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, que han d'aprovar finalment les comunitats autònomes.

f) Proposar al Consell Social per a la seva aprovació els pressupostos de la universitat i dels ens dependents, i els comptes anuals de la universitat.

g) Aprovar els convenis d'adscripció a la universitat de centres d'educació superior públics i privats.

h) Aprovar els convenis de col·laboració i cooperació acadèmica i de recerca subscrits entre la universitat i altres universitats nacionals o estrangeres, així com amb altres institucions, organismes, entitats o empreses amb fins acadèmics o de recerca, llevat que aquesta facultat sigui atribuïda a altres òrgans estatutaris a través de mecanismes interns de distribució de competències de la universitat.

i) Definir i aprovar plans de captació, estabilització i promoció del personal docent i investigador.

j) Definir i impulsar, en coordinació amb la unitat d'igualtat, un pla d'igualtat de gènere del conjunt de la comunitat universitària.

k) Informar de l'aprovació del Pla d'igualtat negociat amb la representació de la universitat i la representació legal dels i les treballadores, que ha de contenir com a mínim les matèries que recull l'article 46.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

l) Definir i impulsar, en coordinació amb la unitat de diversitat, un pla d'inclusió i no-discriminació del conjunt del personal i sectors de la universitat per motius de discapacitat, origen ètnic i nacional, orientació sexual i identitat de gènere, i per qualsevol altra condició social o personal, elaborar protocols i desenvolupar mesures de prevenció i resposta davant la violència, l'assetjament laboral o la discriminació.

m) Definir i impulsar una estratègia de mitigació del canvi climàtic que inclogui plans d'eficiència energètica i substitució a energies renovables, d'alimentació sostenible i de proximitat, i de mobilitat.

n) Aprovar la normativa de funcionament de la inspecció de serveis i els procediments de rendició de comptes anuals d'aquesta.

ñ) Desenvolupar qualsevol altra funció de govern de la universitat que estableixin els seus estatuts.

3. Els estatuts han d'establir el nombre de components del Consell de Govern; són membres nats d'aquest òrgan el rector o rectora, que l'ha de presidir, el secretari o secretària general i el o la gerent. La composició ha d'assegurar la representació de les estructures que formen la universitat i del personal docent i investigador, de l'estudiantat, del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis i del Consell Social. Els representants del personal i de l'estudiantat han de ser elegits pel Claustre. En cas que hi hagi diversos campus en diferents localitats, s'ha de procurar la representació d'aquests al Consell de Govern.

Els estatuts de cada universitat han d'establir la durada i la manera com es materialitza la representació de tots els sectors esmentats, han de garantir una majoria de personal dels cossos docents universitaris i professorat permanent laboral i han d'assegurar la presència de les altres figures docents no permanents, del personal investigador no permanent i del professorat associat. Un mínim del 10 per cent del Consell de Govern han de ser representants de l'estudiantat i un altre mínim del 10 per cent han de ser representants del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. En tot cas, un terç dels membres del Consell de Govern ha de ser elegit pel rector o rectora, incloent-hi en aquesta quota els membres nats.

Article 47
El Consell Social

1. El Consell Social és l'òrgan de participació i representació de la societat, un espai de col·laboració i rendició de comptes en què s'interrelacionen amb la universitat les institucions, les organitzacions socials i el teixit productiu. La seva composició ha de reflectir adequadament la pluralitat de l'entorn social en què està situada.

2. Corresponen al Consell Social les funcions essencials següents:

a) Elaborar, aprovar i avaluar un pla triennal d'actuacions dirigit prioritàriament a fomentar les interrelacions i la cooperació entre la universitat, els antics alumnes i l'entorn cultural, professional, científic, empresarial, social i territorial, així com el seu desenvolupament institucional. S'ha de dur a terme, amb la periodicitat que determinin els estatuts, una sessió conjunta del Consell Social i del Consell de Govern de cada universitat a fi de fer el seguiment del pla i, si s'escau, establir-ne les modificacions necessàries.

b) Informar, amb caràcter previ, sobre l'oferta de titulacions oficials i de formació permanent, així com sobre la creació i supressió de centres propis i a l'estranger.

c) Promoure accions per facilitar la connexió de la universitat amb la societat i per a l'enfortiment de les activitats de formació al llarg de la vida que duguin a terme les universitats.

d) Promoure la captació de recursos econòmics destinats al finançament de la universitat, procedents dels diversos àmbits socials, empresarials i institucionals locals, nacionals i internacionals.

e) Analitzar i valorar el rendiment de les activitats acadèmiques i proposar accions de millora.

f) Informar sobre les normes que regulin el progrés i la permanència de l'estudiantat a la universitat.

g) Contribuir a la incorporació de les previsions del pla triennal d'actuacions als pressupostos, i aprovar-los, així com supervisar les activitats de caràcter econòmic de la universitat i aprovar els comptes anuals de la institució universitària i de les entitats que en depenguin, sense perjudici de la legislació mercantil o qualsevol altra a què aquestes entitats puguin estar sotmeses en funció de la seva personalitat jurídica.

h) Crear, d'acord mutu amb el Consell de Govern de cada universitat, comissions conjuntes per promoure, desplegar i avaluar iniciatives tendents a reforçar el paper de la universitat en l'entorn social.

i) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, el Pla pluriennal de finançament de la universitat i fer-ne el seguiment.

j) Aprovar les assignacions dels complements retributius.

k) Participar, amb veu i vot, al Consell de Govern d'acord amb el que estableixin els estatuts.

l) Vetllar pel compliment dels principis ètics i d'integritat acadèmica, així com de les directrius antifrau, que han de guiar la funció docent i la recerca, en col·laboració amb els organismes i plans dels quals, per

a aquests efectes, disposi cada universitat.

m) Exercir les altres funcions que la llei de la comunitat autònoma determini.

3. Per una llei de la comunitat autònoma s'ha de regular la composició del Consell Social i s'ha de procurar que el seu funcionament sigui eficaç i eficient. Aquesta norma ha d'establir un estatut dels seus membres. La llei ha de garantir la presència de persones proposades pels diferents sectors representatius de la vida econòmica, social i cultural de l'entorn, coneixedores de l'activitat i dinàmica universitàries, així com l'absència de conflicte d'interessos amb la universitat. La llei autonòmica també n'ha de regular la durada del mandat i el procediment de designació dels membres per part de l'Assemblea Legislativa, oïda la universitat. A més, han de ser membres del Consell Social el rector o rectora, el o la gerent, el secretari o secretària general, així com un representant del personal docent i investigador, un altre del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, elegits pel Consell de Govern d'entre els seus membres, i un tercer del Consell d'Estudiants, elegit pel mateix Consell, tots ells amb veu i vot.

4. Per al compliment adequat de les seves funcions, el Consell Social ha de disposar d'una organització de suport amb recursos suficients. La llei que n'estableixi la composició i el funcionament pot preveure la dotació d'un pressupost propi del Consell Social, així com la seva gestió economicopressupostària amb caràcter autònom.

Article 48
El Consell d'Estudiants

1. El Consell d'Estudiants és l'òrgan col·legiat superior de representació i coordinació de l'estudiantat en l'àmbit de la universitat. Els seus membres s'han d'elegir d'entre els estudiants dels diferents centres, amb la durada i en la forma que determinin els estatuts de la universitat.

2. El Consell d'Estudiants gaudeix de plena autonomia per al compliment dels seus fins dins de la normativa pròpia de la universitat, i aquesta l'ha de dotar dels mitjans i espais necessaris per a l'exercici de les seves funcions.

Els estatuts han de preveure la possibilitat d'establir consells d'estudiants en les diferents estructures organitzatives de la universitat de les quals formi part l'estudiantat.

3. Corresponen al Consell d'Estudiants les funcions següents:

a) Defensar els interessos de l'estudiantat en els òrgans de govern.

b) Vetllar pel compliment i el respecte dels seus drets i deures.

c) Fer propostes als òrgans de govern en matèries relacionades amb les seves competències per a la seva inclusió en l'ordre del dia.

d) Fomentar l'associacionisme estudiantil i la participació de l'estudiantat en la vida universitària.

e) Qualssevol altres funcions que li assignin els estatuts de la universitat.

Article 49
Altres òrgans col·legiats

1. En cas de disposar de facultats, escoles o departaments, aquestes estructures han de tenir un consell com a òrgan de govern, que ha de presidir el degà o degana, en el primer cas, o el director o directora, en els restants.

2. Les universitats poden crear altres òrgans col·legiats.

3. Els estatuts han de determinar les funcions dels òrgans esmentats als apartats anteriors, la composició, la durada de la seva funció i el procediment d'elecció dels membres, que han de ser majoritàriament personal dels cossos docents universitaris funcionaris i professores i professors permanents laborals de la universitat. Així mateix, han d'establir les condicions en què els seus membres poden compaginar les tasques amb el desenvolupament de la seva formació, carrera docent i investigadora.

S'ha de garantir en la regulació de cada òrgan col·legiat un funcionament efectiu d'aquest i una representació de l'estudiantat que n'assoleixi com a mínim el 25 per cent de la composició.

Article 50
El rector o la rectora i el seu equip de govern

1. El rector o la rectora exerceix les funcions de direcció, govern i gestió de la universitat i en té la representació davant altres universitats, organismes, institucions, administracions públiques o entitats socials o empresarials locals, nacionals i internacionals. A més, exerceix les funcions pròpies de màxim òrgan acadèmic de la universitat. Li corresponen també totes les competències que no siguin atribuïdes expressament a altres òrgans de la universitat.

Com a unitat de suport al rector o rectora s'ha de constituir un equip de govern, que ha de presidir ell o ella, i que ha d'estar integrat pels vicerectors i vicerectores, el o la gerent i el secretari o la secretària general, així com per qualsevol altre membre que estableixin els estatuts de cada universitat.

Les persones titulars de les vicerectories s'han de nomenar d'entre les funcionàries i funcionaris que integren el personal dels cossos docents universitaris i les professores i professors permanents laborals, per al desenvolupament de les polítiques universitàries. La persona titular de la Secretaria General s'ha de nomenar d'entre el personal docent i investigador funcionari doctor o el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis funcionari amb titulació universitària que presti serveis a la universitat, ha d'actuar com a fedatari/ària i ha de presidir la Comissió Electoral. La persona titular de la Gerència s'ha de nomenar, d'acord amb el Consell Social, atenent criteris de competència professional i experiència en la gestió, i ha de tenir com a funció la gestió dels serveis administratius i econòmics de la universitat i de recursos humans. El o la gerent, una vegada hagi assumit el càrrec, no pot exercir funcions docents ni de recerca.

2. Són funcions del rector o rectora les següents:

a) Exercir la direcció global de la universitat.

b) Coordinar les activitats i polítiques de l'Equip de Govern de la universitat.

c) Impulsar els eixos principals de la política universitària.

d) Definir les directrius fonamentals de la planificació estratègica de la universitat.

e) Desenvolupar les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i executar-ne els acords, especialment pel que fa a la programació i l'exercici de la docència, a la recerca, a la transferència i intercanvi del coneixement i innovació, a la gestió dels recursos econòmics i del personal, a la internacionalització, a la cultura i promoció universitàries i a les relacions institucionals.

f) Nomenar i cessar els membres de l'Equip de Govern.

3. En els estatuts s'ha de consignar el mecanisme de substitució temporal del rector o la rectora.

4. El rector o la rectora, igualment, pot nomenar personal eventual per dur a terme les funcions previstes i amb les condicions que estableix l'article 12 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. El nombre màxim de personal eventual s'ha de recollir en els estatuts d'acord amb el que disposa la normativa de la comunitat autònoma corresponent. Aquest nombre i les condicions retributives han de ser públiques.

5. El rector o la rectora pot nomenar els representants de la universitat en diversos òrgans, entitats i institucions en què tingui representació la universitat.

6. Durant el seu mandat, el rector o rectora no es pot presentar a cap procés de promoció acadèmica ni

formar part d'una comissió de promoció.

Article 51
L'elecció del rector o la rectora

1. Els candidats o candidates han de ser personal docent i investigador permanent doctor a temps complet i ha de reunir els mèrits de recerca, docència i experiència de gestió universitària que determinin els estatuts. En tot cas, aquests mèrits han de garantir una alta capacitat investigadora, una trajectòria docent acreditada, així com una suficient experiència de gestió universitària en algun càrrec unipersonal.

2. El rector o la rectora ha de ser elegit o elegida mitjançant elecció directa per sufragi universal ponderat per tots els membres de la comunitat universitària. D'acord amb el que disposa l'article 44.3, la durada del seu mandat ha de ser de sis anys improrrogables i no renovables.

Els estatuts han de fixar el procediment per a la seva elecció i han d'establir els percentatges i el procediment de ponderació de cada sector vetllant per incentivar la participació de tots els estaments i assegurant que, en tot cas, la representativitat del personal dels cossos docents universitaris funcionaris i professores i professors permanents laborals de la universitat no sigui inferior al 51 per cent.

És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat o candidata que aconsegueixi el suport de més de la meitat dels vots vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions que preveuen els estatuts. Si es presenta més d'un candidat o candidata a rector o rectora i cap candidat o candidata l'assoleix, es fa una segona votació entre els dos candidats o candidates que hagin aconseguit el nombre més gran de vots en la primera volta, tenint en compte les ponderacions esmentades. En la segona volta és proclamat el candidat o la candidata que obtingui la majoria simple de vots, atenent aquestes mateixes ponderacions.

3. El rector o la rectora el nomena l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

Article 52
Altres òrgans unipersonals

1. Les universitats que comptin amb facultats, escoles o departaments han de tenir els òrgans unipersonals següents, que han de tenir la representació dels seus centres i n'han d'exercir les funcions de direcció i gestió ordinària: Degà o degana de facultat, director o directora d'escola, i director o directora de departament.

Així mateix, aquests òrgans unipersonals han de nomenar els membres de l'Equip de Direcció dels seus centres d'acord amb el que disposen els estatuts de la universitat, i han d'elegir un secretari o secretària

del centre que ha d'exercir com a fedatari de les decisions preses pel Consell de Facultat, d'Escola o de Departament.

Els degans i deganes de facultat i els directors i directores d'escola s'han d'elegir mitjançant elecció directa per sufragi universal en la forma en què s'estableixi estatutàriament, d'entre el personal dels cossos docents universitaris funcionaris i professores i professors permanents laborals de la universitat.

Els directors i directores de departament els han d'elegir mitjançant elecció directa per sufragi universal tots els membres del Consell de Departament d'entre el personal dels cossos docents universitaris funcionaris i professores i professors permanents laborals de la universitat.

2. Els estatuts han de fixar els mecanismes de substitució temporal del càrrec i el procediment per convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a aquests, així com els seus efectes sobre els consells de facultat o escola.

3. Les universitats han de tenir, a més, directors o directores en totes les estructures que defineixin els estatuts, i un secretari o secretària que exerceixi com a fedatari o fedatària. S'han d'elegir en la forma en què s'estableixi estatutàriament, i hi ha de prevaldre el que disposa el conveni d'adscripció per als instituts universitaris de recerca adscrits a universitats públiques.

Capítol III
Règim econòmic i financer de les universitats públiques

Article 53
Marc normatiu

1. En l'exercici de la seva activitat economicofinancera i pressupostària, les universitats s'han de regir pel que preveuen aquesta Llei orgànica i la legislació aplicable al sector públic en aquestes matèries.

2. Les comunitats autònomes, en el marc que estableixen aquesta Llei orgànica i la legislació aplicable al sector públic en aquestes matèries, han d'establir i desplegar les normes i els procediments d'elaboració, desenvolupament i execució del pressupost de les universitats que són competència seva, així com per controlar-ne les despeses i ingressos, mitjançant les tècniques d'auditoria corresponents, amb la col·laboració i supervisió dels consells socials.

Article 54
Autonomia econòmica i financera

1. Les universitats han de tenir autonomia econòmica i financera en els termes que estableixen aquesta Llei orgànica i les normes de les comunitats autònomes.

2. Correspon a les universitats l'elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i l'administració dels seus béns.

Article 55
Suficiència financera

1. Les administracions públiques han de dotar les universitats dels recursos econòmics necessaris per garantir la suficiència financera que els permeti donar compliment al que estableix aquesta Llei orgànica i han d'assegurar la consecució dels objectius que s'hi preveuen.

2. En el marc del pla d'increment de la despesa pública per a 2030 que preveu l'article 155.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, l'Estat, les comunitats autònomes i les universitats comparteixen l'objectiu de destinar com a mínim l'1 per cent del producte interior brut a la despesa pública en educació universitària pública en el conjunt de l'Estat, i permetre així l'equiparació progressiva a la inversió mitjana dels estats membres de la Unió Europea i el compliment dels objectius que estableix aquesta Llei orgànica. Per assolir aquest objectiu de caràcter pluriennal, s'han d'establir als pressupostos de les comunitats autònomes, als del conjunt d'universitats i als pressupostos generals de l'Estat les aportacions corresponents, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Article 56
Programació i sistema de finançament

1. L'elaboració dels pressupostos de les universitats s'ha d'enquadrar en un marc pressupostari a mitjà termini, compatible amb el principi d'anualitat pel qual es regeixen l'aprovació i execució dels pressupostos del sector públic, de conformitat amb la normativa europea i amb la normativa estatal o autonòmica en la matèria.

2. D'aquesta manera, i dins del marc normatiu que estableixin, les comunitats autònomes en el territori de les quals se situïn les universitats han d'elaborar programacions pluriennals que puguin conduir, en coordinació amb les universitats, a l'aprovació d'instruments de programació i finançament que incloguin els objectius a aconseguir, els recursos financers per a això i els mecanismes d'avaluació del grau de consecució d'aquests objectius.

3. Sense perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats autònomes, aquesta programació pluriennal ha d'incloure els eixos de finançament següents, que s'han de sostenir en indicadors específics d'avaluació, acordats, mesurables i contrastables:

a) Finançament estructural basal. Aquest finançament ha de ser suficient per a la prestació d'un servei públic i de qualitat i per cobrir les necessitats pluriennals de despeses de personal, incloent-hi les despeses dels plans pluriennals d'estabilització de les plantilles, despeses corrents en béns i serveis i

d'inversions reals, la recerca estructural i les inversions per garantir la sostenibilitat mediambiental de les universitats.

b) Finançament estructural per necessitats singulars. Aquest finançament addicional s'ha d'establir per a determinades universitats en funció de necessitats singulars com la insularitat, la dispersió territorial i presència en el medi rural dels seus centres universitaris, el nivell d'especialització de les titulacions impartides, la pluralitat lingüística dels programes, incloent-hi la promoció de les llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes, l'existència d'infraestructures singulars, de patrimoni cultural o artístic o les dimensions de les institucions. Així mateix, de comú acord entre les universitats i les comunitats autònomes es poden fixar altres funcions singulars que requereixin un finançament específic.

c) Finançament per objectius. Aquest finançament addicional s'ha d'establir en funció del compliment d'objectius estratègics que s'hagin fixat en la programació pluriennal a què es refereix l'apartat 2. Aquests objectius han d'estar vinculats, entre d'altres, a la millora de la docència, la recerca, incloent-hi els programes de ciència oberta i ciència ciutadana, la transferència i intercanvi del coneixement, la innovació, la formació al llarg de la vida, la internacionalització, la cooperació interuniversitària i la participació en projectes i xarxes, la taxa d'inserció laboral, la igualtat efectiva entre dones i homes, el reconeixement de la diversitat i l'accessibilitat universal.

El grau de compliment dels objectius esmentats l'ha d'avaluar la comunitat autònoma i ha de servir de base per a la programació pluriennal següent. L'avaluació s'ha de fer amb criteris públics, objectius, transparents i conformes al marc normatiu establert.

Així mateix, aquest compliment pot constituir un criteri per a la planificació anual de l'ocupació pública de les universitats.

4. El model de finançament de la recerca universitària, incloent-hi els contractes predoctorals, ha de comportar un finançament estructural de les universitats per les administracions públiques competents i, així mateix, un finançament específic per a projectes delimitats en el temps a través de les convocatòries que portin a terme les institucions corresponents.

Addicionalment, les administracions públiques han de fomentar programes competitius de finançament per a l'enfortiment de la capacitat investigadora i la innovació docent.

Així mateix, les universitats han de dedicar recursos suficients als serveis de gestió i de suport a la recerca, transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

Article 57
Pressupost

1. El pressupost de les universitats ha de ser públic, únic, equilibrat, i ha de comprendre la totalitat dels ingressos i les despeses.

2. Les universitats han de complir les obligacions que s'estableixen en matèria pressupostària respecte de l'aprovació de límits de despeses de caràcter anual. Els pressupostos i les seves liquidacions han de fer una referència expressa al compliment de l'equilibri i la sostenibilitat financers.

3. En el procediment d'elaboració del pressupost s'han d'incloure informes d'impacte per raó de gènere i d'impacte mediambiental.

4. El pressupost de les universitats ha de contenir en l'estat d'ingressos:

a) Les transferències per a despeses corrents i de capital que fixen anualment, les comunitats autònomes dins d'un marc pressupostari a mitjà termini.

b) Els ingressos pels preus públics per serveis acadèmics i altres drets que s'estableixin legalment. En el cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial, els preus públics i drets els han de fixar la comunitat autònoma o l'Administració corresponent, dins d'un marc general de contenció o reducció progressiva dels preus públics.

Així mateix, s'hi han de consignar les compensacions corresponents als imports derivats de les exempcions i reduccions que legalment es disposin en matèria de preus públics i altres drets.

c) Els ingressos pels preus dels ensenyaments propis, la formació al llarg de la vida i els referents a les altres activitats autoritzades a les universitats, que s'han d'aprovar juntament amb els pressupostos anuals en els quals s'hagin d'aplicar.

d) Els ingressos procedents de transferències i subvencions d'organitzacions internacionals o supranacionals, de les diferents administracions públiques i d'altres entitats del sector públic.

e) Els ingressos procedents de transferències d'entitats privades, així com d'herències, llegats o donacions.

f) Els ingressos derivats d'activitats de mecenatge, que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, inclosos els derivats de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general que hagin subscrit, a l'efecte del que disposa aquesta Llei.

g) Els rendiments procedents del seu patrimoni i de les altres activitats econòmiques que duguin a

terme segons el que preveuen aquesta Llei orgànica i els propis estatuts, incloent-hi els ingressos procedents dels contractes que preveu l'article 60, així com els derivats dels contractes de patrocini publicitari.

h) Els romanents de tresoreria i qualsevol altre ingrés.

i) El producte de les operacions de crèdit que concertin, que ha de ser compensat per aconseguir l'equilibri pressupostari necessari de la comunitat autònoma o l'Administració que correspongui, la qual, en tot cas, ha d'autoritzar qualsevol operació d'endeutament.

5. L'estructura del pressupost de les universitats, el seu sistema comptable i els documents que comprenen els seus comptes anuals s'han d'adaptar, en tot cas, a les normes que amb caràcter general s'estableixin per al sector públic. En aquest marc, als efectes de la normalització comptable, les comunitats autònomes poden establir un pla de comptabilitat per a les universitats de la seva competència, així com determinar el marc temporal de la liquidació del pressupost i dels comptes anuals.

6. A l'estat de despeses corrents s'ha d'ajuntar la relació de llocs de treball de tot el personal universitari, especificant-ne la totalitat dels costos i els elements que recull l'article 74 del text refós de la Llei de l'Estatut de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i incloent-hi els llocs de nou ingrés que es proposen. Les universitats poden modificar la relació de llocs de treball del seu personal per ampliació de les places existents o per minoració o canvi de denominació de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts, sense perjudici del que disposa l'article 71.

Els costos del personal docent i investigador, així com del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, els ha d'autoritzar la comunitat autònoma, en el marc de la normativa bàsica sobre oferta d'ocupació pública, excepte en el cas dels contractes que preveu la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que no necessiten aquesta autorització.

El nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal per les universitats ha de respectar la normativa específica en la matèria.

7. Les universitats han de dedicar un percentatge del pressupost no inferior al 5 per cent a programes propis de recerca.

8. L'elaboració, aprovació, execució i liquidació del pressupost s'han de regir per les normes estatals i autonòmiques aplicables a aquesta matèria.

En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de reduir les despeses del nou pressupost per una quantia igual al dèficit que s'ha produït. La reducció

expressada només es pot revocar per un acord d'aquest òrgan, a proposta del rector/a, amb l'informe previ de l'interventor/a i amb l'autorització de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma, quan la disponibilitat pressupostària i la situació de tresoreria ho permetin. En tot cas, el Consell de Govern ha de ser informat sobre els motius d'aquest dèficit i de les alternatives possibles per corregir-lo.

Les transferències, amb càrrec als pressupostos de la comunitat autònoma a favor, directament o indirectament, de les universitats requereixen l'aprovació i la posada en marxa de la reducció de despeses.

9. Les universitats han de remetre a la comunitat autònoma o Administració corresponent la informació economicofinancera que hagin de subministrar en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària o altres disposicions de caràcter estatal o autonòmic. La falta d'enviament de la liquidació del pressupost, o la falta d'adopció de mesures en cas de liquidació amb romanent negatiu, faculta la comunitat autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les mesures necessàries per garantir l'estabilitat pressupostària de la universitat.

Article 58
Patrimoni

1. Constitueix el patrimoni de cada universitat el conjunt dels seus béns, drets i obligacions.

2. Les universitats assumeixen la titularitat dels béns de domini públic afectes al compliment de les seves funcions, així com els que, en el futur, es destinin a aquests mateixos fins per l'Estat o per les comunitats autònomes. Se n'exceptuen, en tot cas, els béns que integrin el patrimoni històric i cultural.

Quan els béns a què es refereix el paràgraf anterior deixin de ser necessaris per a la prestació del servei universitari o s'utilitzin en funcions diferents de les pròpies de la universitat, l'Administració d'origen en pot reclamar la reversió o, si això no és possible, el reemborsament del valor en el moment en què la reversió era procedent.

Les administracions públiques poden adscriure béns de titularitat seva a les universitats públiques perquè els facin servir en les funcions pròpies.

3. L'administració i la disposició dels béns de domini públic, així com dels patrimonials, s'ha d'ajustar a les normes generals que regeixin en aquesta matèria.

Sense perjudici que s'apliqui el que disposa la legislació sobre patrimoni històric i cultural, els actes de disposició dels béns immobles i dels mobles de valor extraordinari els ha d'acordar la universitat, amb l'aprovació del Consell Social, de conformitat amb les normes que, sobre això, determini la comunitat autònoma.

4. Formen part del patrimoni de la universitat els drets de propietat industrial i propietat intel·lectual dels quals sigui titular com a conseqüència de l'acompliment pel personal de la universitat de les funcions que li són pròpies, així com els derivats de l'execució de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre. L'administració i gestió d'aquests béns es regeix pel que preveu a aquest efecte la Llei 14/2011, d'1 de juny.

5. Els béns afectes al compliment dels seus fins i els actes que es duguin a terme per al desenvolupament immediat d'aquests fins, així com els seus rendiments, gaudeixen d'exempció tributària.

Aquesta exempció tributària s'ha d'aplicar sempre que els tributs i les exempcions recaiguin directament sobre les universitats en concepte legal de contribuents, tret que sigui possible legalment la translació de la càrrega tributària.

6. Les universitats públiques tenen dret als beneficis fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

7. La recerca que fan les universitats constitueix una activitat econòmica que es desenvolupa mitjançant la recerca bàsica i aplicada, amb la finalitat de transferir a la societat la tecnologia i el coneixement adquirit.

Article 59
Transparència i rendició de comptes en la gestió economicofinancera

1. L'ús dels recursos economicofinancers de les universitats s'ha de sotmetre als principis de transparència i de rendició de comptes.

2. Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de control extern de la comunitat autònoma respectiva, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.

3. Les universitats s'han de sotmetre al règim d'auditoria pública que determini la normativa autonòmica o, si s'escau, estatal.

Així mateix, les universitats han de desenvolupar un règim de control intern que, en tot cas, ha de tenir un sistema d'auditoria interna. L'òrgan responsable d'aquest control ha de tenir autonomia funcional en la seva tasca i no pot dependre dels òrgans de govern unipersonals de la universitat.

4. Les universitats han d'implantar un sistema de comptabilitat analítica o equivalent.

Article 60
Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

1. Els grups de recerca reconeguts per la universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, així com el seu professorat tant a través dels anteriors com a través dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat dedicats a la canalització de les iniciatives de recerca del professorat i a la transferència dels resultats de la recerca, poden subscriure contractes amb persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades per dur a terme treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

2. Els òrgans de govern de les universitats, en el marc de les normes bàsiques que dicti el Govern, han de regular els procediments d'autorització dels treballs i de subscripció dels contractes que preveu l'apartat anterior, així com els criteris per fixar el destí dels béns i recursos que s'hi obtinguin.

Article 61
Entitats o empreses basades en el coneixement

1. Les universitats poden crear o participar en entitats o empreses basades en el coneixement desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per la recerca finançats totalment o parcialment amb fons públics i duts a terme a les universitats.

2. Aquestes entitats o empreses en el capital de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses al que disposa aquest capítol en el que els sigui aplicable, en particular, a l'obligació de transparència i de rendició de comptes en els mateixos terminis i pel mateix procediment que les mateixes universitats.

Els instruments de creació d'aquestes entitats o empreses han de determinar el percentatge dels drets de propietat industrial i propietat intel·lectual la titularitat dels quals correspon a les universitats, així com la distribució dels rendiments econòmics que, si s'escau, aquelles obtinguin. L'administració i gestió d'aquests béns s'ha d'ajustar al que preveu a aquest efecte la Llei 14/2011, d'1 de juny.

3. El professorat funcionari dels cossos docents universitaris, les professores i professors permanents laborals i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari o laboral amb vinculació permanent, que fonamenti la seva participació en les activitats de recerca a què es refereix l'apartat 1, poden sol·licitar l'autorització per incorporar-se a l'empresa esmentada o entitat participada per la universitat, mitjançant una excedència temporal.

El Govern, mitjançant un reial decret i amb l'informe previ de la Conferència General de Política Universitària, ha de regular les condicions i el procediment per a la concessió d'aquesta excedència que, en tot cas, només es pot concedir per un temps màxim de cinc anys. Durant aquest període, el personal

en situació d'excedència té dret a la reserva del lloc de treball i al seu còmput a l'efecte d'antiguitat. Si amb anterioritat a la finalització del període pel qual s'hagi concedit l'excedència la persona interessada no sol·licita el reingrés al servei actiu, és declarada d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular.

4. Les limitacions que estableixen l'article quart, si s'escau, i els articles dotze.1.*b* i *d* i setze de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, no són aplicables als professors/es funcionaris/àries dels cossos docents universitaris, al professorat laboral permanent i al personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis funcionari i laboral quan participin en les entitats o empreses basades en el coneixement que preveu aquest article, sempre que hi hagi un acord explícit del Consell de Govern de la universitat i l'autoritzi l'Administració pública competent.

Article 62
Consideració dels projectes de recerca, desenvolupament i innovació com a unitats funcionals

Sempre que siguin autònoms en el seu objecte, els projectes de recerca, desenvolupament i innovació que s'hagin encomanat a les universitats públiques mitjançant contractes, resolucions de concessió de subvencions o qualsevol altre instrument jurídic tenen la consideració d'unitats funcionals separades dins d'aquestes universitats, a l'efecte del càlcul del valor estimat que estableix l'article 101.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 63
Creació de fundacions públiques i altres persones jurídiques públiques

Sense perjudici del que estableix l'article 61.2, les universitats, per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins, poden participar i crear, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, fundacions del sector públic o altres persones jurídiques de naturalesa pública, d'acord amb el que disposen la legislació sobre el sector públic que sigui aplicable, la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, així com la Llei 14/2011, d'1 de juny.

La dotació fundacional o l'aportació al capital social i qualssevol altres aportacions a les entitats que preveu el paràgraf anterior, que es facin amb càrrec als pressupostos de la universitat, queden sotmeses a la normativa vigent en aquesta matèria.

Les entitats en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses al que disposa aquest capítol i, en particular, a l'obligació de transparència i de rendició de comptes en els mateixos termes que les universitats.

Els instruments de creació o de participació en les entitats esmentades han de determinar el

percentatge dels drets de propietat industrial i propietat intel·lectual la titularitat dels quals correspon a les universitats, així com la distribució dels rendiments econòmics que, si s'escau, aquelles obtinguin. L'administració i gestió dels béns esmentats i la participació en els beneficis derivats s'han d'ajustar al que preveu a aquest efecte la Llei 14/2011, d'1 de juny.

Capítol IV
Personal docent i investigador de les universitats públiques

Article 64
Personal docent i investigador

1. El personal docent i investigador està compost pel professorat dels cossos docents universitaris i pel professorat laboral.

2. El personal funcionari d'un cos docent universitari en situació de servei actiu i destí en una universitat pública, de la mateixa manera que el personal docent i investigador contractat a temps complet, no pot ser professorat de les universitats privades ni dels centres privats d'ensenyament adscrits a universitats, sense detriment del que estableix l'article 60.1.

3. El professorat funcionari ha de ser majoritari, computat en equivalències a temps complet, sobre el total de personal docent i investigador de la universitat. No es computen com a professorat laboral els qui no tinguin responsabilitats docents en els ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials, ni el personal propi dels instituts de recerca adscrits a la universitat i de les escoles de doctorat.

El professorat amb contracte laboral temporal no pot superar el 8 per cent en efectius de la plantilla de personal docent i investigador. No es computen a aquest efecte el professorat associat de ciències de la salut i el professorat ajudant doctor.

4. Tots els llocs de treball de professorat funcionari i laboral s'han d'adscriure als àmbits de coneixement que el Govern ha d'establir reglamentàriament, amb l'informe previ del Consell d'Universitats. Aquests àmbits han de ser suficientment amplis per permetre i afavorir la mobilitat del professorat i facilitar-ne la carrera professional.

Article 65
Promoció de l'equitat entre el personal docent i investigador

1. Es poden establir mesures d'acció positiva en els concursos d'accés a places de personal docent i investigador funcionari i laboral per afavorir-hi l'accés de les dones. A aquest efecte, es poden establir reserves i preferències en les condicions de contractació de manera que, en igualtat de condicions d'idoneïtat, tinguin preferència per ser contractades les persones del sexe menys representat al cos

docent o categoria de què es tracti.

2. Les universitats i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de garantir que les ofertes d'ocupació a la universitat s'ajusten a les previsions que estableix en matèria de reserva de quota per a persones amb discapacitat l'article 59 del text refós de la Llei de l'Estatut de l'empleat públic.

3. Totes les comissions i òrgans de concursos i acreditacions a què fan referència els articles 69, 71 i 86 han de garantir el principi de composició equilibrada entre dones i homes.

4. Les universitats i les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'afavorir la corresponsabilitat en les cures i han d'assegurar l'exercici efectiu dels drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. A aquest efecte han d'aplicar criteris que assegurin la igualtat efectiva de totes les persones en l'aplicació del règim de dedicació i l'accés als programes de mobilitat que siguin competència seva, i han d'analitzar i corregir les desigualtats per raó de gènere, edat, discapacitat, origen nacional o etnicitat en els usos del temps acadèmic.

Així mateix, els procediments d'acreditació del professorat funcionari i laboral han d'incorporar criteris que garanteixin que la igualtat i la conciliació siguin efectives.

Article 66
Mobilitat temporal del personal docent i investigador

1. La mobilitat constitueix un dret, sense perjudici del que estableix l'article 69. És aplicable al personal docent i investigador de les universitats públiques la regulació de mobilitat del personal de recerca que preveu l'article 17 i concordants de la Llei 14/2011, d'1 de juny. En el que no preveu aquesta norma legal, s'han d'aplicar la reglamentació pròpia de cada universitat, els convenis que s'estableixin entre universitats o institucions d'educació superior (nacionals i internacionals), i entre aquestes i altres organismes públics o privats de recerca, instituts de recerca o entitats o empreses basades en el coneixement, i els acords que s'estableixin entre les comunitats autònomes.

2. La vinculació del personal docent i investigador a una altra universitat pública, centre adscrit de titularitat pública, organisme públic de recerca, institut de recerca, centres d'R+D+I dependents de les administracions públiques o entitats o empreses basades en el coneixement pot ser a temps complet o a temps parcial i, en tots dos casos, el personal docent i investigador, ha de mantenir, a tots els efectes, la seva adscripció a la universitat a què pertany.

Així mateix, els períodes d'adscripció a una altra universitat pública, organismes públics de recerca o centres d'R+D+I dependents de les administracions públiques computen als efectes d'antiguitat i no impedeixen el progrés en la carrera professional.

3. Les universitats i les administracions públiques han de dotar de finançament pressupostari adequat els plans de mobilitat per al reforç dels coneixements científics, tecnològics, humanístics, artístics, culturals, lingüístics, la creativitat i el desenvolupament professional del personal docent i investigador. Els programes de despesa corresponents han de tenir en compte la singularitat de les universitats dels territoris insulars i la distància al territori peninsular.

Article 67
Formació

Les universitats han de garantir la formació docent inicial i continuada del seu professorat. Així mateix, han d'establir plans de formació inicial i de formació al llarg de la vida que garanteixin la millora professional del seu personal docent i investigador, en els diferents àmbits d'especialització de l'activitat universitària, en el marc de la planificació estratègica i de les prioritats de les mateixes universitats en matèria de formació.

Secció primera
El professorat dels cossos docents universitaris

Article 68
Cossos docents universitaris

1. El professorat universitari funcionari ha de pertànyer als cossos docents següents:

a) Catedràtiques i catedràtics d'universitat.

b) Professores i professors titulars d'universitat.

El professorat pertanyent a aquests cossos ha de tenir plena capacitat docent i investigadora.

2. El professorat funcionari s'ha de regir per les bases que estableixen aquesta Llei orgànica i la seva normativa de desplegament, per les disposicions que, en virtut de les seves competències, dictin les comunitats autònomes, per la legislació general de funció pública que li sigui aplicable i pels estatuts de la seva universitat.

Article 69
Acreditació dels cossos docents universitaris

1. L'accés als cossos docents universitaris exigeix, a més del títol de doctor/a, l'obtenció prèvia d'una acreditació per part de l'ANECA que, valorant els mèrits i competències de les persones aspirants, garanteixi la qualitat en la selecció del professorat funcionari en el conjunt del país. L'ANECA ha

d'acordar, mitjançant un conveni, el desenvolupament de l'avaluació d'aquests mèrits i competències per les agències de qualitat de les comunitats autònomes.

En tot cas, és requisit per obtenir l'acreditació, la realització d'activitats de recerca o docència en universitats i/o centres de recerca diferents de la institució en què es va presentar la tesi doctoral, d'acord amb els criteris establerts reglamentàriament.

2. El procediment d'acreditació ha de garantir:

a) Els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com els de publicitat, transparència i imparcialitat dels membres dels òrgans d'acreditació.

b) L'agilitat i la petició de documentació accessible, en mode obert, abreujada i significativa, utilitzant els repositoris institucionals.

c) Una avaluació tant qualitativa com quantitativa dels mèrits docents i de recerca, i si s'escau de transferència del coneixement, amb una àmplia gamma d'indicadors de rellevància científica i d'impacte social.

d) Una avaluació basada en l'especificitat de l'àrea o àmbit de coneixement, tenint en compte, entre altres criteris, l'experiència professional, en especial, quan es tracti, entre d'altres, de professions regulades de l'àmbit sanitari, la rellevància local, el pluralisme lingüístic i l'accés obert a dades i publicacions científiques.

e) L'adequació dels mèrits requerits a la durada de l'etapa inicial de la carrera acadèmica que estableix aquesta Llei orgànica.

f) La composició dels òrgans d'acreditació per professorat dels cossos docents universitaris i experts/es, tant nacionals com estrangers, de reconegut prestigi.

g) La justificació de forma detallada, objectiva i transparent del resultat del procés.

3. Per un reial decret del Consell de Ministres, amb l'informe previ del Consell d'Universitats, s'ha de regular el procediment d'acreditació. En aquests procediments el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Article 70
Personal dels cossos docents universitaris que ocupi una plaça vinculada als serveis assistencials i de salut pública d'institucions sanitàries

1. El personal dels cossos docents universitaris que ocupi una plaça vinculada als serveis assistencials i

de salut pública d'institucions sanitàries, en àrees de coneixement de caràcter clínic assistencial i de salut pública, d'acord amb el que s'estableix l'article cent cinc de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, s'ha de regir pel que estableixen aquest article i els altres d'aquesta Llei orgànica que li siguin aplicables. Aquesta plaça es considera, a tots els efectes, un sol lloc de treball.

2. En consideració a les peculiaritats d'aquestes places, s'han de regir també en allò que els sigui aplicable per la Llei 14/1986, de 25 d'abril, i la resta de legislació sanitària, així com per les normes que el Govern, mitjançant un reial decret, a proposta conjunta de les persones titulars dels ministeris de Sanitat i d'Universitats i, si s'escau, de Defensa, estableixi en relació amb aquest personal funcionari. En particular, en aquestes normes s'ha de determinar l'exercici de les competències sobre situacions administratives i s'ha de concretar el règim disciplinari d'aquest personal. Independentment d'això, i a iniciativa conjunta de les o dels ministres indicats prèviament i a proposta del ministre o ministra d'Hisenda i Funció Pública, s'ha d'establir el sistema de retribucions aplicable a aquest personal.

Article 71
Concursos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris

1. Les universitats, d'acord amb el que estableixi la normativa interna, han de convocar concursos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris que estiguin dotades en l'estat de despeses del seu pressupost, segons es desplegui reglamentàriament. En tot cas, aquests concursos han de preveure les condicions següents:

a) L'experiència docent i l'experiència investigadora, incloent-hi la de transferència i intercanvi del coneixement, tenen una consideració anàloga en el conjunt dels criteris de valoració dels mèrits a considerar per les universitats. Les universitats poden establir en la convocatòria altres mèrits a valorar.

b) Les comissions de selecció han d'estar integrades per una majoria de membres externs a la universitat convocant elegits per sorteig públic entre el conjunt del professorat i personal investigador de la mateixa categoria o superior a la plaça convocada. Aquest sorteig s'ha de fer a partir d'una llista qualificada de professorat i personal investigador elaborada per la universitat, en els termes en què es desplegui en la normativa interna.

c) S'ha d'aplicar una reserva en el còmput anual, d'un mínim del 15 per cent del total de places que ofereixin les universitats per als cossos docents d'universitat i el personal permanent laboral, per a la incorporació de personal investigador doctor que hagi superat l'avaluació del Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (I3), o que hagi obtingut el certificat com a investigador/a establert/a (R3). Les places objecte de reserva que quedin vacants es poden acumular a la convocatòria ordinària de torn lliure d'aquest mateix any.

2. Les universitats han d'establir programes de promoció interna, que estiguin dotats en l'estat de

despeses del seu pressupost, per a l'accés des de la categoria de professora i professor titular d'universitat i de professora i professor permanent laboral a una altra de categoria superior. Les places d'aquests programes no poden superar el nombre màxim de places que siguin objecte de l'oferta d'ocupació pública de torn lliure, aquest mateix any, per a l'accés als cossos docents de l'article 68 i de professorat permanent laboral. Només poden accedir a aquestes places les professores i els professors que hagin prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius en el lloc d'origen i que estiguin acreditats per a la categoria a la qual promocionen. La universitat ha de regular, en la seva normativa interna, el procediment a seguir en els programes de promoció interna. En tot cas, el procediment d'accés és el de concurs de mèrits.

Article 72
Concursos de mobilitat del professorat

1. Les universitats poden convocar concursos de mobilitat per a la provisió de places docents vacants dotades en l'estat de despeses dels seus pressupostos.

Aquestes convocatòries s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i en el diari oficial de la comunitat autònoma corresponent, i han de contenir, com a mínim, criteris de valoració de caràcter curricular per a l'adjudicació de les places vacants.

2. Poden participar en els concursos de provisió de vacants els qui hagin ocupat com a mínim dos anys el lloc d'origen i siguin funcionaris/àries professors/es titulars d'universitat per als llocs de professor/a titular d'universitat i funcionaris/àries catedràtics/àtiques per als llocs de catedràtic/a, així com el personal investigador dels organismes públics de recerca (OPIS) de les categories que determinin les convocatòries, sempre que tinguin l'acreditació corresponent.

3. La plaça obtinguda després del concurs de provisió de llocs s'ha d'ocupar durant dos anys com a mínim, abans de poder participar en un nou concurs per obtenir una plaça diferent en aquesta o en una altra universitat.

4. Les places vacants cobertes en aquests concursos, atès que no suposen l'ingrés de personal nou, no computen als efectes de l'oferta d'ocupació pública.

Article 73
Comissions de reclamacions

1. Es pot presentar una reclamació davant el Consell d'Universitats contra les resolucions de les comissions d'acreditació. Una comissió, la composició de la qual s'ha de determinar reglamentàriament, ha de valorar la reclamació.

2. Contra les propostes de les comissions dels concursos de selecció es pot presentar una reclamació davant el rector o rectora. Una comissió, la composició de la qual s'ha de determinar estatutàriament, ha de valorar la reclamació, i el seu informe és vinculant. El Govern ha d'establir els requisits que han de complir els seus membres. Admesa a tràmit la reclamació, s'han de suspendre els nomenaments fins a la seva resolució.

3. Les resolucions del Consell d'Universitats i del rector o rectora a què es refereixen els apartats anteriors posen fi a la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 74
Reingrés d'excedents al servei actiu

El reingrés al servei actiu del funcionariat de cossos docents universitaris en situació d'excedència voluntària s'ha de fer de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Article 75
Règim de dedicació

1. El professorat de les universitats ha d'exercir les seves funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet, encara que pot ser a temps parcial a petició de l'interessat o interessada amb els requisits, condicions i efectes que s'estableixin reglamentàriament. La dedicació ha de ser, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tecnològics, humanístics o artístics en els termes de l'article 60.

2. El professorat funcionari en règim de dedicació a temps complet ha de tenir assignada a l'activitat docent un màxim de 240 i un mínim de 120 hores lectives per curs acadèmic dins de la seva jornada laboral anual. La universitat pot modificar aquesta forquilla per:

a) Corregir les desigualtats entre dones i homes derivades de les responsabilitats de cura de persones dependents.

b) Fer-la compatible amb l'exercici de càrrecs unipersonals de govern i amb les tasques de responsabilitat en projectes d'interès per a la universitat en la forma en què ho determinin els estatuts.

c) Permetre les tasques del professorat que representi els interessos dels empleats públics.

3. Els plans de dedicació individual anuals han de reflectir les activitats acadèmiques encomanades i han

de respectar el desenvolupament professional i la igualtat d'oportunitats i de resultats del professorat funcionari.

4. Les bases del règim general de dedicació del personal docent i investigador funcionari les ha de regular l'Estatut del personal docent i investigador universitari.

Article 76
Retribucions del personal docent i investigador funcionari

1. El Govern ha de determinar el règim retributiu del personal docent i investigador universitari pertanyent als cossos de funcionaris. Aquest règim és el que estableixi la legislació general de funcionaris, adequat específicament a les característiques del personal esmentat.

A aquests efectes, la norma que en determini el règim retributiu ha d'establir els intervals de nivells o categories dins de cada nivell corresponents a cada cos docent, els requisits de promoció d'un a l'altre, així com les conseqüències retributives.

2. Reglamentàriament es poden establir retribucions addicionals a les anteriors lligades a mèrits individuals per l'exercici de cadascuna de les funcions següents: activitat docent, activitat investigadora i activitat de transferència i intercanvi del coneixement i innovació. A aquests efectes, el personal docent i investigador pot sotmetre a avaluació l'activitat duta a terme a Espanya o a l'estranger, en universitats o en centres o organismes públics de recerca.

Aquests complements retributius derivats del desenvolupament de les funcions esmentades s'han d'assignar amb la valoració prèvia de l'ANECA.

L'ANECA pot acordar amb les agències de qualitat autonòmiques, mitjançant un conveni, el desenvolupament de l'avaluació d'aquests mèrits individuals.

Així mateix, el conjunt de les agències de qualitat ha d'acordar criteris mínims comuns, en aplicació dels quals l'ANECA ha de reconèixer les valoracions dutes a terme per les agències de qualitat autonòmiques per determinar els complements retributius del professorat laboral que accedeixi als cossos docents universitaris.

3. Les comunitats autònomes poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals per l'exercici de les mateixes funcions que assenyala l'apartat 2. Els complements retributius a què es refereix aquest apartat els pot assignar el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, dins dels límits que per a aquesta finalitat fixin les comunitats autònomes i mitjançant un procediment transparent.

4. Les universitats poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals, mitjançant procediments negociats amb la part social i transparents.

Secció segona
El personal docent i investigador laboral

Article 77
Normes generals

1. Les universitats públiques poden contractar personal docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació específiques de l'àmbit universitari que regula aquesta Llei orgànica.

Així mateix, poden contractar, amb finançament intern de la universitat o amb finançament extern, personal investigador en les modalitats de contracte predoctoral, contracte d'accés de personal investigador doctor, contracte d'investigador/a distingit/a i contracte d'activitats cientificotècniques, en els termes que preveu la Llei 14/2011, d'1 de juny.

2. El règim jurídic aplicable a aquestes modalitats de contractació laboral és el que estableixen aquesta Llei orgànica i les seves normes de desplegament i, supletòriament, el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i les seves normes de desplegament, així com el derivat dels convenis col·lectius aplicables i, si s'escau, el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

3. En relació amb aquest personal, correspon a les comunitats autònomes la regulació de les matèries remeses expressament per aquesta Llei orgànica i les altres que li poden correspondre en l'àmbit de les seves competències.

4. El règim de dedicació del personal laboral s'ha d'ajustar, en tot cas, als principis que preveu l'article 75, llevat del que disposa l'article 79 respecte de la dedicació de les professores i professors associats.

5. El personal docent i investigador laboral té dret a negociar les condicions retributives amb la universitat, que s'han de fixar en els convenis i acords específics que s'aconsegueixin. Igualment, té dret a tenir part en les convocatòries que les comunitats autònomes estableixin per fixar retribucions addicionals lligades a mèrits individuals per l'exercici d'activitats docents, investigadores, de transferència del coneixement, innovació o gestió.

Article 78
Professores i professors ajudants doctores/ors

La contractació de professores i professors ajudants doctors s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats poden contractar sota aquesta modalitat les persones que tinguin el títol de doctora o doctor sense necessitat d'acreditació. No es pot contractar cap persona mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent universitat, per un temps superior a sis anys.

b) La finalitat del contracte és desenvolupar les capacitats docents i de recerca i, si s'escau, de transferència i intercanvi del coneixement, i d'acompliment de funcions de govern de la universitat. Per al desenvolupament de la seva capacitat docent, les professores i professors ajudants doctors han de fer, el primer any de contracte, un curs de formació docent inicial les característiques del qual les han d'establir les universitats, d'acord amb les seves unitats responsables de la formació i innovació docent del professorat.

c) Les professores i professors ajudants doctors han de dur a terme tasques docents fins a un màxim de 180 hores lectives per curs acadèmic, de forma que l'activitat docent sigui compatible amb l'exercici de tasques de recerca per atendre els requeriments per a la seva acreditació futura.

d) El contracte ha de ser de caràcter temporal i comporta una dedicació a temps complet.

e) La durada del contracte ha de ser de sis anys. Transcorreguts els tres primers anys del contracte, la universitat ha de fer una avaluació orientativa de l'acompliment de les professores i els professors ajudants doctors, que es pot encarregar a les agències de qualitat competents. Aquesta avaluació té com a objectiu valorar el progrés i la qualitat de l'activitat docent i investigadora i, si s'escau, de transferència i intercanvi del coneixement del professorat, que l'han de conduir a assolir els mèrits requerits per obtenir l'acreditació necessària per concursar a una plaça de professorat permanent una vegada que finalitzi el contracte.

El còmput del termini límit de durada del contracte i de la seva avaluació s'interromp en les situacions d'incapacitat temporal i en els períodes de temps dedicats al gaudi de permisos, llicències, flexibilitats horàries i excedències per gestació, embaràs, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, lactància, risc durant la gestació, embaràs o lactància, violència de gènere i altres formes de violència contra la dona, així com per raons de conciliació o cura de familiars o persones dependents.

Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, pot aconseguir una durada màxima de vuit anys tenint en compte la seva finalitat i el grau de les limitacions en l'activitat.

Així mateix, quan aquestes situacions donin lloc a la reducció de la jornada, el contracte s'ha de prorrogar pel temps equivalent a la jornada que s'hagi reduït.

Article 79
Professores i professors associades/ats

La contractació de professores i professors associats s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats poden contractar sota aquesta modalitat especialistes i professionals de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat principal fora de l'àmbit acadèmic universitari quan hi hagi necessitats docents específiques relacionades amb el seu àmbit professional.

b) La finalitat del contracte és dur a terme tasques docents a través de les quals aportin els seus coneixements i experiència professionals a la universitat, en les matèries en què aquesta experiència sigui rellevant. Aquestes tasques docents no poden incloure l'acompliment de funcions estructurals de gestió i coordinació. El professorat associat pot dur a terme tasques docents fins un màxim de 120 hores lectives per curs acadèmic.

c) El contracte ha de ser de caràcter indefinit i comporta una dedicació a temps parcial, sense que la seva convocatòria estigui subjecta a la taxa de reposició d'efectius. La contractació d'aquest professorat no ha de formar part de l'oferta d'ocupació pública ni dels instruments similars de gestió de les necessitats de personal a què es refereix l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

d) És causa objectiva d'extinció del contracte la pèrdua sobrevinguda de qualsevol dels requisits que estableix el paràgraf a). En el supòsit de cessament de l'activitat principal, la finalització del contracte s'ha de produir una vegada conclogui el curs acadèmic en què es duu a terme l'activitat docent.

e) La dedicació que estableix el paràgraf *b* no és aplicable respecte del professorat associat la plaça i nomenament del qual derivin de l'article cent cinc.2 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril. Les peculiaritats de durada dels seus contractes les han de regular les autoritats competents.

Article 80
Professores i professors substitutes/uts

1. La contractació de professorat per substituir el personal docent i investigador amb dret a reserva de lloc de treball que suspengui temporalment la prestació dels seus serveis per aplicació del règim de permisos, llicències o situacions administratives, incloses les baixes mèdiques de llarga durada, diferents de la de servei actiu o que impliquin una reducció de la seva activitat docent, s'ha de regir per la normativa general aplicable a aquests supòsits, amb les peculiaritats següents:

a) La selecció del professorat substitut s'ha de produir mitjançant els procediments de concurs públic aplicables, i les universitats poden establir instruments específics per gestionar-ne la cobertura, incloses les borses d'ocupació.

b) El contracte ha de comprendre l'activitat docent lectiva i no lectiva que preveu l'article 75, i no pot

superar l'assignada a la professora o professor substituït, ni es pot estendre a activitats universitàries d'una altra naturalesa a la universitat de contractació, com les de recerca o l'acompliment de funcions estructurals de gestió i coordinació, llevat que tinguin una relació directa amb l'activitat docent.

c) La durada del contracte, incloses les seves renovacions o pròrrogues, s'ha de correspondre amb la de la causa objectiva que el va justificar.

2. La contractació de professorat per cobrir temporalment un lloc de treball fins que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva s'ha de fer d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat i en els termes que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Article 81
Professores i professors emèrites/emèrits

El nomenament de professores i professors emèrits s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats, d'acord amb els seus estatuts, poden nomenar professores i professors emèrits d'entre el personal docent i investigador funcionari o laboral jubilat que hagi prestat serveis destacats en l'àmbit docent, de recerca o de transferència i intercanvi del coneixement i innovació en la mateixa universitat.

b) La finalitat d'aquest nomenament és contribuir des de la seva experiència a millorar la docència i impulsar la recerca i la transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

c) Els requisits de desenvolupament i accés a aquesta modalitat, així com les funcions que pot exercir els han de definir cada universitat.

Article 82
Professores i professors permanents laborals

La contractació de professores i professors permanents laborals s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats poden contractar sota aquesta modalitat les persones que tinguin el títol de doctora o doctor i que disposin de l'acreditació corresponent, emesa per l'ANECA o les agències de qualitat de les comunitats autònomes, d'acord amb les seves competències.

b) La finalitat del contracte és dur a terme tasques docents, de recerca, de transferència i intercanvi del coneixement i, si s'escau, d'acompliment de funcions de govern de la universitat.

c) El contracte ha de ser de caràcter fix i indefinit, amb drets i deures de caràcter acadèmic i categories comparables als del personal docent i investigador funcionari, i ha de comportar una dedicació a temps complet, encara que pot ser a temps parcial a petició de l'interessat o interessada amb els requisits, condicions i efectes que s'estableixin reglamentàriament. La dedicació ha de ser, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tecnològics, humanístics o artístics en els termes de l'article 60.

Article 83
Professores i professors visitants

La contractació de professores i professors visitants s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats poden contractar sota aquesta modalitat docents i investigadores o investigadors d'altres universitats i centres de recerca, tant espanyols com estrangers, que puguin contribuir significativament a l'activitat dels centres universitaris.

b) La finalitat del contracte és dur a terme tasques docents i/o investigadores, així com, si s'escau, de transferència i intercanvi del coneixement i innovació, en l'especialitat en què la persona contractada hagi destacat.

c) El contracte ha de tenir una durada màxima de dos anys, improrrogable i no renovable, i ha de comportar una dedicació a temps parcial o complet, segons ho acordin les parts.

Article 84
Professores i professors distingides/its

La contractació de professores i professors distingits s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les universitats, d'acord amb els seus estatuts i els procediments de selecció que estableixin, poden contractar sota aquesta modalitat docents i investigadores o investigadors, tant espanyols com estrangers, que estiguin desenvolupant la seva carrera acadèmica o investigadora a l'estranger, i l'excel·lència i contribució científica, tecnològica, humanística o artística dels quals siguin significatives i reconegudes internacionalment, i n'han de determinar la durada i les condicions d'acord amb el que disposa la Llei 14/2011, d'1 de juny, per a la modalitat d'investigador distingit.

b) La finalitat del contracte és dur a terme tasques docents, investigadores, de transferència i intercanvi del coneixement, d'innovació o de direcció de grups, centres de recerca i programes científics i tecnològics singulars. Les professores i professors distingits poden dur a terme tasques docents per una extensió màxima de 180 hores lectives per curs acadèmic.

Article 85
Acreditació

1. L'accés del personal docent i investigador laboral a les places de professora i professor permanent laboral i, si s'escau, la promoció dins d'aquesta modalitat contractual exigeix l'obtenció prèvia d'una acreditació, d'acord amb la normativa de la comunitat autònoma.

2. Les comunitats autònomes han de regular el procediment d'acreditació. Aquesta acreditació l'han de portar a terme les agències de qualitat autonòmiques o, si s'escau, l'ANECA.

3. Les agències de qualitat, en el marc de les competències que aquestes tenen atribuïdes per la normativa estatal i per les comunitats autònomes respectives, han de treballar en criteris mínims comuns en matèria d'acreditació de la figura de professorat permanent laboral. Així mateix, des de la seva independència institucional i tècnica, aquestes agències de qualitat han d'establir acords entre elles per al ple reconeixement de les acreditacions, per evitar càrregues administratives.

L'ANECA, en aplicació d'aquests criteris mínims comuns, ha de reconèixer l'avaluació positiva dels mèrits duta a terme per les agències de qualitat autonòmiques, als efectes de l'acreditació per a l'accés als cossos docents universitaris.

En tot cas, respecte a l'acreditació del professorat permanent laboral és aplicable el que disposa l'article 69.1. Així mateix, el procediment d'acreditació s'ha d'ajustar al que disposen els paràgrafs a) a e) de l'article 69.2.

En aquests procediments d'acreditació el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Article 86
Concursos per a l'accés a places de personal docent i investigador laboral

1. La selecció de personal docent i investigador laboral, excepte les modalitats de professores/ors visitants, professores/ors distingits i professores/ors emèrits, així com de les modalitats que preveu la Llei 14/2011, d'1 de juny, s'ha de fer mitjançant concurs públic, al qual s'ha de donar la necessària publicitat i la convocatòria del qual s'ha de comunicar amb la suficient antelació al registre públic de concursos de personal docent i investigador del Ministeri d'Universitats.

Els procediments de selecció d'aquest personal laboral s'han de fer en tot cas a través de convocatòries públiques en què es garanteixin els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, així com la possibilitat de recurs davant la mateixa universitat. Així mateix, la composició de les comissions de selecció ha de garantir els principis d'objectivitat, imparcialitat, neutralitat, transparència i qualificació.

2. Les convocatòries s'han d'ajustar al que estableixen l'article 65 i l'article 71.1, i queda exclosa

d'aquesta disposició la selecció de professores/ors associades/ats, que s'ha de fer mitjançant l'avaluació dels mèrits de les persones candidates per una comissió composta per membres de la universitat.

També queda exclosa d'aquesta disposició la selecció de personal docent i investigador provinent dels programes d'excel·lència que les comunitats autònomes reconeguin com a tals. En aquest cas, la comissió ha d'estar integrada majoritàriament per membres externs a la universitat elegits a partir d'una llista qualificada de professorat i personal investigador, se n'ha de justificar degudament la selecció i s'ha de garantir, en tot cas, la publicitat dels criteris de selecció dels seus membres i dels criteris d'avaluació de les persones candidates.

Article 87
Retribucions del personal docent i investigador laboral

1. El règim retributiu del personal docent i investigador laboral a les universitats públiques s'ha de determinar de conformitat amb la normativa a què fa referència l'article 77.2 i, en tot cas, en el marc de la legislació autonòmica que li sigui aplicable i mitjançant negociació col·lectiva.

2. Les comunitats autònomes poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals per l'exercici de cadascuna de les funcions següents: activitat docent, activitat investigadora, activitat de transferència i intercanvi del coneixement i innovació i activitat de gestió.

Els complements retributius a què es refereix aquest apartat s'han d'assignar singularment i personalment, pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern, mitjançant un procediment transparent.

3. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, el Govern pot establir programes d'incentius per al personal docent i investigador laboral per a l'exercici de les mateixes funcions a què fa referència l'apartat 2.

Els incentius a què fa referència aquest apartat s'han d'assignar, singularment i personalment, mitjançant un procediment transparent.

4. Les universitats poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals, mitjançant procediments negociats amb la part social i transparents.

Secció tercera
El professorat de la Unió Europea

Article 88
Professorat de la Unió Europea

1. El professorat de les universitats dels estats membres de la Unió Europea que hagi assolit en aquestes una posició comparable a la de catedràtic/a d'universitat, professor/a titular d'universitat o professor/a permanent laboral es considera acreditat als efectes que preveu aquesta Llei orgànica, segons el procediment i les condicions que estableixi una ordre de la persona titular del Ministeri d'Universitats, amb l'informe previ del Consell d'Universitats. Amb caràcter general, aquests reconeixements d'acreditació amb altres estats membres estan subjectes al principi de reconeixement mutu.

2. Als efectes de la concurrència als procediments d'acreditació, als concursos d'accés als cossos docents universitaris i a les convocatòries de contractes de professorat que preveu aquesta Llei orgànica, els nacionals dels estats membres de la Unió Europea gaudeixen d'idèntic tractament, i amb els mateixos efectes, que els nacionals espanyols. El mateix criteri se segueix respecte dels nacionals espanyols que hagin cursat els estudis a la Unió Europea.

Igualment, el que disposa el paràgraf anterior s'aplica als nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta està definida en el Tractat de funcionament de la Unió Europea.

El que estableix el primer paràgraf d'aquest apartat també és aplicable a les persones estrangeres que estiguin regularment en territori espanyol, així com a les persones nacionals de tercers països membres de la família de persones espanyoles o de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la normativa específica en aquesta matèria.

3. Les administracions públiques i les universitats han de fomentar la mobilitat del professorat a l'espai europeu d'educació superior a través de programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea.

Igualment, han d'impulsar la realització de programes dirigits a la renovació metodològica de l'educació universitària per al compliment dels objectius de qualitat de l'espai europeu d'educació superior.

Capítol V
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de les universitats públiques

Article 89
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

1. El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de les universitats públiques està format per personal funcionari i laboral, suficient per desenvolupar adequadament els serveis i funcions dels centres.

2. Aquest personal està especialitzat en un o diversos dels diferents àmbits de l'activitat universitària.

Les universitats han de determinar les funcions i els perfils d'aquestes activitats, així com la qualificació necessària per assegurar un desenvolupament plenament eficaç i eficient, en el marc de la negociació col·lectiva que correspongui.

3. El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis funcionari es regeix pel que estableixen aquesta Llei orgànica i el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com els pactes i acords que en preveu l'article 38. En el cas de la Comunitat Foral de Navarra s'ha d'aplicar aquesta normativa en els termes que estableixen l'article 149.1.18a i la disposició addicional primera de la Constitució i la Llei orgànica 13/1982, de 10 d'agost, de reintegració i millorament del règim foral de Navarra.

El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis laboral es regeix pel que estableix aquesta Llei orgànica, pel text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, així com pel text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la resta de legislació laboral i els convenis col·lectius aplicables.

Així mateix, aquest personal funcionari i laboral es regeix pel que disposen els estatuts de les universitats.

En relació amb aquest personal, correspon a les comunitats autònomes la regulació de les matèries remeses expressament per aquesta Llei orgànica i les altres que li puguin correspondre en l'àmbit de les seves competències.

4. Les universitats poden contractar un altre personal amb càrrec a finançament extern o finançament procedent totalment de convocatòries d'ajuts públics en concurrència competitiva per a la gestió cientificotècnica i s'ha de regir pel que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i a l'article 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny.

5. El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari i laboral, té dret a la participació lliure i significativa en el disseny, implementació i avaluació de la política universitària, i el dret a la seva representació en els òrgans de govern i representació de la universitat, d'acord amb el que disposen aquesta Llei orgànica i els estatuts de les universitats.

6. Les universitats han d'assegurar l'exercici efectiu dels drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar del seu personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari i laboral. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar les mesures necessàries, de conformitat amb el principi de transparència retributiva, per assegurar la igualtat efectiva en l'aplicació del règim de dedicació, així com en la participació en els plans i programes de formació i mobilitat.

Article 90
Carrera professional

1. Les universitats han d'establir escales de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, d'acord amb els grups de titulació exigits per la legislació general de la funció pública, i atenent el nivell d'especialització en els diferents àmbits de l'activitat universitària.

2. Aquest personal pot desenvolupar la seva carrera professional, mitjançant la progressió de grau, categoria, escala o nivell, sense necessitat de canviar de lloc de treball i amb la remuneració corresponent a cadascun d'aquests, atenent la seva trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la formació acreditada i l'avaluació del seu desenvolupament.

Així mateix, pot desenvolupar la seva carrera professional, mitjançant l'ascens en l'estructura de llocs de treball, atenent la valoració dels seus mèrits, el seu grau d'especialització i les aptituds per raó de l'especificitat de la funció que exerceix i l'experiència adquirida.

3. En tot cas, en la carrera professional d'aquest personal s'han d'observar els principis de transparència retributiva i d'igualtat efectiva en els processos de promoció professional.

Article 91
Accés a places de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de les universitats públiques

1. La selecció del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari i laboral, s'ha de fer mitjançant la superació de les proves selectives d'accés, en els termes que estableixen la normativa aplicable i els estatuts de les universitats i, en tot cas, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, transparència, publicitat i concurrència, així com la possibilitat de recurs davant la mateixa universitat.

2. Les convocatòries relatives a aquests processos de selecció s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i en el diari oficial de la comunitat autònoma respectiva. Així mateix, les universitats han de garantir la transparència i objectivitat dels processos, la imparcialitat i independència dels òrgans de selecció, així com una composició equilibrada entre dones i homes en aquests, l'adequació dels continguts de les proves selectives a les funcions i tasques a desenvolupar, i la disponibilitat de mecanismes de revisió dels resultats d'acord amb el que disposen la normativa aplicable i la negociació col·lectiva.

Article 92
Provisió de llocs de treball

1. En la provisió de llocs de treball les universitats han d'atendre les necessitats del servei i han de garantir els principis de publicitat, transparència, igualtat, i mèrit i capacitat.

2. La provisió de llocs de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis a les universitats s'ha de fer mitjançant el sistema de concurs i hi pot concórrer tant el personal propi, com el personal d'altres universitats, així com, en les condicions que es determinin reglamentàriament, el personal pertanyent a cossos i escales de les administracions públiques.

3. Només es poden cobrir pel sistema de lliure designació els llocs de personal funcionari que determinin les universitats atenent la naturalesa de les seves funcions, i de conformitat amb la normativa general de la funció pública.

4. Les universitats i les comunitats autònomes han de garantir que les ofertes d'ocupació a la universitat s'ajusten a les previsions que estableix la normativa que, amb caràcter general, sigui aplicable al sector públic en matèria de reserva de quota per a persones amb discapacitat.

Article 93
Retribucions

1. El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari i laboral ha de ser retribuït amb càrrec als pressupostos de les universitats respectives.

2. El règim retributiu del personal funcionari i laboral s'ha de determinar de conformitat amb el que preveu l'article 89.3, dins dels límits màxims que determini la comunitat autònoma, mitjançant negociació col·lectiva i en el marc de les bases que fixi l'Estat.

3. El Govern, les comunitats autònomes i les universitats poden establir programes d'incentius per a aquest personal vinculats als seus mèrits individuals i a la seva contribució a la millora de l'activitat que exerceix en relació amb la docència, la recerca, la transferència i intercanvi del coneixement o la gestió i prestació de serveis especialitzats.

En tot cas, els incentius econòmics s'han d'assignar mitjançant un procediment que en garanteixi la publicitat, i d'acord amb els principis d'objectivitat i imparcialitat de l'òrgan avaluador, i de transparència retributiva.

Article 94
Formació i mobilitat

1. Les universitats han d'establir plans pluriennals de formació al llarg de la vida que garanteixin la millora professional del seu personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, en els diferents àmbits d'especialització de l'activitat universitària.

2. Les universitats han d'implantar, així mateix, plans pluriennals destinats a la mobilitat del seu

personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis per a l'acompliment de les seves funcions en altres universitats o administracions públiques i, amb aquesta finalitat, han de formalitzar convenis que n'assegurin la reciprocitat.

Les universitats han d'incloure en aquests plans la mobilitat internacional, en coordinació amb les administracions públiques, i mitjançant programes i convenis específics inclosos els que institueixi la Unió Europea mitjançant estades amb fins formatius en institucions d'educació superior, entitats o empreses.

Títol X
Règim específic de les universitats privades

Article 95
Règim jurídic

1. Les universitats privades tenen personalitat jurídica pròpia en qualsevol de les formes existents legalment, i poden ser entitats amb ànim de lucre o de caràcter social, incloses les societats cooperatives. El seu objecte social exclusiu és l'educació superior i la recerca i, si s'escau, la transferència i intercanvi del coneixement. Han de dur a terme totes les funcions a què es refereix l'article 2.2.

2. El seu règim jurídic resulta del que disposen els preceptes d'aquesta Llei orgànica que li són aplicables i les normes que els despleguin. A més del que disposa aquest títol X, els és igualment aplicable el que estableixen els títols preliminar, I, II, III, IV exceptuant l'article 13, V, VI, VII i VIII, així com les disposicions addicionals quarta, setena, vuitena i novena.

No obstant això, sempre que sigui possible, els programes de foment de projectes per a la recerca, creació i transferència i intercanvi del coneixement impulsats per les administracions públiques de conformitat amb la previsió que conté l'article 13 han de facilitar la participació de les universitats de caràcter social i sense ànim de lucre declarades d'interès públic.

3. Així mateix, aquestes universitats, a les quals també els són aplicables les normes corresponents a la classe de personalitat jurídica adoptada, s'han de regir per la llei del seu reconeixement, per les normes que dictin l'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves competències respectives i per les seves normes pròpies d'organització i funcionament.

Les normes d'organització i funcionament de les universitats privades les han d'elaborar elles mateixes, amb subjecció als principis constitucionals i amb garantia efectiva del principi de llibertat de càtedra en els termes de l'article 3.3. Aquestes normes les ha d'aprovar la comunitat autònoma als efectes de controlar-ne la legalitat.

4. Aquestes universitats s'han d'organitzar de forma que quedi assegurada la participació i representació

en els seus òrgans dels diferents sectors de la comunitat universitària.

Article 96
Creació d'universitats i centres universitaris

1. Les persones físiques o jurídiques poden crear universitats privades o centres universitaris privats, dins del respecte dels principis constitucionals i amb submissió al que disposen aquesta Llei orgànica i les normes de desplegament que, si s'escau, dictin l'Estat i les comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències respectives.

2. No poden crear aquestes universitats o centres universitaris els qui prestin serveis en una Administració educativa, tinguin antecedents penals per delictes dolosos o hagin estat sancionats administrativament amb caràcter ferm per una infracció molt greu o greu en matèria educativa o professional.

Es consideren incurses en aquesta prohibició les persones jurídiques els administradors, representants o els càrrecs rectors de les quals, sent vigent la representació o designació, o els fundadors, promotors o titulars d'un 20 per cent o més del capital de les quals, per si o per persona interposada, estiguin en alguna de les circumstàncies que preveu el paràgraf precedent.

3. El fet de dur a terme actes i negocis jurídics que modifiquin la personalitat jurídica o l'estructura de la universitat privada, o que impliquin la transmissió o cessió, inter vivos, total o parcial, a títol onerós o gratuït, de la titularitat directa o indirecta que les persones físiques o jurídiques tinguin respecte a les universitats privades o als centres universitaris privats adscrits a universitats públiques, s'ha de comunicar prèviament a la comunitat autònoma corresponent. Perquè siguin eficaços jurídicament, aquests actes i negocis han de tenir la conformitat de la comunitat autònoma esmentada.

En els supòsits de canvi de titularitat, el nou titular queda subrogat en tots els drets i obligacions del titular anterior.

4. L'incompliment del que preveuen els apartats anteriors suposa una modificació de les condicions essencials del reconeixement o de l'aprovació de l'adscripció i és causa de la seva revocació per part de la comunitat autònoma competent, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

5. Els centres universitaris privats han d'estar integrats com a centres propis d'una universitat privada, o adscrits a una universitat pública o privada. En el supòsit de l'adscripció d'un centre privat a una universitat pública, s'ha d'atenir al que disposa l'article 42.

6. Aquests centres s'han d'adscriure a una única universitat. No obstant això, aquesta condició pot ser dispensada, d'acord amb el que s'ha establert legalment o reglamentàriament, si s'aprecien en un centre

o en determinats tipus de centres característiques particulars que així ho justifiquen.

Article 97
Centres i estructures

1. Les universitats privades s'han d'estructurar en la forma en què ho determinin les seves normes d'organització i de funcionament.

2. Les universitats privades han de tenir una defensoria universitària, i unitats d'igualtat i de diversitat.

3. La creació, modificació i supressió de les estructures a què es refereix l'apartat 1, s'han d'efectuar a proposta de la universitat, en els termes que preveu l'article 41.

Article 98
Òrgans de govern

1. Les normes d'organització i funcionament de les universitats privades han d'establir els seus òrgans de govern, participació i representació, així com els procediments per a la seva designació i remoció, hi han de garantir la presència de representants del personal docent i investigador, del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, i de l'estudiantat, i hi han de garantir el principi de composició equilibrada entre dones i homes. En tot cas, les normes d'organització i funcionament han de garantir que les decisions de naturalesa estrictament acadèmica les adoptin òrgans en els quals el personal docent i investigador tingui una representació majoritària.

2. Els òrgans unipersonals de govern de les universitats privades poden tenir la mateixa denominació que s'estableixi per als de les universitats públiques.

3. Les normes d'organització i funcionament de les universitats privades han d'explicitar el mecanisme i el procediment de nomenament i cessament del rector o de la rectora o equivalent. Igualment, han de garantir que el personal docent i investigador, el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis i l'estudiantat siguin consultats en el nomenament d'aquest càrrec.

Article 99
Personal docent i investigador

1. El personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres privats adscrits a les universitats públiques i privades s'ha de regir pel text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i les seves normes de desplegament, així com pels convenis col·lectius aplicables.

2. Aquest personal ha d'estar en possessió de la titulació acadèmica adequada per a la impartició dels diferents títols universitaris oficials.

3. Independentment de les condicions generals que s'estableixin de conformitat amb l'article 4.3 i de la normativa que el Govern pugui establir sobre això, a les universitats privades i als centres privats adscrits a universitats públiques i privades ha d'estar en possessió del títol de doctora o doctor el mateix percentatge que l'exigit a les universitats públiques i, almenys, el 60 per cent del total del professorat doctor ha d'haver obtingut l'avaluació positiva de l'ANECA o de l'òrgan d'avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini. A aquests efectes, el nombre total de professorat es computa sobre l'equivalent en dedicació a temps complet del professorat que imparteixi el conjunt d'ensenyaments corresponents a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster universitari.

4. El personal docent i investigador, l'activitat investigadora del qual estigui finançada majoritàriament amb fons públics, ha de fer pública una versió digital amb els continguts finals que s'hagin acceptat per publicar en revistes i altres publicacions científiques, en el termini que preveu l'article 37 de la Llei 14/2011, d'1 de juny.

Article 100
Règim economicofinancer

1. El règim economicofinancer de les universitats privades i els centres privats adscrits a universitats públiques s'ha de regir, amb caràcter general, pel que estableix la normativa aplicable en funció de la naturalesa jurídica respectiva que tinguin, amb les particularitats que preveuen les normes de reconeixement d'aquestes universitats.

2. Les universitats privades i els serveis que prestin s'han de sotmetre al règim fiscal que els sigui aplicable en funció de la personalitat jurídica i dels serveis esmentats.

3. Les universitats privades han de dedicar un percentatge del seu pressupost no inferior al 5 per cent a programes propis de recerca.

4. Les universitats privades finançades parcialment amb fons públics i els centres privats adscrits a universitats públiques han d'implementar un sistema de comptabilitat analítica o equivalent.

5. En el marc de la normativa estatal, les comunitats autònomes han de regular els mecanismes d'inspecció necessaris de les universitats privades i poden requerir, a aquest efecte, qualsevol tipus d'informació economicofinancera d'aquestes i dels centres privats adscrits a universitats públiques.

De la mateixa manera, poden regular les obligacions de transparència en la gestió de les universitats privades.

Disposició addicional primera

Universitat Nacional d'Educació a Distància

1. La Universitat Nacional d'Educació a Distància és una institució que forma part del sistema universitari espanyol, l'objecte fonamental del qual és el desenvolupament d'activitats acadèmiques no presencials i híbrides, el seu àmbit d'actuació és el conjunt de l'Estat i els llocs de l'estranger on pugui desenvolupar legalment la seva activitat.

2. Les Corts Generals i el Govern han d'exercir les competències que aquesta Llei orgànica atribueix, respectivament, a l'Assemblea Legislativa i al Consell de Govern de les comunitats autònomes pel que fa a la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

3. El Govern ha de regular les particularitats dels règims del personal docent i investigador, del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, així com de les i els tutors, i les condicions dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància promovent la seva relació amb l'entorn en què s'ubiquin.

Així mateix, sense perjudici del que estableix l'article 56.3, ha de regular-ne el finançament tenint en consideració les particularitats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, els pressupostos de la qual s'han d'incloure en els pressupostos generals de l'Estat. En tot cas, el recurs a l'endeutament per part de la Universitat Nacional d'Educació a Distància s'ha d'autoritzar per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. No obstant això, al llarg de l'exercici pressupostari, per atendre desfasaments temporals de tresoreria, la Universitat Nacional d'Educació a Distància pot recórrer a la contractació de pòlisses de crèdit o préstecs, en una quantia que no superi el 5 per cent del seu pressupost, que han de quedar cancel·lats abans del 31 de desembre de cada any.

4. En la resta dels àmbits, la Universitat Nacional d'Educació a Distància té els mateixos drets i obligacions que la resta de les universitats públiques espanyoles, i s'ha de regir pel principi d'autonomia universitària i pel que n'estipulin els estatuts.

5. En el termini d'un any des de l'aprovació d'aquesta Llei orgànica, el Govern ha de regular reglamentàriament el règim del professorat tutor dels centres associats a la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Disposició addicional segona
Universitat Internacional Menéndez Pelayo

1. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo és una institució que forma part del sistema universitari espanyol, i que té com a objecte fonamental contribuir a la generació, divulgació i difusió del coneixement científic, tecnològic, humanístic i artístic a través de l'organització de cursos avançats i activitats culturals, així com desenvolupar programes de postgrau i formació al llarg de la vida.

2. D'acord amb el seu objecte i atesa la seva especificitat en el sistema universitari espanyol, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo té naturalesa d'organisme autònom adscrit al Ministeri d'Universitats, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, amb plena capacitat per organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme les seves activitats, sense més limitacions que les que estableixen les lleis i els criteris de qualitat exigibles.

3. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo es regeix pel principi d'autonomia universitària en relació amb la planificació, organització i desenvolupament de les seves activitats acadèmiques. La col·laboració de professorat d'universitats públiques per a l'exercici de les funcions de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo en els termes que determinin els seus estatuts, és compatible amb la dedicació del professorat esmentat.

4. L'activitat econòmica i financera de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo s'ha d'acomodar a un pressupost de caràcter anual, que ha d'estar inclòs en els pressupostos generals de l'Estat. El finançament de la universitat ha de tenir en consideració els objectius acadèmics definits i programats. El règim economicofinancer és el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als organismes autònoms. La Intervenció Delegada de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de dur a terme el control intern de la gestió economicofinancera de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

5. Atesa la seva especificitat, el Govern ha de regular el mecanisme d'elecció i de nomenament del rector o de la rectora de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

6. La Universitat Internacional Menéndez Pelayo pot subscriure convenis de col·laboració acadèmica amb universitats, institucions d'educació superior, institucions de recerca, organismes i entitats tant nacionals com estrangeres.

Disposició addicional tercera
Altres universitats públiques amb especificitats acadèmiques

1. La creació d'universitats públiques amb especificitat acadèmica s'ha de regular per la seva llei de creació, dins dels principis generals que estableix aquesta llei orgànica, i s'ha de regir pel principi d'autonomia universitària.

2. Són les comunitats autònomes en el territori de les quals estiguin ubicades les que, en exercici de les seves competències en matèria universitària, han de regular els mecanismes d'elecció i nomenament del rector o la rectora d'aquestes universitats, així com els mecanismes de governança i el règim econòmic i patrimonial.

Disposició addicional quarta
Universitats de l'Església catòlica

1. En aplicació d'aquesta Llei orgànica, les universitats de l'Església catòlica establertes a Espanya amb anterioritat a l'Acord de 3 de gener de 1979, entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, sobre ensenyament i assumptes culturals, en virtut del que estableixen el Conveni entre la Santa Seu i l'Estat espanyol, de 10 de maig de 1962, i l'Acord esmentat, mantenen els seus procediments especials en matèria de reconeixement d'efectes civils de plans d'estudis i títols, mentre no optin per transformar-se en universitats privades.

No obstant això, aquestes universitats i els seus centres adscrits s'han d'adaptar als altres requisits i condicions que la legislació estableixi amb caràcter general.

2. Les universitats establertes o que estableixi a Espanya l'Església catòlica amb posterioritat a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979, i els seus centres adscrits, han de complir les condicions i els requisits que estableixen aquesta Llei orgànica i les seves normes reglamentàries de desplegament i execució, específicament per a les universitats privades o amb caràcter general per a totes les universitats.

Disposició addicional cinquena
Centres universitaris de la defensa

1. Els centres universitaris de la defensa, adscrits a una universitat pública, imparteixen títols de grau universitari del sistema educatiu general, així com estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de postgrau, i contribueixen d'aquesta manera a la formació dels futurs/es oficials de les Forces Armades. Així mateix, aquests centres universitaris de la defensa desenvolupen línies de recerca considerades d'interès en l'àmbit de la defensa.

2. Els centres universitaris de la defensa es regeixen, a més de per les seves normes pròpies d'organització i funcionament, pel que disposen aquesta Llei orgànica, la normativa bàsica estatal i les altres normes que els siguin aplicables, així com pels acords que conté cada conveni d'adscripció.

3. Totes les referències que en aquesta Llei orgànica es fan a les comunitats autònomes i als seus òrgans s'entenen referides, en el cas dels centres universitaris de la defensa, al Ministeri d'Universitats que ha de regular les particularitats dels ensenyaments a impartir, sense perjudici de les competències del Ministeri de Defensa quant als règims del personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis dels centres universitaris de la defensa. A aquests efectes, les figures del personal docent i investigador als centres universitaris de la defensa són les que preveu aquesta Llei orgànica, juntament amb les del personal militar que reuneixi els requisits exigibles.

Disposició addicional sisena

Centre Universitari de la Guàrdia Civil i Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional

1. El Centre Universitari de la Guàrdia Civil, adscrit a una o diverses universitats públiques, imparteix els títols de grau universitari i postgrau del sistema educatiu general, i promou les accions de formació que facilitin als guàrdies civils l'obtenció de títols de grau. Així mateix, desenvolupa línies de recerca considerades d'interès per a la seguretat pública.

2. El Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional, adscrit a una o diverses universitats públiques, imparteix els títols de grau universitari i postgrau del sistema educatiu general, i pot promoure les accions de formació que facilitin als membres del Cos Nacional de Policia l'obtenció de títols de grau. Així mateix, desenvolupa línies de recerca considerades d'interès per a la seguretat pública.

3. El Centre Universitari de la Guàrdia Civil i el Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional es regeixen, a més de per les seves normes pròpies d'organització i funcionament, pel que disposen aquesta Llei orgànica, la normativa bàsica estatal i les altres normes que els siguin aplicables, així com pels acords que conté cada conveni d'adscripció. Així mateix, el Centre Universitari de la Guàrdia Civil es regeix pel que disposa la Llei 29/2014, de 28 de novembre, de règim del personal de la Guàrdia Civil i el Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional pel que disposa la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim de personal de la Policia Nacional i la seva llei de creació.

4. Totes les referències que en aquesta Llei orgànica es fan a les comunitats autònomes i els seus òrgans s'entenen efectuades en els casos del Centre Universitari de la Guàrdia Civil i el Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional, al Ministeri d'Universitats, que ha de regular les particularitats dels ensenyaments a impartir, sense perjudici de les competències del Ministeri de l'Interior quant als règims del seu personal docent i investigador i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. A aquests efectes, les figures del personal docent i investigador als centres universitaris a què es refereix aquest article són les que preveu aquesta Llei orgànica, juntament amb les del personal militar que reuneixi els requisits exigibles per al Centre Universitari de la Guàrdia Civil.

Disposició addicional setena
Col·legis majors

1. Els col·legis majors són centres que, integrats a la universitat, proporcionen residència a l'estudiantat universitari i promouen activitats culturals i científiques de divulgació que enforteixen la formació integral dels seus col·legials. Aquests col·legis constitueixen institucions universitàries.

2. Els col·legis majors universitaris només poden ser gestionats i promoguts per entitats sense ànim de lucre.

3. Les universitats, mitjançant els seus estatuts, han d'establir les normes de creació, supressió i

funcionament dels col·legis majors de fundació directa, i el procediment d'adscripció dels col·legis majors adscrits, que han de gaudir dels beneficis o exempcions fiscals de la universitat en què estiguin integrats.

4. Els col·legis majors privats que tinguin un règim no mixt o segregat no es poden adscriure a una universitat pública. Els convenis que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica es poden mantenir fins al seu venciment, però no es poden renovar.

Disposició addicional vuitena
Centres docents privats d'educació superior no universitaris

1. Les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves competències, han d'aprovar els criteris per a la creació, supressió i funcionament dels centres docents privats d'educació superior en el seu àmbit territorial que imparteixin ensenyaments no oficials de nivell similar a l'universitari i que no estiguin adscrits a cap universitat pública o privada.

2. No es poden utilitzar denominacions de títols d'educació superior no universitaris que puguin induir a confusió amb les denominacions dels títols universitaris tant oficials com propis, especialment els de formació al llarg de la vida, sense perjudici de les que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per als ensenyaments que es regulen en aquesta, així com per l'ordenament jurídic que sigui aplicable als ensenyaments artístics, esportius i de formació professional.

Disposició addicional novena
Funcions de tutoria a les universitats no presencials

1. Les universitats no presencials disposen de professorat propi i, en determinats casos en consideració a les seves característiques especials, també de professorat col·laborador que duu a terme funcions de suport docent i efectua activitats d'orientació i acompanyament en l'aprenentatge de l'estudiantat, a temps parcial, externament, amb plena independència i autonomia organitzativa, i amb aportació dels mitjans necessaris i de la seva experiència tècnica i professional. Aquests col·laboradors han d'acreditar que exerceixen la seva activitat principal fora de l'àmbit acadèmic universitari.

2. Les universitats no presencials, promogudes o participades pel sector públic i que operin amb preus públics, en consideració a les seves característiques i necessitats especials, es poden acollir a la modalitat de contractació laboral pròpia del professorat associat, en els termes en què regula aquesta categoria de professorat l'article 79.

3. No obstant el que estableix l'article 64.2, el professorat d'universitats públiques pot dur a terme funcions de tutoria en universitats no presencials, públiques o finançades parcialment per les comunitats autònomes, i que operin amb preus públics.

Disposició addicional desena
Drets adquirits de títols universitaris d'ordenacions acadèmiques anteriors

Els títols universitaris de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte i enginyer mantenen la plena vigència acadèmica, administrativa i professional en els mateixos termes en què es van establir.

Disposició addicional onzena
Catedràtics o catedràtiques i professors o professores titulars d'escoles universitàries

1. Amb una sol·licitud prèvia dirigida al rector o rectora de la universitat, els funcionaris i funcionàries doctors/es del cos de catedràtics/àtiques d'escola universitària es poden integrar al cos de professors/es titulars d'universitat en les mateixes places que ocupin, amb el manteniment de tots els seus drets, i es computa la data d'ingrés en el cos de professors/es titulars d'universitat la que tinguin al cos d'origen.

Els qui no sol·licitin aquesta integració mantenen la seva condició de professorat de les universitats i conserven la plena capacitat docent i, si s'escau, investigadora, de transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

Així mateix, poden presentar la sol·licitud per obtenir l'acreditació per a catedràtic d'universitat que preveu l'article 69.

2. Els professors i professores titulars d'escola universitària que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, tinguin el títol de doctor o doctora o l'obtinguin posteriorment, i s'acreditin específicament en el marc del que preveu l'article 69, accedeixen directament al cos de professors/es titulars d'universitat, en les seves places pròpies. Per a l'acreditació a titulars d'universitat dels professors/es titulars d'escola universitària s'ha de valorar particularment la docència, així com la recerca i, si s'escau, la gestió.

Els qui no accedeixin a la condició de professor/a titular d'universitat queden en la situació actual, mantenen tots els drets i conserven la plena capacitat docent i, si s'escau, investigadora, de transferència i intercanvi del coneixement i innovació.

3. El requisit de mobilitat, a què fa referència l'article 69.1, no és aplicable al professorat al qual es refereix aquesta disposició addicional.

Disposició addicional dotzena
Règim de Seguretat Social de professors i professores associats/ades, emèrits/emèrites, visitants i distingits/ides

1. En l'aplicació del règim de Seguretat Social als professors i professores associats/ades, als professors i

professores visitants i als professors i professores distingits/ides, es procedeix de la manera següent:

a) Els qui siguin funcionaris públics subjectes al règim de classes passives de l'Estat continuen amb el seu règim respectiu, sense que escaigui la seva alta en el règim general de la Seguretat Social, per la seva condició de professor/a.

b) Els qui estiguin subjectes al règim general de la Seguretat Social o a algun règim especial diferent del que assenyala l'apartat *a* són alta en el règim general de la Seguretat Social.

c) Els qui no estiguin subjectes a cap règim de previsió obligatòria són alta en el règim general de la Seguretat Social.

2. Els professors i professores emèrits i emèrites no es donen d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Disposició addicional tretzena
Títols habilitadors per a l'exercici d'una professió sanitària o d'una especialitat en ciències de la salut

Els títols universitaris, tant oficials com propis, no poden induir a confusió ni coincidir en la seva denominació i continguts amb els dels títols universitaris que habilitin per a l'exercici d'una professió sanitària o amb els títols d'especialista en ciències de la salut que regula la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Disposició addicional catorzena
Pla d'increment de la despesa pública

La comissió que ha d'establir el pla d'increment de despesa pública a què es refereix l'article 55.2, s'ha de crear en el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica.

Disposició addicional quinzena
Garantia de l'àmbit competencial de les universitats i les comunitats autònomes

L'aplicació i el desplegament del que disposa aquesta Llei orgànica ha de respectar l'autonomia universitària reconeguda constitucionalment a l'article 27.10 de la Constitució, així com les competències atribuïdes a les comunitats autònomes pels seus estatuts d'autonomia respectius.

Disposició addicional setzena
Principi de «no causar un dany significatiu»

De conformitat amb el que disposen el Pla de recuperació, transformació i resiliència, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el

Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desplegament, la Comunicació de la Comissió Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», així com amb el que requereix la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya, totes les actuacions que s'hagin de portar a terme en compliment d'aquesta Llei orgànica han de respectar el denominat principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient.

Aquesta obligació inclou el compliment de les condicions específiques que preveu el component 21 «Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys», en particular la mesura R3 «Reforma integral del sistema universitari» del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en què s'emmarquen aquestes actuacions.

Disposició addicional dissetena
Accés a titulacions de formació permanent i al llarg de la vida

Les persones que no tinguin cap titulació universitària habilitadora per accedir a les titulacions de formació permanent i que puguin acreditar experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària, poden accedir als ensenyaments universitaris de formació permanent mitjançant un procediment de reconeixement de l'experiència professional.

Disposició transitòria primera
Aprovació dels estatuts, constitució d'òrgans i de càrrecs unipersonals

1. Les universitats públiques tenen un termini màxim de tres anys, a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, per aprovar els nous Estatuts i constituir el nou Claustre i Consell de Govern, d'acord amb els preceptes d'aquesta Llei orgànica.

2. Els càrrecs unipersonals electes que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, estiguin en el primer mandat de quatre anys, el poden finalitzar i concórrer a la reelecció per un període de sis anys improrrogable i no renovable. En el cas dels que estiguin en el seu segon mandat de quatre anys poden finalitzar-lo i, de conformitat amb la limitació de mandats que ja els era aplicable, no poden optar a una nova reelecció.

3. Fins que es produeixi l'adaptació dels estatuts al que estableix l'article 51.1 i la universitat determini els mèrits de recerca, docència i experiència de gestió universitària que han de reunir els candidats o candidates a rector o rectora, se li ha d'exigir com a mínim estar en possessió de tres sexennis de recerca, tres quinquennis docents i quatre anys d'experiència de gestió universitària en algun càrrec unipersonal.

Disposició transitòria segona
Implantació de sistemes de comptabilitat analítica o equivalent

Les universitats públiques disposen d'un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, sense perjudici de la regulació autonòmica, per implantar i posar en marxa el sistema de comptabilitat analítica o equivalent referit a l'article 59.4.

Disposició transitòria tercera
Adaptació de les acreditacions vigents

1. L'acreditació vigent de professor/a ajudant doctor/a o de la figura equivalent en la normativa autonòmica es considera un mèrit preferent, durant els quatre anys posteriors a l'aprovació d'aquesta Llei orgànica, als efectes de l'accés a la figura de professor/a ajudant doctor/a.

2. L'acreditació vigent de professor/a contractat/ada doctor/a o de la figura equivalent en la normativa autonòmica és vàlida per a la figura de professor/a permanent laboral a què es refereix l'article 82.

3. El procediment d'acreditació per a la figura de professor/a contractat/ada doctor/a continuarà sent aplicable fins que es faci efectiu el que disposa l'article 85, així com el que estableix la disposició transitòria quarta.

Disposició transitòria quarta
Adaptació de les noves acreditacions

1. L'ANECA i les agències de qualitat autonòmiques disposen d'un període d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica per adaptar els criteris de l'acreditació a professor/a titular d'universitat i a la figura de professor/a permanent laboral, a la durada de l'etapa inicial de la carrera acadèmica que estableix aquesta Llei orgànica.

2. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, l'ANECA ha d'acordar amb les agències de qualitat de les comunitats autònomes els convenis a què es refereix l'article 69.1.

Disposició transitòria cinquena
Adaptació de determinades figures vigents de personal docent i investigador laboral

1. El personal docent i investigador amb contracte de caràcter temporal a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica resta en la mateixa situació fins a l'extinció del contracte i li continuen sent aplicables les normes específiques que corresponguin a cadascuna de les modalitats contractuals vigents en el moment en què es va concertar el seu contracte de treball. Respecte del professorat visitant, la durada del contracte no pot superar els dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica.

2. Als professors i professores que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, estiguin contractats com a ajudants doctors/res i que, en finalitzar el seu contracte, no hagin obtingut l'acreditació per a la figura

de professor o professora permanent laboral, se'ls prorroga el contracte un any addicional.

3. Els qui a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica disposin d'una acreditació per a professor/a titular d'universitat o n'hagin iniciat el tràmit per a l'obtenció o estiguin contractats com a professor/a ajudant doctor/a, professors/res col·laboradors/res amb caràcter indefinit o professor/a contractat/ada doctor/a, no han d'acreditar el requisit d'estades de mobilitat a universitats i/o centres de recerca a què es refereixen els articles 69 i 85. Aquesta mateixa disposició és aplicable als professors/ores contractats/ades doctors/ores interins/ines, així com a altres contractats temporals amb acreditació per a aquestes figures.

4. Els professors i professores que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, disposin d'un contracte de professor/a contractat/ada doctor/a mantenen els drets i deures que recull el contracte esmentat. Amb una sol·licitud prèvia, els professors/ores contractats/ades doctors/ores es poden integrar en la modalitat de professors/ores permanents laborals, en les mateixes places que ocupin, i es computa com a data d'ingrés la que tinguin en la modalitat d'origen. Així mateix, les universitats han de promoure processos d'estabilització a la figura de professor/a permanent laboral per a totes les places de professor/a contractat/ada doctor/a interí/ina en els termes de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

5. Les universitats públiques han de promoure concursos a places de professors/res titulars d'universitat per a l'accés dels professors/ores contractats/ades doctors/ores que hagin aconseguit l'acreditació corresponent a professor/a titular d'universitat. Aquesta mateixa disposició és aplicable als professors/ores contractats/ades doctors/ores interins/ines.

6. Els qui a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica estiguin contractats com a professores i professors col·laboradors d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, poden continuar en l'exercici de les seves funcions docents i investigadores d'acord amb el que preveu el seu contracte.

7. Així mateix, els qui estiguin contractats/ades com a col·laboradors/ores amb caràcter indefinit, tinguin el títol de doctor/a o l'obtinguin després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica i rebin l'avaluació positiva a què es refereix l'article 82.a, accedeixen directament a la figura de professora o professor permanent laboral, en les seves places pròpies.

Disposició transitòria sisena

Adaptació de les plantilles de personal docent i investigador al que disposa l'article 64

La majoria de professorat funcionari que estableix l'article 64.3 s'ha de complir dins del període previst a l'article 155.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, relatiu al pla d'increment de la despesa pública en educació.

Disposició transitòria setena

Procés d'estabilització de places de professores i professors associades/ats de les universitats públiques

1. Abans del 31 de desembre de 2024 i de conformitat amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les universitats públiques han d'articular processos d'estabilització de les places de professores i professors associades/ats, d'acord amb les condicions professionals i de dedicació docent que preveu l'article 79.*b*. El sistema de selecció en aquests processos és el de concurs i ha de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència, amb les particularitats de l'article 86.2. Aquestes places no computen en la taxa de reposició d'efectius.

De la resolució d'aquests processos no en pot resultar, en cap cas, un increment d'efectius.

2. Els contractes de professores i professors associades/ats vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica es poden renovar en les mateixes condicions i amb la mateixa dedicació docent fins que les places estiguin incloses en un procés d'estabilització dels que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i en qualsevol cas abans del 31 de desembre de 2024.

3. En el termini establert en l'apartat anterior, i per al supòsit de places de professorat associat amb una dedicació docent superior a la que preveu l'article 79.*b*, les universitats públiques poden articular processos d'estabilització d'aquestes places a través d'actuacions específiques que afavoreixin el pas de professorat associat amb títol de doctor/a a la figura de professorat ajudant doctor/a.

Disposició transitòria vuitena
Mecanismes d'adaptació per a determinades figures de personal docent i investigador de les universitats públiques

En funció de la implementació del pla d'increment de la despesa pública en educació per al període que preveu l'article 155.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, les universitats que tinguin més d'un 20 per cent de la seva plantilla docent, computada en efectius, amb contractes laborals de professors i professores substituts/utes, de professors i professores visitants, professors i professores distingits/ides i de professors i professores associats/ades, excloent-hi el professorat associat de ciències de la salut, han d'implantar els mecanismes d'adaptació següents:

a) Establir com a mèrit preferent, en els concursos d'accés a les places d'ajudant doctor o figures equivalents de la normativa autonòmica, haver exercit a la data de la publicació de la convocatòria activitats docents en universitats públiques espanyoles durant almenys cinc cursos acadèmics dels últims set anys a través dels contractes de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre. Aquestes universitats han de determinar el nombre de places sotmeses a aquest règim i les han de vincular als departaments i centres que superin el percentatge esmentat.

b) Han d'utilitzar la modalitat de contracte predoctoral per a docents no doctors que hagin estat vinculats a la universitat almenys cinc cursos acadèmics dels últims set anys a través dels contractes de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

c) Han d'establir un programa de promoció interna a professorat permanent laboral o figures equivalents de la normativa autonòmica per als qui, estant contractats amb caràcter indefinit i comptin amb l'acreditació, hagin exercit a la data de la publicació de la convocatòria activitats docents en universitats públiques espanyoles durant almenys cinc cursos acadèmics dels últims set anys a través dels contractes de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre. Aquestes places de promoció no computen als efectes de taxa de reposició.

Disposició transitòria novena
Procés d'estabilització de les places del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de les universitats públiques

Abans del 31 de desembre de 2024 i de conformitat amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les universitats públiques han d'articular processos d'estabilització de les places del seu personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. El sistema de selecció en aquests processos és el de concurs o concurs oposició i ha de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Aquestes places no computen en la taxa de reposició d'efectius. De la resolució d'aquests processos no en pot resultar, en cap cas, un increment d'efectius.

Disposició transitòria novena bis
Temporalitat en la implementació de les mesures relatives a l'atracció de talent jove, rejoveniment i estabilització de plantilles que preveu aquesta Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari

1. Amb l'objectiu de garantir l'operativitat en el desenvolupament i en l'articulació dels processos d'adaptació en les estructures de les plantilles de professorat que recullen la disposició transitòria setena i la disposició transitòria dotzena en aquesta Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, s'estableix com a període màxim d'implementació de les mesures que preveuen les disposicions transitòries setena i dotzena el final del curs acadèmic 2027-2028 –s'entén per això juny de 2028.

2. Les universitats públiques han d'establir, a través dels seus òrgans de govern respectius, el marc temporal específic de les actuacions que calguin per garantir la implementació adequada en cada universitat del que disposa l'apartat anterior. Cada proposta temporal s'ha de comunicar per a la seva conformitat i seguiment per la comunitat autònoma corresponent, així com al Ministeri amb competència en matèria universitària.

3. Les universitats poden modificar, amb la decisió dels seus òrgans de govern i de negociació

respectius, els acords que en matèria laboral hagin assolit en vista dels terminis assenyalats per als processos que fan referència a les disposicions transitòries setena i dotzena en aquesta Llei orgànica 2/2023 amb la finalitat d'adequar-los als nous terminis que estableix aquesta disposició transitòria novena bis.

Disposició transitòria desena
Adaptació dels títols oficials amb menció dual previs a la regulació legal del model de contractació formativa en alternança

Les universitats que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica comptin amb títols oficials amb menció dual disposen d'un període transitori fins al curs 2026-2027 per a l'adaptació de la seva activitat formativa a l'entitat col·laboradora al model de contractació laboral formativa en alternança. Tot això, sense perjudici de l'aplicació de l'article 11 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors al sistema universitari.

Disposició transitòria onzena
Concursos per a la cobertura de places de personal docent i investigador

Les convocatòries per a la cobertura de places de personal docent i investigador publicades oficialment abans del 31 de desembre de 2023 es poden regir per la normativa vigent abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica.

Disposició transitòria dotzena
Adaptació del règim de dedicació del personal docent i investigador permanent

Les universitats han d'adaptar el règim de dedicació del seu personal docent i investigador permanent al que preveu aquesta Llei orgànica per a la seva aplicació a partir de l'inici del curs acadèmic 2024-2025. Respecte del professorat associat, és aplicable el que disposa la disposició transitòria setena.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

1. Queden derogades expressament:

a) La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

b) La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, llevat de les disposicions finals segona i quarta.

c) El Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu.

2. Queden igualment derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior en allò que s'oposin al que estableix aquesta Llei orgànica.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques

L'apartat 1 de l'article quart de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, queda redactat de la manera següent:

«1. Es pot autoritzar la compatibilitat, complertes la resta d'exigències d'aquesta Llei, per ocupar un lloc de treball en l'esfera docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial.»

Disposició final segona
Modificació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat

L'article cent cinc de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, queda redactat en els termes següents:

«Article cent cinc

1. En el marc de la planificació assistencial i docent de les administracions públiques, el règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries pot establir la vinculació de determinades places assistencials i de salut pública de la institució sanitària amb qualsevol de les modalitats de professorat universitari.

2. En el cas del professorat dels cossos docents universitaris, les places vinculades s'han de proveir per concurs entre els qui hagin estat seleccionats en els concursos d'accés als cossos docents universitaris corresponents, de conformitat amb les normes que els són pròpies.

Els qui participin en els processos d'acreditació nacional, previs als concursos esmentats, a més de complir els requisits que exigeixen les normes indicades, han d'acreditar estar en possessió del títol que habiliti per a l'exercici de la professió sanitària que sigui procedent i, si s'escau, d'especialista en ciències de la salut, a més de complir les exigències pel que fa a la seva qualificació que es determini reglamentàriament.

El títol d'especialista en ciències de la salut és imprescindible en el cas de les persones amb la titulació universitària en medicina. Així mateix, les comissions han de valorar els mèrits i l'historial acadèmic i

investigador i els propis de la tasca assistencial dels candidats i candidates, en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

En les comissions que resolguin aquests concursos d'accés, dos dels seus membres han de ser elegits per sorteig públic per la institució sanitària corresponent. Aquestes comissions han de valorar l'activitat assistencial dels candidats i candidates de la forma que es determini reglamentàriament.

3. El professorat associat s'ha de regir per les normes pròpies dels professors/ores associats/ades de la universitat, a excepció de la dedicació horària, amb les peculiaritats que s'estableixin reglamentàriament pel que fa al règim temporal dels seus contractes. A més de reunir els requisits que exigeixen les normes indicades, han de complir les exigències pel que fa a la seva qualificació que es determini reglamentàriament. Així mateix, en el cas de les persones que tinguin la titulació que habiliti per a l'exercici de la professió mèdica, han d'acreditar estar en possessió del títol d'especialista en ciències de la salut.»

Disposició final tercera
Modificació de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, es modifica de la manera següent:

U. El títol del capítol IV del títol II queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL IV

De les taxes per autoritzacions administratives i per tramitació de les sol·licituds de visat i dels preus públics»

Dos. Es fa la nova redacció següent als apartats 1, 2 i 3 de l'article 33:

«1. Pot ser autoritzat, en règim d'estada, de conformitat amb el que disposa aquesta Llei, l'estranger que tingui com a finalitat única o principal dur a terme una de les activitats següents de caràcter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudis.

b) Dur a terme activitats de recerca o formació, sense perjudici del règim especial dels investigadors.

c) Participar en programes d'intercanvi d'alumnes en qualssevol centres docents o científics, públics o

privats, reconeguts oficialment.

d) Dur a terme pràctiques no laborals.

e) Prestar serveis de voluntariat.

2. La vigència de l'autorització ha de coincidir amb la durada del curs per al qual estigui matriculat, dels treballs de recerca, de l'intercanvi d'alumnes, de les pràctiques o del servei de voluntariat. En el cas dels estudis superiors, en els supòsits en què el sol·licitant hagi d'estudiar més d'un curs acadèmic, la vigència de l'autorització ha de coincidir amb la durada oficial dels estudis en les condicions que es determinin per reglament, que han d'incloure el manteniment i la comprovació dels requisits que van donar lloc a l'atorgament de l'autorització.

3. L'autorització es prorroga amb el límit d'un any en cada pròrroga en els termes i amb els períodes de cada activitat de conformitat amb la seva legislació específica sempre que el titular demostri que continua reunint les condicions requerides en l'autorització inicial i que compleix els requisits exigits amb caràcter general i els específics de cadascuna d'aquestes.»

Tres. L'apartat 3 de l'article 44 queda redactat de la manera següent:

«3. Es poden establir preus públics per la prestació de serveis de tramitació de visats per part de proveïdors de serveis externs, de conformitat amb la normativa aplicable.»

Quatre. El primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició addicional tercera queda redactat de la manera següent:

«2. Quan el subjecte legitimat estigui en territori estranger, la presentació de sol·licituds de visat i la seva recollida s'han de dur a terme personalment davant la missió diplomàtica o oficina consular en la demarcació de la qual resideixi. Excepcionalment, quan l'interessat no resideixi a la població en què tingui la seu la missió diplomàtica o oficina consular i s'acreditin raons que obstaculitzin el desplaçament, com la llunyania de la missió o oficina o dificultats de transport que facin el viatge especialment costós, es pot acordar que la sol·licitud de visat la pugui presentar un representant degudament acreditat. Les sol·licituds relatives als visats també es poden presentar electrònicament mitjançant les aplicacions específiques de tramitació que hi hagi. Així mateix, es poden presentar en els locals d'un proveïdor de serveis extern amb el qual el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació mantingui un contracte de concessió de serveis, amb subjecció a les condicions que preveu la normativa comunitària sobre visats.»

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública

La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, es modifica en els termes següents:

U. El paràgraf *a* de l'apartat 2 de la disposició addicional setena queda redactat de la manera següent:

«*a*) Els plans d'estudis corresponents al títol oficial de màster en psicologia general sanitària han de garantir l'adquisició de les competències necessàries per exercir les activitats de la professió sanitària de psicòleg general sanitari que especifica l'apartat 1. A aquest efecte, el títol habilitador per a la professió de psicòleg general sanitari ha d'acreditar la superació, almenys, de 180 crèdits ECTS de contingut específicament sanitari en el conjunt dels ensenyaments universitaris cursats, d'acord amb la concreció que es determini reglamentàriament.»

Dos. El paràgraf *a* de l'apartat 3 de la disposició addicional setena queda redactat de la manera següent:

«*a*) El títol de grau en psicologia, que no habilita, per si mateix, per a l'exercici de la psicologia en el sector sanitari, constitueix un requisit necessari per a l'accés al màster de psicologia general sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de psicologia que compleixi els requisits que estableix l'Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a què s'han d'ajustar els plans d'estudi del grau en psicologia, en particular al que es refereix a les matèries obligatòries vinculades a la psicologia de la salut.»

Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es modifica de la manera següent:

U. L'apartat 1 de la disposició addicional dissetena passa a tenir la redacció següent:

«1. Una vegada finalitzats els estudis en una institució d'educació superior, els estrangers que hagin assolit com a mínim el Nivell 6 d'acord amb el Marc Europeu de Qualificacions, corresponent a l'acreditació de grau, poden romandre a Espanya durant un període màxim improrrogable de vint-i-quatre mesos amb la finalitat de cercar una ocupació adequada en relació amb el nivell dels estudis finalitzats o per emprendre un projecte empresarial.»

Dos. L'apartat 6 de la disposició addicional divuitena queda redactat de la manera següent:

«6. El període de validesa d'aquesta autorització de residència per a pràctiques és de dotze mesos o igual a la durada del conveni de pràctiques, si aquest és inferior. Aquesta autorització pot ser renovada, per una sola vegada, i no pot excedir dos anys el període total de l'autorització inicial i de la seva

pròrroga. En cas que es tracti d'un contracte de treball en pràctiques, la durada és la que s'hi prevegi regida per la legislació laboral aplicable en cada moment.»

Disposició final sisena
Títol competencial

1. Aquesta Llei orgànica es dicta a l'empara de les regles 1a i 30a de l'article 149.1 de la Constitució espanyola, que reserven a l'Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets, així com en el compliment dels deures constitucionals i l'aprovació de les normes bàsiques per al desplegament de l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria, respectivament.

2. D'aquesta competència s'exceptuen el títol IV, l'article 56.4, l'article 57.7 i els articles 60, 61, 62 i 63 que es dicten a l'empara de l'article 149.1.15a de la Constitució, que atribueix a l'Estat el foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, i la disposició final primera de modificació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; la disposició final segona de modificació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la disposició final tercera de modificació de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social; la disposició final quarta de modificació de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, i la disposició final cinquena de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que s'incardinen en les competències expressades en les lleis objecte de modificació.

Disposició final setena
Naturalesa de llei orgànica

Tenen caràcter orgànic l'article 1.2, el títol I, el títol II a excepció de l'article 5.4, l'article 6 a excepció de l'apartat 2, l'article 7.1 i 2, l'article 9 a excepció dels apartats 6 a 8, l'article 11 a excepció dels apartats 4 i 5, l'article 29, el títol VIII a excepció dels articles 32.2, 3, 4 i 5, 33.*o* i 37.2, el títol X, les disposicions addicionals quarta, vuitena i novena i la disposició final tercera, apartats dos i quatre.

Disposició final vuitena
Habilitació normativa

S'habilita el Govern per dictar, en l'àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per aplicar, executar i desplegar el que estableix aquesta Llei orgànica.

Disposició final novena
Bases reguladores del règim de concerts entre les universitats i institucions sanitàries

1. Correspon al Govern, a proposta de les persones titulars dels ministeris d'Universitats i de Sanitat, amb l'informe previ del Consell d'Universitats, establir les bases generals del règim de concerts entre les universitats del sistema universitari espanyol i les institucions sanitàries i establiments sanitaris, en les quals s'hagi d'impartir educació universitària, als efectes de garantir la docència pràctica de les titulacions en ciències de la salut que així ho requereixin.

2. En aquestes bases generals, s'ha de preveure la participació de les comunitats autònomes en els concerts que se subscriguin entre universitats i institucions sanitàries.

Disposició final desena
Estatut del personal docent i investigador

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica el Govern ha de presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei de l'Estatut del personal docent i investigador universitari.

Disposició final onzena
Reconeixement d'efectes civils de determinats títols acadèmics

1. El Govern, a proposta de les persones titulars dels ministeris d'Universitats i de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en aplicació del que estableixen els acords de cooperació entre l'Estat i la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, aprovat per la Llei 24/1992, de 10 de novembre, la Federació de Comunitats Israelianes d'Espanya, aprovat per la Llei 25/1992, de 10 de novembre, i la Comissió Islàmica d'Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, ha de regular les condicions per al reconeixement d'efectes civils dels títols acadèmics relatius a ensenyaments de nivell universitari, de caràcter teològic i de formació de ministres de culte, impartits en centres docents de nivell superior dependents de les entitats religioses esmentades.

2. De la mateixa manera es poden reconèixer altres acords sempre que s'hi reculli aquesta possibilitat.

Disposició final dotzena
Entrada en vigor

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Afectacions passives (3)
Article 17 apartats 1 i 4 modificats per l'article 15 de la Llei orgànica 2/2024, d'1 d'agost, de representació paritària i presència equilibrada de dones i homes.

Disposició transitòria primera apartat 1 modificat per la disposició final 4a.1 de la Llei 1/2024, de 7 de

juny, per la qual es regulen els ensenyaments artístics superiors i s'estableixen l'organització i les equivalències dels ensenyaments artístics professionals.

Disposició transitòria novena bis afegida per la disposició final 4a.2 de la Llei 1/2024, de 7 de juny, per la qual es regulen els ensenyaments artístics superiors i s'estableixen l'organització i les equivalències dels ensenyaments artístics professionals.

Consideracions legals
Els textos consolidats (o versions actualitzades) de les normes que ofereix el Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial.

Enllaç a aquesta versió
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=965086&language=ca&validity=2043462&traceability=02